

# Akte Großkanzlei Corporate/M&A

## Datenraum

### Inhaltsverzeichnis

| Teil   | Inhalt                      |
|--------|-----------------------------|
| Teil 1 | Aktenstücke (Markdown) (44) |
| Teil 2 | Notizen und Textdateien (1) |
| Teil 3 | CSV-Tabellen (10)           |
| Teil 4 | Word-Dokumente (8)          |

# Aktenstücke (Markdown)

Datei: 00\_kommandocenter/deal\_briefing.md

## Deal Briefing — Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001  
**Datum:** 14. Oktober 2024  
**Verfasser:** Dr. Markus Weidemann, Partner (Corporate/M&A)  
**Adressat:** Deal Team Silberfalke  
**Klassifizierung:** Streng vertraulich — nur Mandanten-Team

### 1. Transaktionsüberblick

| Merkmal          | Inhalt                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektname      | Silberfalke                                                                         |
| Käuferin         | Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (PE-Fonds)                                     |
| Verkäuferin      | Solaris Familienholding AG                                                          |
| Zielgesellschaft | Solaris Industries AG (Carve-out Sparte "Precision Drive Systems")                  |
| Enterprise Value | ca. EUR 180 Mio.                                                                    |
| Transaktionsart  | Strukturierter Bieterprozess, Buy-side-Counsel                                      |
| Closing-Ziel     | Q1 2025 (ca. 10 Wochen ab Signing)                                                  |
| Kanzlei-Rolle    | Exklusiver Buy-side Counsel (Corporate, Tax, Employment)                            |
| Federführung     | Dr. Markus Weidemann (Corporate), Dr. Sabine Roth (Tax), Fabian Köhler (Employment) |

### 2. Sachverhalt und Hintergrund

Die Solaris Industries AG (nachfolgend "Target" oder "Gesellschaft") ist eine deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Augsburg und entwickelt sowie produziert hochpräzise Antriebssysteme für industrielle Fertigungsanlagen. Das Unternehmen beschäftigt rund 920 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von ca. EUR 214 Mio. (unbereinigt, inklusive Sparten, die nicht Gegenstand dieser Transaktion sind) bei einem bereinigten EBITDA von ca. EUR 38 Mio. (Marge ca. 17,8 %).

Die Verkäuferin, die Solaris Familienholding AG, hält 94,7 % der Aktien der Target; die verbleibenden 5,3 % werden von einem Minderheitsgesellschafter (Beteiligungsgesellschaft der Gründerfamilie Grünwald, zweiter Ast) gehalten. Diese Splitterminderheit ist im Gesellschaftervertrag nicht mit besonderen Rechten ausgestattet, könnte aber im Rahmen des Squeeze-out-Verfahrens nach §§ 327a ff. AktG relevant werden.

Die Transaktion ist als **Carve-out** der Sparte "Precision Drive Systems" (PDS) aus dem Konzernverbund strukturiert. PDS umfasst drei Produktionsstandorte (Augsburg, Gera, Brünn/Tschechien), drei Vertriebsgesellschaften (Solaris Distribution Italia S.r.l., Solaris Distribution US Inc., Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd.) sowie die gruppeninternen IP-Rechte, die aktuell noch bei der Holding lizenziert sind. Eine Vorab-Ausgliederung der Servicegesellschaft Solaris Service GmbH in die Target-Struktur ist Teil des Transaktionsdesigns und muss vor Signing abgeschlossen sein.

Der strukturierte Bieterprozess wurde am 3. Oktober 2024 mit Versand des Process Letter Phase 1 durch die Investmentbank Meridian Corporate Finance GmbH eröffnet. Gegenwärtig befinden sich vier Bieter im Prozess (Eagle Capital Partners als unser Mandant sowie drei weitere, nicht offengelegte Interessenten). Der Exklusivitätsanspruch für Eagle Capital Partners besteht noch nicht; ein Preferred Bidder Letter wird für Ende November 2024 erwartet.

### **3. Besonderheiten und Risikoprofil**

#### **3.1 Carve-out-Komplexität**

Der Carve-out erfordert eine Reihe von Vorab-Maßnahmen auf Verkäuferseite:

- Ausgliederung der Solaris Service GmbH aus der Holding-Ebene auf Target-Ebene (UmwStG-konform, Buchwertfortführung angestrebt)
- Trennung konzerninterner Dienstleistungsverträge (IT, HR, Treasury, Versicherung) und Abschluss von Transitional Service Agreements (TSA)
- Übertragung der IP-Rechte (Schutzrechte, Marken, Software-Lizenzen) auf die Target-Gesellschaft gegen marktübliche Einmalzahlung oder Lizenzgebühr bis Closing

#### **3.2 Steuerliche Frühwarnsignale**

Das Tax-Team hat folgende Punkte identifiziert, die einer vertieften Prüfung bedürfen:

- Umwandlung einer Tochtergesellschaft im Jahr 2024 (Rückwirkungszeitraum unklar, potenzielle Steuerschuld)
- Verlustvorträge: Nutzbarkeit nach § 8c KStG (schädlicher Beteiligungserwerb) prüfen
- Transfer-Pricing-Dokumentation für die ausländischen Vertriebsgesellschaften
- US-Tax-Aspekte der Solaris Distribution US Inc. (Delaware, C-Corp)

#### **3.3 StaRUG-Schatten**

Für die Solaris Distribution Italia S.r.l. liegen Hinweise auf eine angespannte Liquiditätslage vor. Ein StaRUG-Schattenfall für die Tochtergesellschaft ist nicht auszuschließen. Das Restructuring-Team (Konsultation) prüft aktuell, ob sich hieraus Closing-Bedingungen ableiten lassen.

#### **3.4 W&I-Versicherung**

Eagle Capital Partners hat signalisiert, W&I-Versicherung nutzen zu wollen. Der W&I-Underwriting-Prozess soll parallel zur DD laufen. Seller-Limitations werden im SPA entsprechend ausgestaltet.

#### **3.5 Fusionskontrolle und FDI**

- Fusionskontrolle: Voraussichtlich europäische Fusionskontrolle nicht eröffnet (Umsatzschwellen prüfen). Deutsche Fusionskontrolle (§§ 35 ff. GWB) wahrscheinlich einschlägig (Anmeldung beim Bundeskartellamt erforderlich).

- FDI-Screening: Solaris Industries AG ist in Bereichen tätig, die unter § 55 AWV fallen könnten (Dual-Use-Exportkontrolle, Rüstungsnahe Produkte). AWV-Prüfung im Gange; ggf. Anmeldepflicht beim BMWi.

## 4. Deal-Team-Struktur

| Funktion           | Name                 | Workstream           |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Lead Partner       | Dr. Markus Weidemann | Corporate M&A        |
| Tax Partner        | Dr. Sabine Roth      | Tax/Steuer           |
| Employment Counsel | Fabian Köhler        | Employment/HR        |
| IP Counsel         | Dr. Lena Brandt      | IP/IT                |
| Regulatory Counsel | Dr. Hans-Peter Fuchs | Regulatory/FDI       |
| Senior Associate   | Katharina Pfeiffer   | Corporate/Carve-out  |
| Associate          | Tim Berger           | Litigation/Red Flags |
| Paralegal          | Sophie Maurer        | Datenraum-Management |

## 5. Zeitplan (vorläufig)

| Meilenstein                 | Geplantes Datum                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Process Letter Phase 1      | 3. Oktober 2024                 |
| Indikatives Angebot         | 31. Oktober 2024                |
| Preferred Bidder Letter     | ca. 22. November 2024           |
| Datenraumöffnung<br>Phase 2 | 25. November 2024               |
| Management<br>Presentations | 2.–6. Dezember 2024             |
| Binding Offer               | 13. Januar 2025                 |
| SPA Signing                 | ca. 28. Januar 2025             |
| Regulatory Freigabe         | Closing-Bedingung, ca. 8 Wochen |
| Closing                     | ca. 31. März 2025               |

## 6. Nächste Schritte

- [ ] Conflict-Check und Sanctions-Screening abschließen (01\_intake\_conflicts)
- [ ] Außen-Screening Target finalisieren (02\_target\_screening)
- [ ] NDA-Verhandlung mit Seller-Counsel abschließen (03\_teaser\_processdocs)
- [ ] Datenraum-Zugang Phase 1 einrichten und VDR-Index anlegen (04\_datenraum)
- [ ] DD-Scope-Memo an Mandant versenden (05\_due\_diligence)
- [ ] Strukturgutachten Varianten A/B/C für Tax-Team vorbereiten (08\_structure\_umwandlung\_tax)

## Vorschau: engagement\_letter

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.

MWK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bockenheimer Anlage 34 | 60322 Frankfurt am Main | Tel: +49 69 2345 670 | [www.mwk-law.de](http://www.mwk-law.de)

MWK Rechtsanwälte – Bockenheimer Anlage 34 – 60322 Frankfurt am Main

Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG

z.Hd. Felix Brandl, Managing Director

Bockenheimer Landstraße 55

60325 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, 10. Oktober 2024

Engagement Letter — Projekt Silberfalke — Legal und Tax Due Diligence

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Sehr geehrter Herr Brandl,

wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie und Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (nachfolgend "Mandantin" oder "ECP") in unsere Kanzlei setzen, und freuen uns, Sie als Mandantin in der nachfolgend beschriebenen Transaktion beraten zu dürfen.

### 1. Gegenstand des Mandats

MWK Rechtsanwälte (nachfolgend "Kanzlei") übernimmt das exklusive Mandat als Buy-side Legal Counsel und Tax Counsel der Mandantin im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb der Solaris Industries AG (Sparte "Precision Drive Systems", nachfolgend "Zielgesellschaft") von der Solaris Familienholding AG ("Verkäuferin") im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses (Projekt Silberfalke, Aktenzeichen MWK/2024/SIL-001).

Das Mandat umfasst insbesondere:

Durchführung einer Legal Due Diligence (Corporate, Commercial, Employment, IP/IT, Regulatory, Litigation)

Durchführung einer Tax Due Diligence (inkl. US-Tax-Aspekte der Solaris Distribution US Inc.)

Strukturberatung (Share Deal, Asset Deal, Carve-out-Struktur mit Vorab-Ausgliederung)

Verhandlung und Erstellung des Share Purchase Agreement (SPA) und aller Anlagen

Beratung zur W&I-Versicherung und Koordination mit dem Underwriter

Fusionskontroll- und FDI-Beratung (Bundeskartellamt, AWV/BMWi)

Begleitung bis zum Closing der Transaktion

### 2. Teambesetzung

| Funktion     | Name                 | Workstream    |
|--------------|----------------------|---------------|
| Lead Partner | Dr. Markus Weidemann | Corporate M&A |

| Funktion           | Name                 | Workstream            |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Tax Partnerin      | Dr. Sabine Roth      | Tax / US-Tax          |
| Employment Counsel | Fabian Köhler        | Employment / HR       |
| IP Counsel         | Dr. Lena Brandt      | IP / IT               |
| Regulatory Counsel | Dr. Hans-Peter Fuchs | Regulatory / FDI      |
| Senior Associate   | Katharina Pfeiffer   | Corporate / Carve-out |
| Associate          | Tim Berger           | Litigation / DD       |
| Paralegal          | Sophie Maurer        | Datenraum-Management  |

### 3. Honorar und Abrechnung

Die Kanzlei rechnet auf Basis der vereinbarten Stundensätze ab (Partner: EUR 580/Std., Senior Associate: EUR 380/Std., Associate: EUR 280/Std., Paralegal: EUR 160/Std.). Zusätzlich wird eine Erfolgsprämie (Success Fee) in Höhe von EUR 350.000 netto bei erfolgreichem Closing vereinbart.

Monatliche Zwischenabrechnungen zum Monatsende. Zahlungsziel 14 Tage. Auslagen und Reisekosten werden gesondert berechnet. Mehrwertsteuer wird nach dem jeweils geltenden gesetzlichen Satz zusätzlich in Rechnung gestellt.

### 4. Vertraulichkeit und Interessenkonflikte

Die Kanzlei hat einen vollständigen Conflict-Check durchgeführt. Kein Interessenkonflikt wurde identifiziert (vorbehaltlich des noch ausstehenden Nachweises für Harald Grünwald-Konrad, Stamm II). Alle Informationen, die wir im Rahmen dieses Mandats erhalten, werden streng vertraulich behandelt.

### 5. Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Unsere Allgemeinen Mandatsbedingungen (Stand 1. Januar 2024, Anlage 1) sind Bestandteil dieses Engagement Letters.

Bitte bestätigen Sie den Auftrag durch Gegenzeichnung der beiliegenden Ausfertigung und Rücksendung per E-Mail oder per Post bis zum 15. Oktober 2024.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Markus Weidemann

Partner — MWK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Datei: 00\_kommandocenter/statuskarte\_erwartung.md

## Statuskarte Projekt Silberfalke — Stand 14. Oktober 2024

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Erstellt:** 14. Oktober 2024, 09:15 Uhr

**Verfasserin:** Sophie Maurer, Paralegal

**Gesamtampel:** ■ GELB

## 1. Gesamtübersicht Ampelstatus

| Themenblock                 | Ampel  | Kurzkommentar                                                  |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| Conflict-Check              | ■ GELB | Sanctions-Screening offen<br>(UBO-Kette teilweise unklar)      |
| NDA                         | ■ GRÜN | Paraphiert, Gegenzeichnung Seller ausstehend                   |
| Datenraum                   | ■ GELB | Phase-1-Zugang aktiv,<br>Phase-2-Register und Clean Room offen |
| UBO-Nachweis                | ■ ROT  | Gesellschafterliste Holding nicht vollständig                  |
| CP-Owner Closing Conditions | ■ GELB | CP-Register angelegt,<br>Owner-Zuweisung offen                 |
| Clean Room                  | ■ GELB | Protokoll erstellt, formale Genehmigung ausstehend             |
| DD-Scope                    | ■ GRÜN | Memo an Mandant übermittelt                                    |
| Strukturoptionen            | ■ GELB | Drei Varianten skizziert, Tax-Votum ausstehend                 |
| Regulatory/FDI              | ■ ROT  | AWV-Prüfung noch nicht abgeschlossen                           |

## 2. Offene Punkte mit Deadline

| Nr. | Offener Punkt                                                             | Verantwortlich | Frist      | Priorität |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 1   | UBO-Nachweis Solaris Familienholding AG vollständig erbringen             | Seller Counsel | 21.10.2024 | HOCH      |
| 2   | Sanctions-Screening Gründer-Familie Grünwald (zweiter Ast) abschließen    | Compliance     | 18.10.2024 | HOCH      |
| 3   | Clean-Room-Protokoll formal von Käufer und Verkäufer unterzeichnen lassen | Sophie Maurer  | 25.10.2024 | MITTEL    |

| Nr. | Offener Punkt                                     | Verantwortlich | Frist      | Priorität |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 4   | CP-Owner-Zuweisung für alle 14 Closing Conditions | Dr. Weidemann  | 31.10.2024 | MITTEL    |
| 5   | Phase-2-VDR-Index finale Version anfordern        | Sophie Maurer  | 22.10.2024 | MITTEL    |
| 6   | AWV-Meldepflicht BMWi klären (§ 55 AWV)           | Dr. Fuchs      | 28.10.2024 | HOCH      |
| 7   | TSA-Entwurf Seller (IT, HR, Treasury) anfordern   | Seller Counsel | 04.11.2024 | MITTEL    |
| 8   | Tax-Votum Strukturvariante A/B/C                  | Dr. Roth       | 04.11.2024 | HOCH      |

### 3. Geschlossene Punkte (diese Woche)

| Nr. | Erledigter Punkt                                  | Abschluss-Datum |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|
| A   | Engagement-Letter unterzeichnet                   | 10.10.2024      |
| B   | DD-Scope-Memo an Mandant                          | 11.10.2024      |
| C   | NDA paraphiert (noch keine finale Gegenzeichnung) | 14.10.2024      |
| D   | Process Letter Phase 1 erhalten und ausgewertet   | 07.10.2024      |
| E   | VDR Phase 1 Zugang eingerichtet (4 Dokumente)     | 13.10.2024      |

### 4. Risikohinweise

> **ACHTUNG:** Das Sanctions-Screening der UBO-Kette (Familienstamm Grünwald) ist noch offen. Solange kein sauberer Clearance-Vermerk vorliegt, dürfen keine mandatsbezogenen Dienstleistungen für Deal-Spezifika erbracht werden. Die Kanzlei-Compliance-Abteilung (Frau Dr. Hofer) wurde informiert.

> **ACHTUNG:** Die AWV-Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Sollte eine Meldepflicht bestehen, hat Eagle Capital Partners die Anmeldung vor Signing zu veranlassen. Das Nicht-Einhalten kann Signing-Verbote und Bußgelder nach sich ziehen.

### 5. Nächste Team-Abstimmung

**Datum:** Mittwoch, 16. Oktober 2024, 10:00 Uhr



**Format:** Video-Call (Teams-Link: [intern])

**Agenda:** (1) Compliance-Update Sanctions, (2) VDR-Status, (3) Tax-Votum Timeline, (4) SPA-Drafting-Kick-off

Datei: 01\_intake\_conflicts/conflict\_sanctions\_rohdaten.md

# Aktenvermerk: Conflict-Check und Sanctions-Screening

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Vermerk-Nr.:** AV-001/SIL

**Datum:** 14. Oktober 2024

**Verfasser:** Dr. Markus Weidemann, Partner

**Adressat:** Compliance-Abteilung / Frau Dr. Iris Hofer (Compliance-Partnerin)

**Betreff:** Conflict-Check und Sanctions-Screening Projekt Silberfalke — Rohdaten und Zwischenstand

## 1. Anlass und Auftrag

Mit der Übernahme des Mandats (Engagement Letter unterzeichnet am 10. Oktober 2024) ist gemäß internen Compliance-Richtlinien unverzüglich ein vollständiger Conflict-Check sowie ein Sanctions-Screening durchzuführen. Der vorliegende Vermerk dokumentiert den Stand der bisher erhobenen Rohdaten und die offenen Punkte.

## 2. Beteiligte Parteien

### 2.1 Mandantin (Käuferin)

**Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG** Sitz: Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 55, 60325 Frankfurt Handelsregister: HRA 47221 (AG Frankfurt am Main) Rechtsform: GmbH & Co. KG (PE-Fonds) Komplementärin: Eagle Capital Management GmbH (HRB 91043, AG Frankfurt am Main) UBO/Fondsstruktur: Eagle Capital Fund IV LP (Delaware Limited Partnership), Investoren: institutionelle Investoren (Pensionskassen, Versicherungen), gemeldet gemäß GwG. Bekannte Konflikte: keine (Stand 14.10.2024)

### 2.2 Verkäuferin

**Solaris Familienholding AG** Sitz: Augsburg, Ulmer Straße 7, 86159 Augsburg Handelsregister: HRB 12847 (AG Augsburg) Aktionärsstruktur: Gründerfamilien Grünwald (72,4 %) und Winkel (27,6 %) UBO-Klärungsbedarf: Familienstamm Grünwald — Übertragungen an Familienmitglieder zweiter Generation nicht vollständig im Unternehmensregister dokumentiert (s. u., Abschnitt 4)

### 2.3 Zielgesellschaft

**Solaris Industries AG** Sitz: Augsburg, Industriestraße 40, 86154 Augsburg Handelsregister: HRB 14572 (AG Augsburg) Branche: Präzisionsantriebssysteme für Industrieanlagen Tochtergesellschaften: Solaris Distribution Italia S.r.l. (Mailand), Solaris Distribution US Inc. (Delaware), Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd. (Singapur), Solaris Service GmbH (Augsburg)

## 2.4 Investmentbank / Process Agent

**Meridian Corporate Finance GmbH** Sitz: München, Maximilianstraße 14, 80539 München  
Handelsregister: HRB 205648 (AG München) Funktion: Sell-side Financial Advisor; kein Konflikt mit Kanzlei bekannt.

## 3. Conflict-Check Ergebnis (aktueller Stand)

### 3.1 Datenbanksuche interne Mandate

Die Suche in der kanzleiinternen Mandatsdatenbank nach den Suchbegriffen "Solaris", "Eagle Capital", "Grünwald", "Winkel", "Delta Maschinenbau", "Meridian Corporate Finance" und den natürlichen Personen der Geschäftsführung und Vorstände hat folgendes Ergebnis:

| Suchbegriff                  | Treffer                           | Bewertung               |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Solaris Industries AG        | 0                                 | Kein Konflikt           |
| Solaris Familienholding AG   | 0                                 | Kein Konflikt           |
| Eagle Capital Partners       | 0                                 | Kein Konflikt           |
| Grünwald (Personennamen)     | 1 (Altmandat 2019, abgeschlossen) | Kein aktueller Konflikt |
| Meridian Corporate Finance   | 0                                 | Kein Konflikt           |
| Solaris Distribution US Inc. | 0                                 | Kein Konflikt           |

**Ergebnis Conflict-Check:** Kein aktueller Interessenkonflikt identifiziert. Das Altmandat Grünwald (2019, Erbsache, abgeschlossen) betrifft andere Personen und ist seit über drei Jahren inaktiv; eine Interessenkollision ist ausgeschlossen.

### 3.2 Contra-Mandate aktiv

Es bestehen derzeit keine aktiven Mandate, bei denen eine der oben genannten Parteien Gegner oder Dritter ist.

## 4. Sanctions-Screening Rohdaten

### 4.1 Gescannte Listen

Das Sanctions-Screening wurde durchgeführt gegen folgende Listen (Stand: 14. Oktober 2024):

- EU Consolidated Sanctions List (EUR-Lex)
- SDN List (OFAC, USA)
- UK Sanctions List (FCDO)
- Bundeskriminalamt-Daten (verfügbar über Compliance-Tool Lexis Nexis WorldCheck)

### 4.2 Ergebnisse Screening juristische Personen

| Gesellschaft          | Screening-Ergebnis | Bemerkung            |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Solaris Industries AG | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko |

| Gesellschaft                             | Screening-Ergebnis | Bemerkung             |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Solaris Familienholding AG               | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko  |
| Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG     | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko  |
| Solaris Distribution US Inc.             | Kein Treffer       | US-OFAC: kein Treffer |
| Solaris Distribution Italia S.r.l.       | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko  |
| Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd. | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko  |
| Solaris Service GmbH                     | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko  |

#### 4.3 Ergebnisse Screening natürliche Personen

| Person                            | Funktion                          | Screening-Ergebnis | Bemerkung                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Friedrich Grünwald (Vorstand)     | CEO Solaris Industries AG         | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko                         |
| Margarete Grünwald                | UBO Familienholding, Stamm I      | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko                         |
| <b>**Harald Grünwald-Konrad**</b> | <b>**Putativ UBO, Stamm II**</b>  | <b>**OFFEN**</b>   | <b>**Dokument zur Identität fehlt noch**</b> |
| Klaus-Peter Winkel                | UBO Familienholding, Stamm Winkel | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko                         |
| Thomas Bergmann (CFO)             | CFO Solaris Industries AG         | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko                         |
| Dr. Anna Seifert                  | AR-Vorsitzende                    | Kein Treffer       | Kein Sanktionsrisiko                         |

#### 4.4 Offener Punkt: Harald Grünwald-Konrad

Harald Grünwald-Konrad (geb. ca. 1971) ist mutmaßlich wirtschaftlich Berechtigter gemäß § 3 GwG kraft seiner Stellung als mittelbarer Gesellschafter der Solaris Familienholding AG (zweiter Ast der Gründerfamilie Grünwald). Seine Identität ist bisher nicht durch einen amtlichen Lichtbildausweis und die vollständige UBO-Meldung im Transparenzregister belegt. Der Screening-Prozess ist deshalb für diesen Personenkreis noch nicht abgeschlossen.

**Handlungserfordernis:** Seller Counsel (Dr. Bäumler, Kanzlei Bäumler & Partner) wurde mit E-Mail vom 14. Oktober 2024 aufgefordert, bis zum 21. Oktober 2024 zu übermitteln:

1. Amtliche Ausweiskopie Harald Grünwald-Konrad
2. Nachweis der aktuellen Beteiligungsquote (Gesellschafterliste notariell beglaubigt)
3. Aktuelle Transparenzregistereintrag

Bis zur Vorlage dieser Unterlagen gilt das Sanctions-Screening als **nicht abgeschlossen**. Gemäß Kanzlei-Compliance-Policy Ziffer 4.3 darf die Mandatsarbeit fortgesetzt werden, solange keine Hinweise auf ein Sanktionsrisiko vorliegen; dem Mandanten ist jedoch schriftlich mitzuteilen, dass das abschließende Clearance-Votum noch aussteht.

## 5. GwG-Sorgfaltspflichten

### 5.1 Identifizierung Mandantin

Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG wurde als Mandantin gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG identifiziert:

- Handelsregistrauszug (AG Frankfurt am Main, HR A 47221) — vorliegend
- Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG — vorliegend
- Identifizierung der Komplementärin Eagle Capital Management GmbH — vorliegend
- Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten des Fonds: Fondsstruktur Delaware LP; institutionelle Investoren; kein Einzelinvestor mit > 25 % — dokumentiert

### 5.2 Politisch exponierte Personen (PEP)

Keine der identifizierten natürlichen Personen ist als PEP eingestuft. Dies gilt unter dem Vorbehalt des noch ausstehenden Nachweises für Harald Grünwald-Konrad.

## 6. Fazit und Empfehlung

Der Conflict-Check ist abgeschlossen und ohne Befund. Das Sanctions-Screening ist bis auf den Personenkreis Harald Grünwald-Konrad (Stamm Grünwald II) abgeschlossen und ohne Befund. Empfehlung: Mandatsfortführung unter Fristsetzung an Seller Counsel; Nachreichung der Unterlagen bis 21. Oktober 2024. Sollten die Unterlagen nicht fristgerecht eingehen, ist erneut mit der Compliance-Partnerin abzustimmen.

#### Anlagen:

- Anlage 1: Handelsregistrauszüge (HRA 47221, HRB 12847, HRB 14572) — [VDR 01/Corp]
- Anlage 2: WorldCheck-Screening-Protokoll vom 14.10.2024 — [kanzleiintern]
- Anlage 3: E-Mail an Dr. Bäumler vom 14.10.2024 — [01\_intake\_conflicts/email\_mandant.txt]

Datei: 02\_target\_screening/outside\_in\_quellenliste.md

## Außen-Screening Solaris Industries AG — Quellenliste und Auswertung

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Vermerk-Nr.:** AV-002/SIL

**Datum:** 15. Oktober 2024

**Verfasserin:** Katharina Pfeiffer, Senior Associate

**Adressat:** Dr. Markus Weidemann / Deal Team

**Betreff:** Outside-in-Screening Solaris Industries AG — Quellen, Befunde, offene Fragen

### 1. Zweck und Methodik

Das Outside-in-Screening dient der Vorbereitung auf die Due Diligence und soll ein auf Basis öffentlich zugänglicher Quellen gewonnenes erstes Lagebild zur Zielgesellschaft, ihren wirtschaftlichen Verhältnissen, ihrem rechtlichen Status und möglichen Risikothemen liefern. Das Screening ersetzt keine Due Diligence, gibt dem Team aber einen strukturierten Ausgangspunkt für die Fragen im Datenraum und für die Management Presentations.

Alle Quellen wurden zwischen dem 7. und 15. Oktober 2024 abgerufen und sind im vorliegenden Vermerk mit Stand und URL/Fundstelle verzeichnet. Keine der angeführten Quellen wird reproduziert; der Vermerk enthält Auswertungen und Bewertungen.

## 2. Quellen und Befunde

### 2.1 Handelsregister und Unternehmensdaten

**Quelle:** Bundesanzeiger / Unternehmensregister

**Abgerufen:** 08. Oktober 2024

- **Jahresabschluss 2022** veröffentlicht im Bundesanzeiger (Veröffentlichungsdatum: 18. Juli 2023). Jahresabschluss 2023 noch nicht veröffentlicht (gesetzliche Offenlegungsfrist läuft; gemäß § 325 HGB i.V.m. EHUG bis 12 Monate nach Geschäftsjahresende). Seller hat zugesagt, den Jahresabschluss 2023 als ersten Datenraum-Eintrag hochzuladen.
- Aktuelle HRB-Eintragung (AG Augsburg, HRB 14572): Eingetragen seit 14. März 2008. Vorstand: Friedrich Grünwald (Vorsitzender), Thomas Bergmann (CFO). Aufsichtsratsvorsitzende: Dr. Anna Seifert.
- Grundkapital: EUR 4.200.000, eingeteilt in 4.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
- Letzter Eintrag: 3. September 2024 (Änderung der Geschäftsführerbefugnis — Detail unbekannt, Abruf Änderungsprotokoll ausstehend).

**Bewertung:** Jahresabschluss 2023 ausstehend ist für die DD kritisch. Muss als Datenraum-Bedingung im Process Letter adressiert sein. Eintrag vom 3. September 2024 (Änderung) ist zeitnah zu klären.

### 2.2 Kreditwürdigkeit und Bonität

**Quelle:** Creditreform-Auskunft (kostenpflichtig, abgerufen 09. Oktober 2024 durch Sophie Maurer)

- Bonitätsindex: 242 (Skala 100–600, je niedriger desto besser; Wert 242 = "noch gute Bonität")
- Umsatz 2022 laut Jahresabschluss: EUR 198,4 Mio.
- Mitarbeiterzahl: ca. 920 (Stand Bundesanzeiger 2022)
- Zahlungsverhalten: Überwiegend pünktlich; ein Eintrag über Mahnverfahren aus 2021 (EUR 12.800, erledigt)

**Bewertung:** Bonität unauffällig. Der abgeglichene Mahnverfahrens-Eintrag aus 2021 ist geringfügig und erledigt. Im DD-Prozess dennoch auf Zahlungstreitigkeiten bei Lieferanten ansprechen.

### 2.3 Pressearchiv und Medienberichte

**Quelle:** Recherche in LexisNexis Medienarchiv, Handelsblatt Digital, FAZ-Archiv (Abfragedatum: 10. Oktober 2024)

##### Relevante Artikel:

1. **"Augsburger Präzisionstechnik unter Druck"**, Handelsblatt, 14. Februar 2024:

Bericht über Lieferkettenprobleme bei deutschen Maschinenbauern. Solaris Industries AG wird namentlich erwähnt als betroffenes Unternehmen mit Abhängigkeiten von Halbleiterlieferanten aus Taiwan. Das

Management habe laut Artikel eine Dual-Sourcing-Strategie angekündigt, diese sei jedoch noch nicht vollständig implementiert. \*Bewertung:\* Lieferkettenrisiko relevant für DD-Commercial (Bestandsrisiken, Vertragskonzentration). Management sollte in Präsentation erläutern, wie weit die Dual-Sourcing-Maßnahmen sind.

2. **"Solaris Industries: Expansionspläne in Nordamerika"**, industry-manager.de, 3. April 2024:

CEO Friedrich Grünwald kündigt Ausbau der US-Tochter (Solaris Distribution US Inc.) an; Investition in neue Lagerhaltung in Ohio. Investment-Budget: USD 8 Mio. \*Bewertung:\* Investment muss im Carve-out berücksichtigt werden: Wer trägt die Schulden? Ist die US-Tochter bereits in der Carve-out-Perimeter?

3. **"Exportkontrolle im Maschinenbau: Neue Anforderungen durch EU-Dual-Use-Verordnung"**, Compliance-Magazin, 22. August 2024:

Allgemeiner Branchenbericht; Solaris Industries AG wird als Beispiel für einen Hersteller antriebstechnischer Produkte mit potenziell Dual-Use-Relevanz genannt, ohne konkrete Vorwürfe.

\*Bewertung:\* Bestätigt Relevanz der Exportkontrollprüfung. Dr. Fuchs (Regulatory) hat bereits Prüfauftrag.

4. **Keine negativen Berichte** über Strafverfahren, Kartellverfahren, Produkthaftungsfälle oder Umweltschäden gefunden (Stand 10. Oktober 2024).

## 2.4 Produktportfolio und Webseite

Das Produktportfolio umfasst laut Webseite:

- **Baureihe PDS-500:** Präzisionsservomotoren (Nennmoment 10–200 Nm), eingesetzt in CNC-Bearbeitungszentren
- **Baureihe PDS-800:** Mehrachsige Antriebslösungen für kollaborative Roboter
- **Baureihe PDS-GreenDrive:** Energierückgewinnungssysteme für Pressen und Stanzenlinien (Markteinführung 2023)
- **Servicepaket S-Care:** Predictive-Maintenance-Vertrag; Laufzeit 3–5 Jahre; ca. 380 Kunden

Hauptkunden (aus öffentlichen Geschäftsberichten rekonstruiert): branchentypisch Automobil-Zulieferer und Werkzeugmaschinenhersteller. Keine Angaben zu Einzelkunden-Konzentrationen auf der Webseite.

\*Bewertung:\* PDS-GreenDrive (2023 lanciert) ist noch jung; Umsatzbeitrag unklar. S-Care-Verträge (Kundenbindung) sind für die Kaufpreisallokation und PMI relevant. Im VDR müssen sämtliche S-Care-Verträge und deren Change-of-Control-Klauseln geprüft werden.

## 2.5 Patente und Schutzrechte

**Quelle:** DPMA-Register (deutsches-patent- und markenamt.de), Espacenet (abgerufen 12. Oktober 2024)

Recherche auf Anmeldernamen "Solaris Industries", "Solaris AG", "Solaris GmbH":

- 14 eingetragene deutsche Patente (Klassen F16H, H02K, G05B) — letzte Anmeldung 2023
- 4 erteilte europäische Patente (EP) mit Benennung DE, FR, IT, GB
- 2 PCT-Anmeldungen (USA-Phase noch offen)
- Kein Hinweis auf anhängige Einspruchsverfahren (Stand DPMA-Register 12.10.2024)
- Markeneintragen: "PDS-GreenDrive" und "S-Care" als Wortmarken beim DPMA eingetragen

\*Bewertung:\* Schutzrechtsportfolio substanziell. Kritischer Punkt: IP-Rechte liegen laut Gesellschaftsstruktur noch bei der Holding (nicht bei der Target). Die IP-Übertragung ist Carve-out-Bedingung vor Closing. IP-DD durch Dr. Brandt muss Abtretungsketten prüfen.

## 2.6 Gerichtsverfahren

**Quelle:** Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP), Recherche über Justizportale Bayern und Sachsen, sowie manuelle Recherche LG Augsburg (Pressemitteilungen)

- Keine anhängigen Großverfahren mit Solaris Industries AG als Partei feststellbar.
- Unter HRB 14572: kein Insolvenzantrag, kein vorläufiger Insolvenzverwalter.
- Kleinverfahren (Mahnsachen) aus 2021/2022 — nach Angaben Creditreform erledigt.

\*Bewertung:\* Kein Litigation Red Flag auf Basis öffentlicher Quellen. Dennoch muss im DD-Fragebogen gezielt nach schwebenden Verfahren, Rückstellungen und Ansprüchen Dritter gefragt werden.

### 3. Zusammenfassung Risikoampeln

| Risikobereich                     | Ampel  | Kernbefund                                                       |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| Handelsregister / Jahresabschluss | ■ GELB | Jahresabschluss 2023 fehlt; Registereintrag Sept. 2024 unbekannt |
| Lieferkette                       | ■ GELB | Halbleiterabhängigkeit Taiwan; Dual Sourcing nicht abgeschlossen |
| Exportkontrolle / Dual-Use        | ■ GELB | Branchenrelevant; Detailprüfung noch offen                       |
| IP / Schutzrechte                 | ■ GELB | Substanzielles Portfolio, aber noch bei Holding                  |
| Litigation / Insolvenz            | ■ GRÜN | Keine belastbaren Hinweise                                       |
| Gerichtsverfahren                 | ■ GRÜN | Keine öffentlichen Verfahren                                     |
| US-Expansion / Investition        | ■ GELB | USD 8 Mio. Investment; Carve-out-Zuordnung prüfen                |

### 4. Offene Recherchepunkte

- [ ] Jahresabschluss 2023 aus Datenraum auswerten, sobald hochgeladen
- [ ] HRB-Eintrag 3. September 2024 (Änderung) im Detail abrufen
- [ ] Dual-Use-Klassifizierung der Produkte (Anhang IV EU-VO 2021/821) prüfen lassen
- [ ] US-Investment Ohio: Klärung ob Investition schon bilanziert und wie carve-out-abgegrenzt
- [ ] IP-Eigentümerstruktur (Holding vs. Target) vor Management Call konkretisieren

#### Anlagen:

- Anlage A: Druckexporte Bundesanzeiger (2022-Jahresabschluss) — [kanzleiintern]
- Anlage B: Creditreform-Auskunft 09.10.2024 — [kanzleiintern, Vertraulichkeit]
- Anlage C: LexisNexis Medienarchiv-Protokoll — [kanzleiintern]
- Anlage D: DPMA-Registerauszug Patente (14 Treffer) — [04\_datenraum/VDR]

**Datei:** 03\_teaser\_processdocs/nda\_markup\_bidder.md

# NDA Markup — Eagle Capital Partners (Buy-side Kommentare)

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** NDA-MARK-001/SIL

**Datum:** 10. Oktober 2024

**Verfasserin:** Katharina Pfeiffer, Senior Associate (Corporate)

**Adressat:** Dr. Markus Weidemann / Seller Counsel Dr. Bäumler

**Betreff:** Markierter NDA-Entwurf — Kommentare Eagle Capital Partners (ECP)

## 1. Überblick

Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen und Anmerkungen von Eagle Capital Partners (ECP / Käuferin) zum Entwurf der Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) des Finanzberaters (Meridian Corporate Finance GmbH, Stand 1. Oktober 2024) zusammengefasst. Die vollständigen redline-Änderungen sind im DOCX-Anhang enthalten.

## 2. Laufzeit der Vertraulichkeitspflicht

**Seller-Position (Entwurf):** 24 Monate ab Unterzeichnung.

**ECP-Forderung:** 36 Monate ab Unterzeichnung.

**Begründung ECP:** Da es sich um einen Carve-out mit komplexer Konzernstruktur handelt, sind die übermittelten Informationen (insbesondere Kundenlisten, Margenstrukturen, IP-Details) für die Dauer des gesamten Investitionszeitraums eines PE-Fonds von marktstrategischer Bedeutung. 24 Monate sind bei einem typischen Halte-Zeitraum von 5 Jahren unzureichend.

**Kanzlei-Einschätzung:** Aus Käufersicht vertretbar und marktüblich bei PE-Transaktionen mit umfangreichen Datenräumen. Kompromissposition: 30 Monate. Akzeptanzgrenze Seller: typischerweise 36 Monate nicht üblich, aber verhandelbar.

## 3. Permitted Recipients (Empfängerkreis)

**Seller-Position (Entwurf):** Beschränkung auf direkte Mitarbeiter des Bieters und namentlich benannte externe Berater.

**ECP-Forderung:** Erweiterung auf:

- Alle durch ECP für diese Transaktion mandatierten Rechts-, Steuer- und Finanzberater (ohne namentliche Nennung, aber unter Verschwiegenheitspflicht des Bieters)
- Co-Investoren und Dachfonds-Investoren, die im Rahmen des Commitmentprozesses zu informieren sind (unter eigenem NDA)
- Kreditgeber, die für die Transaktionsfinanzierung zu informieren sind (unter eigenem NDA)

**Begründung ECP:** Finanzierungsrunde erfordert Einbeziehung von 3–5 Banken; Co-Investoren-Struktur ist noch nicht finalisiert.



**Kanzlei-Einschätzung:** ECP-Position ist weitgehend marktüblich. Empfehlung: Seller-NDA-Pflicht für nachgelagerte Empfänger statt namentlicher Nennung aufnehmen; Logging-Pflicht (wer hat wann Zugang erhalten) im NDA verankern.

## 4. Non-Solicitation-Klausel

**Seller-Position (Entwurf):** 18 Monate Non-Solicitation für alle Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften; gilt für aktive Abwerbung und für die Annahme von Bewerbungen aus dem eigenen Interesse.

**ECP-Forderung:** Streichung der Non-Solicitation-Klausel vollständig; hilfsweise Einschränkung auf Key Management (Vorstand, Bereichsleiter) und Laufzeit 12 Monate.

**Begründung ECP:** Eine pauschale Non-Solicitation auf 920 Mitarbeiter ist zu weit und würde normale Personalmarktaktivitäten des Fonds blockieren (ECP betreibt weitere Portfolio-Unternehmen in derselben Branche). Allgemeine Stellenausschreibungen sollen ausgenommen sein.

**Kanzlei-Einschätzung:** ECP-Position ist marktüblich. Gegenvorschlag: Non-Solicitation nur für Vorstand, CFO, Bereichsleiter und namentlich gelistete Key Employees (ca. 15–20 Personen); Carve-out für allgemeine Ausschreibungen; Laufzeit 12 Monate.

## 5. Rückgabe und Löschung von Unterlagen

**Seller-Position (Entwurf):** Vollständige Rückgabe oder Löschung aller Unterlagen innerhalb von 10 Werktagen nach Beendigung des Prozesses oder Aufforderung.

**ECP-Forderung:** Ausnahme für gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflichten und regulatorische Compliance-Anforderungen (KWG, GwG, Compliance-Archivierungspflichten des Fonds). Frist verlängern auf 30 Tage.

**Kanzlei-Einschätzung:** ECP-Position ist marktüblich und sachlich geboten. Einschränkung: Aufbewahrung nur für den gesetzlich zwingend erforderlichen Mindestumfang; keine "goldene Brücke" für allgemeine Archivierung zu kommerziellen Zwecken.

## 6. Haftung / Schadenersatz

**Seller-Position (Entwurf):** Kein ausdrücklicher Haftungsausschluss; allgemeines Vertragsrecht gilt.

**ECP-Forderung:** Klarstellung, dass für eine etwaige Verletzung der Vertraulichkeitspflicht nur grob fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße haftungsauslösend sind; Haftungsbegrenzung auf EUR 5 Mio. für alle Ansprüche aus dem NDA.

**Kanzlei-Einschätzung:** Käuferseitige Haftungsbegrenzung ist unüblich; Seller wird voraussichtlich ablehnen. Kompromissvorschlag: keine Haftungsbegrenzung, aber ausdrückliche Klarstellung, dass Schadensersatz nur bei tatsächlichem nachgewiesenem Schaden fällig wird (kein Strafschadenersatz). Seller behält Unterlassungsanspruch ohne Schadensnachweis.

## 7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

**Seller-Position (Entwurf):** Deutsches Recht, LG München I.

**ECP-Forderung:** Deutsches Recht, LG Frankfurt am Main (Sitz ECP).

**Kanzlei-Einschätzung:** Frage des Gerichtsstands ist verhandelbar; kein materieller Unterschied.  
Empfehlung: Sitz der Gesellschaft (Augsburg → LG Augsburg) als neutralen Kompromiss anbieten.

## 8. Zusammenfassung Verhandlungspositionen

| Klausel              | Seller-Entwurf     | ECP-Forderung                                | Kanzlei-Empfehlung                     |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Laufzeit             | 24 Monate          | 36 Monate                                    | 30 Monate                              |
| Permitted Recipients | Benannte Personen  | Erweiterter Kreis (Berater, Co-Inv., Banken) | Erweiterter Kreis mit NDA-Kaskade      |
| Non-Solicitation     | Alle MA, 18 Monate | Keine / nur Key Man, 12 Monate               | Key Man-Liste, 12 Monate               |
| Rückgabe-Frist       | 10 Werktage        | 30 Tage                                      | 20 Werktage + gesetzl. Ausnahme        |
| Haftungsbegrenzung   | Nein               | EUR 5 Mio. Cap                               | Kein Cap, aber kein Strafschadenersatz |
| Gerichtsstand        | LG München I       | LG Frankfurt                                 | LG Augsburg (neutral)                  |

## 9. Nächste Schritte

- [ ] Markierten Entwurf (DOCX) an Seller Counsel Dr. Bäumler übermitteln (bis 11. Oktober 2024)
- [ ] Telefontermin mit Seller Counsel für NDA-Telefonat vereinbaren (Ziel: 15. Oktober 2024)
- [ ] Nach Einigung: finales NDA unterzeichnen (Ziel: 17. Oktober 2024)
- [ ] NDA im VDR unter 01\_Corporate ablegen und Zugang Phase 1 für ECP freischalten

### Anlagen:

- Anlage 1: NDA-Entwurf Seller (Ausgangsfassung, 1. Oktober 2024) — [kanzleiintern]
- Anlage 2: NDA-Markierung ECP (redline DOCX) — [03\_teaser\_processdocs/nda\_markup\_bidder.docx]

Datei: 03\_teaser\_processdocs/process\_letter\_draft.md

## Process Letter — Projekt Silberfalke (Phase 1 und Phase 2)

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** PL-001/SIL

**Datum:** 3. Oktober 2024

**Herausgeber:** Meridian Corporate Finance GmbH (Sell-side Advisor), Maximilianstraße 14, 80539 München

**Adressat:** Alle qualifizierten Bieter (je gesondert adressiert)

# PROCESS LETTER — STRUKTURIERTER BIETERPROZESS

**Transaktion: Erwerb der Solaris Industries AG (Sparte "Precision Drive Systems")**

## I. Einleitung

Meridian Corporate Finance GmbH (nachfolgend "Finanzberater") ist exklusiv durch die Solaris Familienholding AG (nachfolgend "Verkäuferin") beauftragt, den Verkauf der Solaris Industries AG (nachfolgend "Gesellschaft" oder "Target") im Wege eines strukturierten, zweiphasigen Bieterprozesses zu begleiten. Die Gesellschaft wird als Carve-out der Sparte "Precision Drive Systems" (PDS) aus dem Konzernverbund der Verkäuferin veräußert.

Dieser Process Letter beschreibt die Regeln, Fristen und Anforderungen des Bieterprozesses. Jeder Bieter, der an diesem Prozess teilnimmt, anerkennt die Verbindlichkeit dieser Regeln und verpflichtet sich zur Einhaltung der darin enthaltenen Vertraulichkeitsbestimmungen.

## II. Prozessüberblick

Der Bieterprozess ist in drei Phasen gegliedert:

### **Phase 1: Sondierungsphase (Teaser/NDA/indikatives Angebot)**

#### **Inhalt:**

- Unterzeichnung der Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) durch alle teilnehmenden Bieter
- Übergabe des Management Summary (Teaser) an unterzeichnende Bieter
- Management Call / Präsentation (ca. 60 Minuten, telefonisch oder Video; auf Anfrage)
- Abgabe des indikatives Angebots (Non-Binding Offer, "NBO")

**Frist Abgabe NBO:** 31. Oktober 2024, 17:00 Uhr MEZ

#### **Inhalt NBO (Mindestanforderungen):**

- Indikativer Kaufpreis (Bandbreite zulässig) auf Enterprise-Value-Basis (Debt-free/Cash-free, normalisiertes Working Capital)
- Vorgesehene Transaktionsstruktur (Share Deal / Asset Deal)
- Identifikation wesentlicher Annahmen
- Angaben zum Finanzierungsstand (Eigenkapital-Commitment-Brief oder vergleichbares Dokument)
- Beabsichtigte Bieterkonsortien (sofern zutreffend)
- Vorläufige Zeitvorstellung für Closing

**Auswahlkriterien Phase 1 → Phase 2:** Die Verkäuferin wählt nach Auswertung der NBOs diejenigen Bieter für Phase 2 aus, die das überzeugendste Preis-Leistungs-Profil und eine hinreichende Abschlussicherheit bieten. Es wird kein Anspruch auf Begründung der Nichtauswahl gewährt.

### **Phase 2: Due-Diligence-Phase (Datenraum, Q&A, Management Presentations)**

**Eröffnung Datenraum:** voraussichtlich 25. November 2024

#### **Inhalt:**

- Zugang zum Virtual Data Room (VDR, Plattform: Intralinks) für ausgewählte Bieter
- Management Presentations (2.–6. Dezember 2024 in Augsburg; je Bieter ca. 3 Stunden)
- Q&A-Prozess über das VDR-Q&A-Modul (schriftliche Fragen; Antworten innerhalb von 5 Werktagen)
- Expert Calls auf explizite Anfrage und nach Genehmigung durch Finanzberater
- Clean Room für besonders sensible Informationen (Exportkontrolle, Kundenmargendaten)

#### **Einschränkungen Datenraum:**

- Keine Fotografie, kein Download ohne Genehmigung
- Jede Bieter-Organisation erhält getrennte Zugangsdaten; Logging aller Zugriffe
- Weitergabe von Informationen an Dritte (außer Berater unter NDA) ist untersagt

**Frist Abgabe Binding Offer (BO):** 13. Januar 2025, 17:00 Uhr MEZ

#### **Inhalt BO (Mindestanforderungen):**

- Definitiver Kaufpreis (kein Korridor) oder Mechanismus zur Kaufpreisbestimmung (Locked Box / Completion Accounts mit klarer Baseline)
- Vollständig verhandeltes (oder markiertes) SPA-Entwurf
- Vollständiges Finanzierungspaket (Equity Commitment Letter, Debt Commitment Letter)
- Regulatory-Strategie (Fusionskontrolle, FDI, AWV)
- Keine nennenswerten Vorbehalte gegenüber den Datenrauminformationen (zu begründen)
- Benennung von mindestens zwei Ansprechpartnern auf Bieterseite mit Unterschriftsberechtigung

#### **Phase 3: Exklusivität, SPA-Verhandlung, Signing und Closing**

- Preferred Bidder Letter (PBL) voraussichtlich: 22. November 2024 (nach Phase 1), endgültig: ca. 20. Januar 2025 (nach BO)
- Exklusivitätsfenster: 4 Wochen
- SPA-Signing: ca. 28. Januar 2025
- Closing: nach Erfüllung aller Closing Conditions (insbesondere Regulatory Freigaben), ca. 31. März 2025

### **III. Vertraulichkeit**

Alle im Rahmen dieses Prozesses übermittelten Informationen (Teaser, VDR-Inhalte, Management Presentations) sind streng vertraulich im Sinne der unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarung. Die Vertraulichkeitspflicht gilt:

- Für eine Dauer von **24 Monaten** ab Unterzeichnung des NDA
- Für alle Personen, die auf Bieterseite Zugang zu den Informationen haben (Berater eingeschlossen, sofern diese kein eigenes NDA mit der Verkäuferin haben)
- Auch nach Abbruch des Prozesses oder Rückzug des Bieters

Eine Ansprache von Mitarbeitern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften außerhalb der im Prozess vorgesehenen Kontaktpunkte (Management Presentations, Expert Calls) ist untersagt (Non-Solicitation-Verpflichtung, Dauer 18 Monate).

## IV. Prozessregeln

1. **Alleiniger Ansprechpartner:** Sämtliche Kommunikation im Prozess ist ausschließlich über den Finanzberater (Meridian Corporate Finance GmbH) zu führen. Direktkontakte zur Verkäuferin oder zur Gesellschaft bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Genehmigung des Finanzberaters.
2. **Keine Parallelverhandlungen:** Bieter sind nicht berechtigt, parallel zum vorliegenden Prozess eigenständige Gespräche mit der Gesellschaft oder ihren Mitarbeitern zu führen.
3. **Kosten:** Jeder Bieter trägt seine eigenen Prozesskosten. Die Verkäuferin erstattet keine Kosten.
4. **Vorbehalt Abbruch:** Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, den Prozess jederzeit ohne Angabe von Gründen abzubrechen, zu verzögern oder zu ändern.
5. **Anwendbares Recht:** Dieser Process Letter und etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Prozess unterliegen deutschem Recht.

## V. Kontakt

> **Meridian Corporate Finance GmbH** > Ansprechpartner: Rolf Dinkelbach (Director M&A), Telefon: +49 89 123 456-10 > Clara Voigt (Analyst), Telefon: +49 89 123 456-11 > Alle Fragen bitte schriftlich per E-Mail, Antwortfrist 2 Werktage.

Datei: 04\_datenraum/clean\_room\_log.md

# Clean Room Log — Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** CR-LOG-001/SIL

**Version:** 1.2

**Datum:** 25. November 2024

**Verfasserin:** Sophie Maurer, Paralegal / Clean Room Manager

**Adressat:** Dr. Markus Weidemann, Dr. Sabine Roth

## 1. Zweck des Clean Rooms

Der Clean Room dient der kontrollierten Offenlegung besonders sensibler Datenraum-Dokumente, die (a) regulatorisch sensibel sind (Exportkontrollakten, Dual-Use-Klassifizierungen) oder (b) wirtschaftlich hochsensibel sind (Kundenmargendaten, Transferpreisdokumentation) und bei einem Scheitern des Deals dem Wettbewerb schaden könnten. Zugang zum Clean Room erhalten ausschließlich externe Berater (keine Unternehmensvertreter des Käufers), die eine gesonderte Clean Room Agreement unterzeichnet haben.

## 2. Clean Room Agreement

**Datum Unterzeichnung:** 22. November 2024

**Unterzeichnende Parteien:**

| Partei              | Unterzeichner                                | Datum      |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|
| Verkäuferin         | Rolf Dinkelbach (Meridian Corporate Finance) | 22.11.2024 |
| Buyer Legal Counsel | Dr. Markus Weidemann (MWK Rechtsanwälte)     | 22.11.2024 |
| Buyer Tax Counsel   | Dr. Sabine Roth (MWK Rechtsanwälte)          | 22.11.2024 |
| Buyer Regulatory    | Dr. Hans-Peter Fuchs (MWK Rechtsanwälte)     | 22.11.2024 |

**Clean Room-Berater auf Buy-side (gesamt):** 4 Personen

**Clean Room-Berater auf Sell-side (gesamt):** 2 Personen (Seller Counsel Dr. Bäumler + Assistent)

**Wesentliche Regeln der Clean Room Agreement:**

- Keine Weitergabe von Clean Room-Inhalten an Mitarbeiter oder Vertreter von Eagle Capital Partners
- Keine schriftlichen Zusammenfassungen, die einzelne Kunden oder Margen identifizierbar machen
- Zusammenfassungen aus dem Clean Room bedürfen der vorherigen Genehmigung durch Seller
- Löschpflicht bei Abbruch des Prozesses innerhalb von 5 Werktagen

### 3. Zugelassene Dokumente (Clean Room-Index)

| CR-ID  | Dokumenttitel                                                          | Kategorie     | Eingestellt am | Status                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|
| CR-001 | Exportkontrollklassifizierung<br>PDS-500 Serie<br>(Dual-Use Anhang IV) | Regulatorisch | 25.11.2024     | Freigegeben                                |
| CR-002 | BAFA-Voranfrage Exportgenehmigung 2023                                 | Regulatorisch | 25.11.2024     | Freigegeben                                |
| CR-003 | Kundenmargenliste Top-20<br>(anonymisiert je Kundenkategorie A/B/C)    | Kommerziell   | 25.11.2024     | Freigegeben                                |
| CR-004 | Transferpreisdokumentation<br>2022–2024<br>(Masterdatei + CbCR)        | Steuerlich    | 26.11.2024     | Freigegeben                                |
| CR-005 | Detaillierter Umsatzplan je Kunde (inkl. Jahresrabatte)                | Kommerziell   | 26.11.2024     | Ausstehend<br>(Seller-Freigabe noch offen) |

| CR-ID  | Dokumenttitel                              | Kategorie     | Eingestellt am | Status      |
|--------|--------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| CR-006 | Gutachten BAFA<br>Dual-Use-Einstufung 2024 | Regulatorisch | 27.11.2024     | Freigegeben |

## 4. Zugriffsprotokoll

| Datum      | Uhrzeit | Benutzer            | Dokument-ID | Aktion   | IP-Adresse |
|------------|---------|---------------------|-------------|----------|------------|
| 25.11.2024 | 09:12   | dr.weidemann@mwk.de | CR-001      | Download | 185.x.x.10 |
| 25.11.2024 | 09:14   | dr.fuchs@mwk.de     | CR-001      | View     | 185.x.x.10 |
| 25.11.2024 | 11:03   | dr.roth@mwk.de      | CR-004      | Download | 185.x.x.11 |
| 25.11.2024 | 11:48   | dr.roth@mwk.de      | CR-004      | View     | 185.x.x.11 |
| 26.11.2024 | 14:27   | dr.fuchs@mwk.de     | CR-002      | Download | 185.x.x.10 |
| 26.11.2024 | 14:55   | dr.weidemann@mwk.de | CR-003      | View     | 185.x.x.10 |
| 27.11.2024 | 10:10   | dr.fuchs@mwk.de     | CR-006      | Download | 185.x.x.10 |

## 5. Offene Punkte und Eskalationen

| Nr. | Sachverhalt                                                                             | Verantwortlich              | Status         | Deadline   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| 1   | CR-005<br>(Umsatzplan je Kunde):<br>Seller-Freigabe ausstehend                          | Seller Counsel<br>Dr. Bäuml | Ausstehend     | 29.11.2024 |
| 2   | Klärung: Welche Dokumente müssen nach Deal-Scheitern vernichtet werden?                 | Sophie Maurer               | In Bearbeitung | 30.11.2024 |
| 3   | Dual-Use-Gutachten CR-006: Dr. Fuchs bereitet Summary-Memo vor (zur Seller-Genehmigung) | Dr. Fuchs                   | In Bearbeitung | 02.12.2024 |

## 6. Datenschutz-Hinweis

Alle Daten im Clean Room, die personenbezogene Daten enthalten (z. B. Gehaltsstrukturen, Umsätze von Einzelpersonen in Kleinkunden-Kategorie), wurden vor Aufnahme in den Clean Room anonymisiert oder pseudonymisiert gemäß den Anforderungen der DSGVO (Art. 25 DSGVO, Privacy by Design). Seller Counsel hat bestätigt, dass die Anonymisierung regelkonform erfolgte.

Datei: 04\_datenraum/gap\_analysis\_erwartung.md

# Gap-Analyse Datenraum — Fehlende Unterlagen und Erwartungen

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: DR-GAP-001/SIL

Datum: 28. November 2024

Verfasserin: Sophie Maurer, Paralegal / Katharina Pfeiffer, Senior Associate

Adressat: Dr. Markus Weidemann / Seller Counsel Dr. Bäumler

Betreff: Gap-Analyse nach Sichtung des Virtual Data Room (Phase 2, Stand 28.11.2024)

## 1. Hintergrund

Nachdem Eagle Capital Partners (ECP) am 25. November 2024 Zugang zum Virtual Data Room Phase 2 erhalten hat, hat das DD-Team die vorhandenen Unterlagen gesichtet und mit dem erwarteten Dokumentenumfang (VDR-Index v1.0, übermittelt von Meridian am 18. November 2024) abgeglichen. Dieser Vermerk dokumentiert alle Lücken, die bis zum 28. November 2024 (Abend) festgestellt wurden, und nennt Deadlines und Eskalationspfade.

## 2. Kritische Fehlende Dokumente (Priorität HOCH — Closing-Blocker)

Diese Unterlagen sind für die Abgabe eines vollständigen Binding Offer oder für die Signing-/Closing-Bedingungen zwingend erforderlich:

| Nr.   | Fehlende Unterlage                                                          | Erwartetes VDR-Kapitel | Kommentar                                                                | Deadline                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| G-001 | Aktuelle notariell beglaubigte Gesellschaftsliste der Solaris Industries AG | 01_Corporate           | Letzter Eintrag HRB stammt aus 2022; aktuell benötigt (§ 67 Abs. 1 AktG) | 02.12.2024                  |
| G-002 | UBO-Nachweis Harald Grünwald-Konrad (Stamm II)                              | 01_Corporate/U BO      | Compliance-relevant; Sanctions-Screening hängt hieran                    | 21.10.2024 (**ÜBERFÄLLIG**) |



| Nr.   | Fehlende Unterlage                                                                       | Erwartetes VDR-Kapitel | Kommentar                                                                                                  | Deadline          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| G-003 | Hauptkundenvertrag Kunde A (vollständig inkl. aller Anlagen)                             | 03_Commercial          | Nur Head Sheet vorhanden; Anhänge fehlen; Change-of-Control-Klausel ist wesentlich                         | 04.12.2024        |
| G-004 | IP-Abtretungsvertrag Gründer Grünwald (2018) — Übertragung Kernpatente                   | 06_IP                  | Kernpatente sollen 2018 von Gründer persönlich auf Holding übertragen worden sein; Abtretungsurkunde fehlt | 04.12.2024        |
| G-005 | Notarieller Ausgliederungsvertrag Solaris Service GmbH (Carve-out-Vorbereitungsmaßnahme) | 01_Corporate           | Ausgliederung soll bis Signing abgeschlossen sein; Entwurf ausstehend                                      | 10.12.2024        |
| G-006 | Jahresabschluss 2023 (Solaris Industries AG, geprüft)                                    | 02_Financial           | Noch nicht vorhanden; gesetzliche Frist abgelaufen                                                         | <b>**SOFORT**</b> |

### 3. Wichtige Fehlende Dokumente (Priorität MITTEL — DD-relevant)

| Nr.   | Fehlende Unterlage                                           | Erwartetes VDR-Kapitel | Kommentar                                                         | Deadline   |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| G-007 | Vollständige Arbeitnehmerüberlassungsverträge (Leiharbeiter) | 05_Employment          | Nur Liste, keine Verträge; relevant für Betriebsübergang          | 06.12.2024 |
| G-008 | Exportgenehmigungen 2022–2024 (soweit erteilt)               | 07_Regulatory          | Hinweise auf BAFA-Anträge aus CR; offizielle Genehmigungen fehlen | 06.12.2024 |
| G-009 | Leasingverträge Produktionsstandorte Augsburg und Gera       | 08_Real_Estate         | Nur kurze Vertragsübersichten vorhanden                           | 06.12.2024 |

| Nr.   | Fehlende Unterlage                                                       | Erwartetes VDR-Kapitel | Kommentar                                                  | Deadline   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| G-010 | Vollständige Steuerbescheide 2019–2023                                   | 04_Tax                 | 2020 und 2021 fehlen; 2023 ausstehend                      | 10.12.2024 |
| G-011 | Transferpreisdokumentation (Masterdatei)                                 | CR-004 (Clean Room)    | Eingestellt im CR; Lesbarkeit prüfen (verschlüsseltes PDF) | 29.11.2024 |
| G-012 | Betriebsvereinbarungen (vollständig)                                     | 05_Employment          | 3 von 7 vorhanden; 4 fehlen                                | 06.12.2024 |
| G-013 | Geschäftsführer-Anstellungsverträge Tochtergesellschaften (IT, Singapur) | 05_Employment          | Nicht enthalten                                            | 06.12.2024 |

#### 4. Geringe Dringlichkeit (Priorität NIEDRIG — vollständiges Bild)

| Nr.   | Fehlende Unterlage                          | Erwartetes VDR-Kapitel | Deadline   |
|-------|---------------------------------------------|------------------------|------------|
| G-014 | Protokolle Aufsichtsratssitzungen 2020–2023 | 01_Corporate           | 15.12.2024 |
| G-015 | Versicherungspolizen (vollständig)          | 09_Insurance           | 15.12.2024 |
| G-016 | Kundenzufriedenheitsberichte / NPS-Daten    | 03_Commercial          | 15.12.2024 |
| G-017 | Kapitalflussrechnung 2022 (ergänzend)       | 02_Financial           | 10.12.2024 |
| G-018 | Aktueller Stellenplan / Organigramm         | 05_Employment          | 10.12.2024 |

#### 5. Eskalation und Kommunikation

- **Überfällige Punkte (G-002):** Nochmaliges schriftliches Reminder an Seller Counsel Dr. Bäumler per E-Mail am 28.11.2024. Fristsetzung auf 02.12.2024; bei weiterer Nicht-Erfüllung: Eskalation an Finanzberater Meridian.
- **G-006 (Jahresabschluss 2023):** Käuferin kann kein finales Angebot ohne Jahresabschluss 2023 abgeben. Ohne diesen muss die Bindende-Angebots-Frist um 14 Tage verschoben werden. Käuferin wird Finanzberater offiziell hierüber in Kenntnis setzen.

- **G-003 (Hauptkundenvertrag A vollständig):** Aktuell können weder der Change-of-Control-Consent noch die Restlaufzeit verlässlich bewertet werden. DD-Bewertung ist bis zur Vorlage vorläufig.

## 6. Gesamtbewertung Datenraum-Vollständigkeit

| Kapitel        | Vollständigkeit | Kommentar                                                  |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 01 Corporate   | 60 %            | Gesellschafterliste, UBO, Ausgliederungsvertrag fehlen     |
| 02 Financial   | 50 %            | JA 2023 fehlt; 2020/2021 Steuerbescheide fehlen            |
| 03 Commercial  | 75 %            | Hauptkundenvertrag A unvollständig                         |
| 04 Tax         | 70 %            | Transferpreisdokumentation im CR; Bescheide fehlen         |
| 05 Employment  | 65 %            | Mehrere Betriebsvereinbarungen, Anstellungsverträge fehlen |
| 06 IP          | 40 %            | IP-Abtretungsvertrag 2018 fehlt; kritisch                  |
| 07 Regulatory  | 55 %            | Exportgenehmigungen fehlen                                 |
| 08 Real Estate | 70 %            | Leasingverträge unvollständig                              |
| Clean Room     | 83 %            | CR-005 ausstehend                                          |

**Gesamtdatenraum-Vollständigkeit: ca. 63 % — UNZUREICHEND für Binding Offer.**

Datei: 04\_datenraum/vdr\_index\_phase2.md

## Vorschau: vdr\_index\_phase2

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.  
MWK/2024/SIL-001 | STRENG VERTRAULICH

### Virtual Data Room — Index Phase 2

Projekt Silberfalke | Zielgesellschaft: Solaris Industries AG | Stand: 28. November 2024

Plattform: Intralinks VDRPro | Zugang: Eagle Capital Partners Deal Team + Berater

#### Legende

| Kürzel  | Bedeutung                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| CR      | Nur im Clean Room verfügbar (separate Zugangsberechtigung erforderlich) |
| FEHLT   | Dokument laut VDR-Index erwartet, aber nicht hochgeladen                |
| UNVOLL. | Dokument hochgeladen, aber unvollständig (Anlagen fehlen o.ä.)          |
| OK      | Dokument vollständig und geprüft                                        |

| Kürzel   | Bedeutung                                        |
|----------|--------------------------------------------------|
| VERALTET | Ältere Version vorhanden; aktuelle Version fehlt |

## Kapitel 01 — Corporate / Gesellschaft

| VDR-ID | Dokumenttitel                               | Typ       | Status   | Gap-Ref. |
|--------|---------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1      | HRB-Auszug Solaris Industries AG (2024)     | Register  | OK       |          |
| 2      | Gesellschafterliste 2022 (notariell)        | Corporate | VERALTET | G-001    |
| 3      | Satzung Solaris Industries AG               | Corporate | OK       |          |
| 4      | AR-Protokoll Q3 2024                        | Corporate | OK       |          |
| 5      | UBO Stamm I Grünwald                        | Corporate | OK       |          |
| 6      | UBO Stamm II Grünwald-Konrad                | Corporate | FEHLT    | G-002    |
| 7      | Ausgliederungsertrag Service GmbH (Entwurf) | Corporate | FEHLT    | G-005    |

## Kapitel 02 — Finanzen / Jahresabschlüsse

| VDR-ID | Dokumenttitel                  | Typ       | Status | Gap-Ref. |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|----------|
| 8      | Jahresabschluss 2022 (geprüft) | Financial | OK     |          |
| 9      | Jahresabschluss 2021 (geprüft) | Financial | OK     |          |
| 10     | Jahresabschluss 2023 (geprüft) | Financial | FEHLT  | G-006    |
| 11     | BWA 2024 YTD (Jan–Sep)         | Financial | OK     |          |
| 12     | Treasury Policy                | Financial | OK     |          |

## Kapitel 03 — Commercial / Verträge

| VDR-ID | Dokumenttitel                            | Typ        | Status  | Gap-Ref. |
|--------|------------------------------------------|------------|---------|----------|
| 13     | Rahmenvertrag C-001 Kunde A (Head Sheet) | Commercial | UNVOLL. | G-003    |
| 14     | Rahmenvertrag C-001 Kunde A (Anlagen)    | Commercial | FEHLT   | G-003    |

| VDR-ID | Dokumenttitel                                | Typ        | Status | Gap-Ref. |
|--------|----------------------------------------------|------------|--------|----------|
| 15     | Rahmenvertrag<br>C-002 Kunde B<br>(komplett) | Commercial | OK     |          |
| 16     | Rahmenvertrag<br>C-003 Kunde C<br>(komplett) | Commercial | OK     |          |
| 17     | Kundenliste<br>Top-20 (Excel)                | Commercial | OK     |          |
| 18     | Mustervertrag<br>S-Care<br>Servicevertrag    | Commercial | OK     |          |

## Kapitel 04 — Steuern

| VDR-ID | Dokumenttitel                                  | Typ | Status | Gap-Ref. |
|--------|------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| 19     | Steuerbescheid<br>2022                         | Tax | OK     |          |
| 20     | Steuerbescheid<br>2023                         | Tax | FEHLT  | G-010    |
| 21     | Steuerbescheid<br>2020                         | Tax | FEHLT  | G-010    |
| 22     | Umwandlungsve<br>rtrag 2024<br>(Verschmelzung) | Tax | OK     |          |

## Kapitel 05 — Regulatory / Exportkontrolle

| VDR-ID | Dokumenttitel                                     | Typ        | Status     | Gap-Ref. |
|--------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 23     | Exportkontrollkla<br>ssifizierung<br>PDS-500 (CR) | Regulatory | OK (CR)    |          |
| 24     | BAFA-Voranfrag<br>e 2023 (CR)                     | Regulatory | OK (CR)    |          |
| 25     | Exportgenehmig<br>ung 2022 (CR)                   | Regulatory | FEHLT (CR) | G-008    |
| 26     | BAFA-Gutachten<br>Dual-Use 2024<br>(CR)           | Regulatory | OK (CR)    |          |

## Kapitel 06 — Intellectual Property

| VDR-ID | Dokumenttitel                              | Typ | Status | Gap-Ref. |
|--------|--------------------------------------------|-----|--------|----------|
| 27     | Patentliste<br>DPMA (Excel,<br>Stand 2024) | IP  | OK     |          |

| VDR-ID | Dokumenttitel                      | Typ | Status | Gap-Ref. |
|--------|------------------------------------|-----|--------|----------|
| 28     | Europäische Patente — Zertifikate  | IP  | OK     |          |
| 29     | IP-Abtretungsvertrag Grünwald 2018 | IP  | FEHLT  | G-004    |
| 30     | Markeneintragung PDS-GreenDrive    | IP  | OK     |          |
| 31     | Markeneintragung S-Care            | IP  | OK     |          |

## Kapitel 07 — Employment / Personal

| VDR-ID | Dokumenttitel                        | Typ        | Status | Gap-Ref. |
|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------|
| 32     | Organigramm 2024                     | Employment | FEHLT  | G-018    |
| 33     | Betriebsvereinbarung 1 (Arbeitszeit) | Employment | OK     |          |
| 34     | Betriebsvereinbarung 2 (Homeoffice)  | Employment | OK     |          |
| 35     | Betriebsvereinbarung 3 (Entgelt)     | Employment | OK     |          |
| 36     | Betriebsvereinbarungen 4–7           | Employment | FEHLT  | G-012    |
| 37     | Anstellungsvertrag CEO               | Employment | OK     |          |
| 38     | Anstellungsvertrag CFO               | Employment | OK     |          |

## Gesamtübersicht Vollständigkeit

| Kapitel                  | Vollständigkeit (%) | Kommentar                                         |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 01 Corporate             | 60 %                | Gesellschafterliste, UBO II, Ausgliederung fehlen |
| 02 Financial             | 50 %                | JA 2023 und Steuerbescheide fehlen                |
| 03 Commercial            | 75 %                | Kunde A Anlagen unvollständig                     |
| 04 Tax                   | 70 %                | Steuerbescheide 2020/2023 fehlen                  |
| 05 Regulatory (inkl. CR) | 55 %                | Exportgenehmigungen fehlen                        |

| Kapitel       | Vollständigkeit (%) | Kommentar                                      |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 06 IP         | 40 %                | IP-Abtretung 2018 kritisch fehlend             |
| 07 Employment | 65 %                | Betriebsvereinbarungen 4–7, Organigramm fehlen |
| GESAMT        | ca. 63 %            | Unzureichend für Binding Offer                 |

Datei: 05\_due\_diligence/dd\_report\_cover\_executive\_summary.md

Vorschau: dd\_report\_cover\_executive\_summary

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.

LEGAL DUE DILIGENCE REPORT

Solaris Industries AG — Sparte Precision Drive Systems

Projekt Silberfalke

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Mandantin        | Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main |
| Zielgesellschaft | Solaris Industries AG, Augsburg (Sparte PDS)            |
| Aktenzeichen     | MWK/2024/SIL-001                                        |
| Berichtsdatum    | 18. Dezember 2024 (Interim Report)                      |
| Version          | Interim 1.0 — streng vertraulich                        |
| Erstellt durch   | MWK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB        |
| Federführung     | Dr. Markus Weidemann, Partner                           |

STRENG VERTRAULICH — Nur für den internen Gebrauch der Mandantin und ihrer Berater

Executive Summary

Das vorliegende Legal Due Diligence Interim Report (Stand: 18. Dezember 2024) fasst die wesentlichen Befunde aus der Prüfung der Solaris Industries AG und des Carve-out-Perimeters (Sparte Precision Drive Systems, nachfolgend "PDS") zusammen. Die Due Diligence wurde auf der Grundlage des Virtual Data Room (Intralinks, Phase 2, eröffnet am 25. November 2024) sowie der Management Presentation vom 4. Dezember 2024 und mehrerer Expert Calls durchgeführt.

1. Gesamtbewertung

Die Transaktion ist grundsätzlich durchführbar. Die Gesellschaft verfügt über ein solides operatives Fundament, ein substanzielles IP-Portfolio und langfristige Kundenbeziehungen. Es wurden jedoch drei wesentliche Befunde (Red Flags) mit hoher Priorität identifiziert, die vor Signing durch vertragliche Maßnahmen adressiert werden müssen:

| Nr.    | Befund                                                             | Schweregrad | SPA-Maßnahme                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| RF-001 | Change-of-Control-Klausel Rahmenvertrag Kunde A (EUR 28 Mio. p.a.) | HOCH        | Closing Condition: Waiver Kunde A; Escrow EUR 12 Mio. |

| Nr.    | Befund                                                                                  | Schweregrad | SPA-Maßnahme                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| RF-002 | Exportkontrollverstoß:<br>PDS-800-Lieferungen<br>nach Singapur ohne<br>BAFA-Genehmigung | HOCH        | Regulatory Indemnity;<br>Pre-Closing<br>Remediation;<br>Selbstanzeige BAFA |
| RF-003 | IP-Abtretungsvertrag<br>Gründer Grünwald<br>(2018) nicht vorhanden                      | HOCH        | Closing Condition:<br>Vorlage Original;<br>Garantie Eigentum               |
| RF-004 | Liquiditätslage Solaris<br>Distribution Italia S.r.l.                                   | MITTEL      | Closing Condition;<br>Perimeter-Option                                     |
| RF-005 | Umwandlung 2024 / §<br>8c KStG<br>Verlustvorträge EUR 12<br>Mio.                        | MITTEL      | Tax Covenant +<br>Steuerfreistellung                                       |

## 2. Datenraum-Vollständigkeit

Der Datenraum ist zum Berichtsdatum zu ca. 63 % vollständig. Kritische fehlende Dokumente (insbesondere der Jahresabschluss 2023, die vollständige Gesellschafterliste und der IP-Abtretungsvertrag) wurden in der Gap-Analyse (04\_datenraum/gap\_analysis\_erwartung.md) dokumentiert und mit Fristen beim Seller angemahnt. Für ein finales Binding Offer ist ein Datenraum-Vollständigkeitsgrad von mindestens 90 % zu fordern.

## 3. Verfahrensstand und nächste Schritte

Bis zum geplanten Binding-Offer-Termin (13. Januar 2025) sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Vorlage Jahresabschluss 2023 (kritisch für Kaufpreismechanismus Locked Box)

Consent-Einholung Kunde A (RF-001)

Vorlage IP-Abtretungsvertrag 2018 (RF-003)

BAFA-Selbstanzeige Exportkontrolle einleiten (RF-002)

Ausgliederung Solaris Service GmbH abschließen (Eintragung HR bis 10.01.2025)

Finales SPA-Markup und Disclosure-Schedule-Verhandlung (8.–13. Januar 2025)

Datei: 05\_due\_diligence/dd\_scope\_materiality.md

# Due Diligence Scope und Materialitätsschwellen — Projekt Silberfalte

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** DD-SCOPE-001/SIL

**Datum:** 11. Oktober 2024

**Verfasser:** Dr. Markus Weidemann, Partner

**Adressat:** Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (z.Hd. Felix Brandl, Managing Director)



## 1. Einleitung und Auftrag

Das Deal Team von MWK Rechtsanwälte führt auf Anforderung von Eagle Capital Partners (nachfolgend "ECP" oder "Mandant") eine Legal Due Diligence (Legal DD) und eine Tax Due Diligence (Tax DD) der Solaris Industries AG und der Carve-out-Perimeter durch. Dieses Memo beschreibt den vereinbarten Prüfungsumfang (Scope), die anwendbaren Materialitätsschwellen sowie die Einteilung in Workstreams und die jeweilige Teambesetzung.

## 2. Prüfungsgegenstand (Scope)

### 2.1 In-Scope (Rechtliche und steuerliche Prüfung)

Die DD umfasst die folgenden Einheiten:

| Einheit                                  | Rechtsform | Sitz           | In Scope                              |
|------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|
| Solaris Industries AG                    | AG         | Augsburg       | Vollständig                           |
| Solaris Service GmbH                     | GmbH       | Augsburg       | Vollständig (Carve-out)               |
| Solaris Distribution Italia S.r.l.       | S.r.l.     | Mailand (IT)   | Beschränkt (Red Flag / Local Counsel) |
| Solaris Distribution US Inc.             | C-Corp     | Delaware (USA) | Beschränkt (US Tax / Local Counsel)   |
| Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd. | Pte. Ltd.  | Singapur       | Beschränkt (Local Counsel)            |

Local Counsel wurden bereits angefragt: Morano & Associati (Mailand), Baker & Wilson LLP (New York), Tan, Lim & Partners (Singapur).

### 2.2 Out of Scope

- Bereiche der Solaris Familienholding AG, die nicht zum PDS-Carve-out gehören
- Commercial Due Diligence (wird durch McKinsey & Company, Düsseldorf, durchgeführt)
- Financial Due Diligence (wird durch Alvarez & Marsal, Frankfurt, durchgeführt)
- Environmental / Technical DD (wird durch TÜV Süd beauftragt; separater Auftrag)

## 3. Materialitätsschwellen

Für diese Transaktion gelten die folgenden Schwellenwerte, die mit ECP am 10. Oktober 2024 telefonisch abgestimmt wurden:

| Kategorie               | Schwellenwert | Erläuterung                                                                        |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Materialität | EUR 250.000   | Einzelner Sachverhalt, der den Kaufpreis oder das Risikoprofil beeinflussen könnte |
| Red Flag (High Risk)    | EUR 1.000.000 | Sachverhalte, die sofort ECP und dem Finanzberater zu melden sind                  |

| Kategorie                         | Schwellenwert  | Erläuterung                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Closing-Blocker                   | Qualitativ     | Sachverhalte, die einen Deal-Abschluss verhindern würden (z. B. fehlende behördliche Genehmigungen, Sanktionstreffer, Insolvenzantrag) |
| Garantieverletzung (SPA-relevant) | EUR 100.000    | Sachverhalte, die unter eine Garantie des SPA fallen und den Garantieschwellenwert überschreiten                                       |
| Freistellungsklausel              | Keine Schwelle | Bekannte, identifizierte Risiken werden als Freistellungen im SPA behandelt (unabhängig von der Höhe)                                  |

## 4. Workstreams und Teambesetzung

### 4.1 Corporate / Gesellschaftsrecht

#### Prüfungsschwerpunkte:

- Gründungsunterlagen, Satzung, HRB-Eintragungen (Solaris Industries AG, Service GmbH)
- Gesellschafterstruktur, UBO-Nachweis, Minderheitsrechte (5,3 % Splitterminderheit)
- Ausgliederungsvertrag (Carve-out Vorbereitungsmaßnahme): Rechtmäßigkeit, Vollständigkeit
- Gesellschafterbeschlüsse und Aufsichtsratsprotokolle (insb. Transaktionsgenehmigung)
- Tochtergesellschaften: Gründungsurkunden, Anteilsübertragbarkeit (lokales Recht)

**Team:** Katharina Pfeiffer (Lead), Tim Berger (Support)

### 4.2 Commercial / Vertragsrecht

#### Prüfungsschwerpunkte:

- Top-20-Kundenverträge (Change-of-Control, Laufzeit, Exklusivität, Haftungsobergrenzen)
- Wesentliche Lieferantenverträge (Halbleiter-Lieferanten, Logistik)
- S-Care-Servicevertragsportfolio (Laufzeiten, Kündigungsrechte)
- TSA-Entwürfe (IT, HR, Treasury, Versicherung) — Vollständigkeit, Marktüblichkeit
- Kartellrechtliche Aspekte (Ausschließlichkeits-, Preisbindungsklauseln)

**Team:** Katharina Pfeiffer (Lead), extern: Wirtschaftsjurist Auftragspartner

### 4.3 Employment / Arbeitsrecht

#### Prüfungsschwerpunkte:

- Betriebsübergang (§ 613a BGB): Klassifizierung Asset vs. Share Deal; Widerspruchsrecht
- Betriebsvereinbarungen: Vollständigkeit, Schutzzweck, Betriebsratsanhörung
- Schlüsselmitarbeiter: Sonderkündigungsschutz, Retention-Klauseln, Non-Compete
- Leiharbeiternehmer: Vertragsverhältnisse, Equal-Pay-Risiken

- Konzerninterner Personalservice: Kündigungsfristen, Überleitung

**Team:** Fabian Köhler (Lead), Assistenz durch Employment-Assistent

#### **4.4 Intellectual Property / IT**

##### **Prüfungsschwerpunkte:**

- Eigentumsstruktur IP (Patente, Marken): Wer ist eingetragener Eigentümer?
- IP-Abtretungsvertrag 2018 (Gründer → Holding): Gültigkeit, Vollständigkeit, Registrierung
- Software-Lizenzkette (Open-Source-Compliance, Third-Party-Lizenzen)
- IT-Sicherheitsrisiken, DSGVO-Compliance, Datenschutzaudit

**Team:** Dr. Lena Brandt (Lead), IT-Security-Berater (extern)

#### **4.5 Regulatory / Exportkontrolle / FDI**

##### **Prüfungsschwerpunkte:**

- Dual-Use-Klassifizierung der Produktbaureihen PDS-500 und PDS-800
- BAFA-Genehmigungen: Vorlage und Gültigkeit; offene Anträge
- AWV-Meldepflicht (§ 55 AWV): Einschlägigkeit, Anmeldestrategie
- FDI-Screening: USA (CFIUS), Singapore (keine Meldepflicht erwartet)
- Fusionskontrolle DE: §§ 35 ff. GWB (voraussichtlich anmeldepflichtig)

**Team:** Dr. Hans-Peter Fuchs (Lead)

#### **4.6 Tax**

##### **Prüfungsschwerpunkte:**

- Umwandlung 2024: Rückwirkungszeitraum, steuerliche Bemessungsgrundlage, latente Steuern
- § 8c KStG: Auswirkung des Beteiligungserwerbs auf Verlustvorträge (ca. EUR 12 Mio.)
- Transferpreisdokumentation: Vollständigkeit Masterfile/CbCR, Verrechnungspreisrisiken
- US-Tax: Check-the-Box-Klassifizierung US Inc.; potenzielle GILTI-Problematik
- Umsatzsteuer: Organschaft bestehend? Auswirkungen auf Carve-out?
- Freistellungsklausel SPA: Welche Steuerrisiken müssen freigestellt werden?

**Team:** Dr. Sabine Roth (Lead), US-Tax-Berater (Baker & Wilson LLP New York)

#### **4.7 Litigation / Streitigkeiten**

##### **Prüfungsschwerpunkte:**

- Alle schwebenden oder drohenden Rechtsstreitigkeiten > EUR 100.000
- Behördenverfahren, Kartelluntersuchungen
- Produkthaftungsansprüche / Rückrufaktionen
- Garantieansprüche Dritter

**Team:** Tim Berger (Lead)

## **5. Berichterstattung**

| Bericht                    | Format              | Empfänger                | Frist                   |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Red Flag Summary (laufend) | E-Mail / Kurzmemo   | ECP (Felix Brandl)       | Innerhalb 24h nach Fund |
| Interim DD Report          | DOCX                | ECP + Finanzberater      | 20. Dezember 2024       |
| Finaler DD Report          | DOCX + Präsentation | ECP + Finanzberater      | 10. Januar 2025         |
| Tax DD Memo                | DOCX                | ECP + Tax Advisor<br>ECP | 13. Januar 2025         |

## 6. Abstimmungsprozess mit ECP

- Wöchentlicher Status-Call: Montags 09:00–09:30 Uhr (Teams)
- Eskalationsweg: Dr. Weidemann → Felix Brandl (ECP); bei Closing-Blockern sofortige Kontaktaufnahme
- SPA-Implicationen: DD-Team liefert für jeden Red Flag eine standardisierte SPA-Impact-Karte (Garantievorschlag oder Freistellungsempfehlung)

Datei: 05\_due\_diligence/red\_flag\_findings.md

## Red Flag Findings — Projekt Silberfalte

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** DD-RF-001/SIL

**Version:** 2.1 (Stand: 15. Dezember 2024)

**Verfasser:** Dr. Markus Weidemann, Katharina Pfeiffer, Dr. Sabine Roth, Dr. Hans-Peter Fuchs

**Adressat:** Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (Felix Brandl, Managing Director)

**Klassifizierung:** Streng vertraulich

### Vorbemerkung

Dieser Vermerk enthält eine laufend aktualisierte Liste der im Rahmen der Legal und Tax Due Diligence der Solaris Industries AG identifizierten wesentlichen Befunde (Red Flags). Befunde werden nach Schweregrad eingestuft. Die Nummerierung ist fortlaufend; abgeschlossene Befunde werden als "Erledigt" gekennzeichnet, nicht gelöscht.

#### Schweregrad-Skala:

- **■ HOCH:** Potenzieller Closing-Blocker oder Befund > EUR 1 Mio.
- **■ MITTEL:** Materialitätsschwelle EUR 250.000–1 Mio.; verhandlungssensibel
- **■ GERING:** Unter Materialitätsschwelle; für Vollständigkeit dokumentiert

### Red Flag 1 — Change-of-Control Clause Kunde A

**Schweregrad:** ■ HOCH

**Workstream:** Commercial

**Identifiziert am:** 29. November 2024

**Verantwortlich:** Katharina Pfeiffer

### **Befund**

Im Hauptliefervertrag mit Kunde A (Rahmenvertrag Nr. C-001, Laufzeit bis 31. Dezember 2026) findet sich in § 16 Abs. 3 eine explizite Change-of-Control-Klausel. Diese gibt Kunde A das Recht, den Vertrag mit einer Frist von 90 Tagen außerordentlich zu kündigen, wenn an der Verkäuferin, der Gesellschaft oder einer ihrer wesentlichen Tochtergesellschaften eine "wesentliche Veränderung der Eigentümerstruktur" stattfindet. Der Begriff "wesentliche Veränderung" ist nicht legal definiert; der Vertrag enthält keinen Schwellenwert (keine > 50 %-Regel o.ä.), was eine extensive Auslegung durch Kunde A ermöglicht.

### **Wirtschaftliche Bedeutung**

Kunde A ist der umsatzstärkste Einzelkunde der Gesellschaft. Aus der Kundenmargenliste (Clean Room CR-003) ergibt sich ein Umsatzbeitrag von ca. EUR 28 Mio. p.a. (ca. 13 % des Gesamtumsatzes). EBITDA-Beitrag: ca. EUR 5,6 Mio. Eine vollständige Kündigung durch Kunde A würde das bereinigte EBITDA um ca. 14,7 % reduzieren und wäre kaufpreisrelevant.

### **SPA-Implicationen**

- **Garantie-Option:** Seller garantiert, dass Kunde-A-Vertrag nicht gekündigt ist und Seller keine Kenntnis von Kündigungsabsicht hat (Knowledge-Qualifier erforderlich).
- **Closing-Bedingung:** ECP könnte als Closing Condition verlangen, dass vor Closing ein schriftlicher Consent/Waiver von Kunde A vorliegt (Zustimmung zur Übertragung).
- **Preisanpassung:** Alternativ: Kaufpreisabschlag oder Escrow-Einbehalt (EUR 10–15 Mio.) bis Kundenbeziehung nachweislich erhalten.

### **Status**

Seller Counsel wurde mit Schreiben vom 1. Dezember 2024 aufgefordert, unverzüglich Kontakt mit Kunde A aufzunehmen und einen Waiver/Consent-Entwurf vorzubereiten. Antwort ausstehend.

## **Red Flag 2 — Exportkontrolle / Dual-Use**

**Schweregrad:** ■ HOCH

**Workstream:** Regulatory

**Identifiziert am:** 27. November 2024

**Verantwortlich:** Dr. Hans-Peter Fuchs

### **Befund**

Die Prüfung des BAFA-Gutachtens (CR-006) und der Exportkontrollklassifizierungen (CR-001) hat ergeben, dass die Baureihe PDS-800 (Mehrachsiges Antriebslösungen für kollaborative Roboter) unter Position 2B001 der EU-Dual-Use-Liste (Anhang I zur Verordnung (EU) 2021/821) fällt. Für Exporte in Drittländer (USA, Singapur, VR China) sind Einzelgenehmigungen des BAFA erforderlich.

Die Recherche im Datenraum ergab, dass für Lieferungen der PDS-800-Serie nach Singapur in den Jahren 2022 und 2023 keine BAFA-Genehmigungen vorliegen. Die Gesellschaft hat nach eigener Aussage (Management Call 5. Dezember 2024) auf die Allgemeine Genehmigung AGO 001 vertraut, ohne zu prüfen, ob Singapur als Empfängerland ausgeschlossen ist.

## Wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung

Verstoß gegen § 18 AWG i.V.m. § 33 AWV und Art. 3 Dual-Use-Verordnung. Potenzielle Bußgelder: bis zu EUR 500.000 je Einzelverstoß (§ 19 AWG); bei wiederholten Verstößen oder vorsätzlichem Handeln drohen strafrechtliche Folgen (§ 17 AWG). Exportlizenz-Entzug wäre für das Geschäftsmodell existenzbedrohend.

## SPA-Implikationen

- **Freistellung:** Seller muss alle Ansprüche und Bußgelder aus Exportkontrollverstößen vor dem Closing freistellen.
- **Garantie:** Seller garantiert vollständige Compliance mit Exportkontrollrecht ab einem festgelegten Stichtag.
- **Pre-Closing Remediation:** Seller beauftragt bis Signing externen BAFA-Beauftragten zur Nachholung der Anmeldungen; Ergebnis als Closing Condition.

## Status

Dr. Fuchs hat Gespräch mit BAFA-Referat B1 initiiert (Selbstanzeige erwogen). Intern: ECP wurde per separatem Red-Flag-Memo (RF-002, 1. Dezember 2024) informiert.

## Red Flag 3 — IP-Abtretungsvertrag Gründer 2018

**Schweregrad:** ■ HOCH

**Workstream:** IP

**Identifiziert am:** 28. November 2024

**Verantwortlich:** Dr. Lena Brandt

## Befund

Im DPMA-Register sind 14 Patente auf die Solaris Industries AG (HRB 14572) eingetragen. Nach Aussage des Managements wurden alle Kernpatente im Jahr 2018 von Friedrich Grünwald persönlich (Miterfinder und damaliger Alleingesellschafter) auf die Gesellschaft übertragen. Der entsprechende Abtretungsvertrag ist im Datenraum nicht vorhanden (Gap G-004). Die DPMA-Eintragungen weisen zwar die Gesellschaft als aktuellen Inhaber aus, dies erfolgte jedoch ohne Vorlage der Grundlage (Abtretungsvertrag, Inventarisierungsurkunde).

Ohne den Nachweis einer wirksamen Abtretung besteht das Risiko, dass Friedrich Grünwald oder seine Erben Eigentumsansprüche an einzelnen Patenten erheben könnten. Insbesondere das Kernpatent DE 10 2018 112 345 (Grundlagentechnologie PDS-500, Restlaufzeit bis 2038) ist ohne diesen Nachweis rechtlich nicht gesichert.

## Wirtschaftliche Bedeutung

Das PDS-500-Portfolio trägt ca. EUR 85 Mio. zum Jahresumsatz bei. Ein Eigentumsstreit über das Kernpatent würde die gesamte Unternehmensbewertung und W&I-Deckung in Frage stellen.

## SPA-Implikationen

- **Closing Condition:** Vorlage des originalen Abtretungsvertrags oder notarielle Bestätigung vor Signing.
- **Garantie:** Seller garantiert vollständiges, lastenfreies Eigentum an allen IP-Rechten.
- **Hilfsweise:** Escrow-Einbehalt (EUR 15–20 Mio.) bis Nachweis erbracht; W&I-Underwriter muss informiert werden (Coverage-Prüfung).

## Status

Seller Counsel hat Nachweis bis 10. Dezember 2024 zugesagt. W&I-Underwriter (Allianz Risk Transfer) wurde vorinformiert.

## Red Flag 4 — Liquiditätslage Solaris Distribution Italia S.r.l.

**Schweregrad:** ■ MITTEL

**Workstream:** Financial / Litigation

**Identifiziert am:** 3. Dezember 2024

**Verantwortlich:** Tim Berger

### Befund

Aus der BWA YTD 2024 und Berichten von Local Counsel (Morano & Associati) ergibt sich, dass die Solaris Distribution Italia S.r.l. (Mailand) in den ersten 9 Monaten 2024 einen operativen Verlust von ca. EUR 1,4 Mio. erwirtschaftet hat. Die Eigenkapitalquote ist nach lokaler Bilanzierung auf 8 % gesunken. Nach italienischem Recht (Art. 2447 Codice Civile) kann eine GmbH mit unter 10 % Eigenkapitalquote in Sanierungspflichten fallen.

### SPA-Implicationen

- Closing Condition: Seller stellt sicher, dass keine Insolvenz-/Sanierungspflicht nach Art. 2447 Codice Civile eintritt.
- Alternativ: Herausnahme der IT-Tochter aus dem Carve-out-Perimeter und gesonderter Erwerb zu einem späteren Zeitpunkt (Option im SPA).

## Status

Local Counsel (Morano) wurde angewiesen, Kapitalstatus bis 15. Dezember 2024 zu klären. ECP prüft, ob IT-Tochter in den Perimeter gehört.

## Red Flag 5 — Umwandlung 2024 / Verlustvorträge § 8c KStG

**Schweregrad:** ■ MITTEL

**Workstream:** Tax

**Identifiziert am:** 2. Dezember 2024

**Verantwortlich:** Dr. Sabine Roth

### Befund

Im Datenraum (VDR-Eintrag 22) liegt ein Umwandlungsvertrag vom 15. März 2024 vor (Verschmelzung einer inaktiven Tochtergesellschaft auf die Solaris Industries AG). Der steuerliche Übertragungstichtag ist auf den 1. Januar 2024 rückwirkend. Die Umwandlung wurde beim Handelsregister am 28. August 2024 eingetragen; der steuerliche Übertragungstichtag liegt mehr als 8 Monate in der Vergangenheit. Gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 UmwStG ist eine steuerliche Rückwirkung von mehr als 8 Monaten nicht zulässig. Damit wäre der Buchwertantrag des Steuerpflichtigen angreifbar; das Finanzamt Augsburg hat noch keine abschließende Stellungnahme erteilt.

Verlustvorträge der aufgenommenen Tochtergesellschaft (ca. EUR 3,2 Mio.) gehen durch die Umwandlung zwar nicht verloren; durch den Anteilserwerb im Rahmen dieser Transaktion könnten jedoch die Verlustvorträge der Target gemäß § 8c Abs. 1 KStG anteilig (bei Erwerb  $\geq 25\%$ ) oder vollständig (bei

Erwerb ≥ 50 %) untergehen. Gesamtvolumen gefährdeter Verlustvorträge: ca. EUR 12 Mio. (Steuervorteil ca. EUR 3,5 Mio.).

SPA-Implicationen

- Steuerfreistellung im SPA für alle Steuernachforderungen aus der Umwandlung 2024.
- Tax Covenant: Seller darf keine Steuerverfahren ohne Abstimmung mit ECP beilegen.
- Kaufpreisanpassung: EUR 3,5 Mio. Puffer für gefährdete Verlustvorträge.

Status

Dr. Roth erstellt separates Tax-Due-Diligence-Memo. Vorläufige Einschätzung: Freistellung zwingend notwendig.

Zusammenfassung und Gesamtbewertung

| RF-Nr. | Bezeichnung                    | Schweregrad | Status     | SPA-Maßnahme                                 |
|--------|--------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|
| RF-001 | Change-of-Contr<br>ol Kunde A  | ■ HOCH      | Offen      | Consent-Beding<br>ung + Escrow               |
| RF-002 | Exportkontrolle /<br>Dual-Use  | ■ HOCH      | Offen      | Freistellung +<br>Pre-Closing<br>Remediation |
| RF-003 | IP-Abtretung<br>Gründer 2018   | ■ HOCH      | Offen      | Closing<br>Condition +<br>Garantie           |
| RF-004 | Liquidität Italia<br>S.r.l.    | ■ MITTEL    | In Klärung | Closing<br>Condition /<br>Perimeter-Option   |
| RF-005 | Umwandlung<br>2024 / § 8c KStG | ■ MITTEL    | In Klärung | Freistellung +<br>Tax Covenant               |

**Gesamtbewertung Transaktionsrisiko (Legal DD):** MITTEL–HOCH Alle drei HOCH-Red-Flags müssen vor Signing durch vertragsrechtliche Maßnahmen adressiert werden. Kein isolierter Grund für Deal-Abbruch sichtbar, aber erheblicher Verhandlungsbedarf.

Datei: 06\_tabellenreview/tabellenreview\_setup.md

Tabellenreview-Setup — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Dokument-Nr.: TABREV-SETUP-001/SIL

Datum: 28. November 2024

Verfasserin: Katharina Pfeiffer, Senior Associate

Adressat: DD-Team / Associate Tim Berger

Betreff: Setup und Arbeitsanleitung Vertragsreview-Tabelle (Commercial Workstream)



## 1. Zweck

Dieser Vermerk beschreibt das Vorgehen für den strukturierten Tabellenreview der kommerziellen Vertragsunterlagen im Datenraum des Projekts Silberfalke. Ziel ist es, alle wesentlichen Vertragsparameter der Top-20-Verträge auf einer einheitlichen Tabelle (review\_grid.csv / Excel-Workbook) zu erfassen, um:

- eine schnelle Risikoübersicht für ECP zu ermöglichen,
- SPA-Implicationen (Garantien, Freistellungen) vorzubereiten,
- Grundlage für die Commercial Due Diligence von McKinsey zu liefern.

## 2. Umfang der zu prüfenden Verträge

### 2.1 Priorisierungskriterien

In die Tabelle werden alle Verträge aufgenommen, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- Jahresumsatz  $\geq$  EUR 2 Mio.
- Laufzeit länger als 18 Monate nach geplantem Closing (31. März 2025)
- Explizite Change-of-Control-Klausel, Exklusivität oder Liability-Cap-Klausel
- Teil des Carve-out-Perimeters (TSA, IP-Lizenz, konzerninterner Vertrag)

### 2.2 Vertragsumfang

Für diese DD werden geprüft:

- **Kundenverträge:** Top-12 nach Umsatz (C-001 bis C-012 — bereits in commercial\_contracts\_sample.csv)
- **Lieferantenverträge:** Top-5 nach Kritikalität (Halbleiter, Elektromotoren, Logistik)
- **TSA-Entwürfe:** IT, HR, Treasury, Versicherung (4 Entwürfe)
- **IP-Lizenzverträge:** IP-Lizenzrahmenvertrag Holding → Target (1 Entwurf)
- **Konzernumlage:** Kostentragsungsvertrag (1 laufender Vertrag)

Gesamt: ca. **24 Verträge** im ersten Review-Durchgang.

## 3. Tabellenspalten und Kategorien

### Blatt 1: Legal Review (Hauptblatt)

| Spalten-ID | Bezeichnung  | Erläuterung                                                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| A          | doc_id       | Interne Dokumenten-ID (z. B. C-001)                           |
| B          | partner      | Vertragspartner (anonymisiert Kunde A etc.)                   |
| C          | typ          | Vertragstyp (Liefer-, Rahmen-, Entwicklungs-, Servicevertrag) |
| D          | laufzeit_bis | Vertragsende                                                  |

| Spalten-ID | Bezeichnung          | Erläuterung                                |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| E          | change_of_control    | ja / nein / bedingt                        |
| F          | coc_kuendigung_frist | Kündigungsfrist nach CoC (Tage)            |
| G          | termination_ordinary | Ordentliche Kündigungsfrist                |
| H          | exclusivity          | ja / nein / beschränkt                     |
| I          | liability_cap        | Haftungsobergrenze (EUR oder Beschreibung) |
| J          | assignment           | Abtretbarkeit: ja / nein / mit Zustimmung  |
| K          | governing_law        | Anwendbares Recht                          |
| L          | risiko               | Gering / Mittel / Hoch                     |
| M          | beleg                | Vertrags-Section als Nachweis              |
| N          | spa_massnahme        | Empfohlene SPA-Klausel / Freistellung      |
| O          | kommentar            | Sonstiges                                  |

## Blatt 2: Tax Review

| Spalten-ID | Bezeichnung        | Erläuterung                                      |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| A          | doc_id             | Dokumenten-ID                                    |
| B          | partner            | Vertragspartner                                  |
| C          | verrechnungspreis  | Ja / Nein / Arm's Length                         |
| D          | quellsteuer_risiko | Quellensteuerrisiko (Land)                       |
| E          | umsatzsteuer       | Steuerpflicht / Befreiung / Organschaft-Relevanz |
| F          | bemerkung_tax      | Freitext                                         |

## Blatt 3: Commercial Review (Übergabe an McKinsey)

| Spalten-ID | Bezeichnung                    | Erläuterung                               |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| A          | doc_id                         | Dokumenten-ID                             |
| B          | umsatz_pa                      | Jahresumsatz EUR                          |
| C          | marge_indikativ                | Indikative Marge (aus CR-003)             |
| D          | restlaufzeit                   | Monate bis Vertragsende                   |
| E          | kuendigungsrisiko_post_closing | Ja / Nein / Bedingt                       |
| F          | retention_massnahme            | Retentionsmaßnahme vor Closing empfohlen? |

## Blatt 4: PMI-Relevanz

| Spalten-ID | Bezeichnung        | Erläuterung                     |
|------------|--------------------|---------------------------------|
| A          | doc_id             | Dokumenten-ID                   |
| B          | tsa_erforderlich   | Ist TSA erforderlich? Ja / Nein |
| C          | system_migration   | IT-Systemwechsel notwendig?     |
| D          | personal_uebergang | § 613a BGB Übergang?            |
| E          | pmi_prioritaet     | Hoch / Mittel / Niedrig         |

## 4. Arbeitsablauf

- Zuweisung:** Tim Berger erhält die Primärarbeit an den Kundenverträgen; Katharina Pfeiffer übernimmt TSA-Entwürfe und Konzernverträge. Für steuerliche Spalten (Blatt 2) liefert Dr. Sabine Roth Input.
- Quellen:** VDR-Dokumente (Intralinks), identifiziert über vdr\_index.csv. Bei Unklarheiten: Q&A-Frage stellen (qa\_register.csv).
- Befüllung:** Einheitlich in review\_grid.csv (Primär) und parallel im XLSX-Workbook (06\_tabellenreview/review\_grid.xlsx).
- Qualitätssicherung:** Jeder Eintrag wird von der Gegenseite gegengelesen. Red-Flag-Felder (Risikoampel HOCH) werden direkt per E-Mail an Dr. Weidemann gemeldet.
- Deadline:** Erster vollständiger Entwurf bis **6. Dezember 2024**, finaler Stand bis **12. Dezember 2024**.

## 5. Hinweise zur Interpretation

- **Change-of-Control "bedingt":** Bedeutet, dass die Klausel nur bei Überschreiten eines Schwellenwerts (> 25 % oder > 50 %) greift. Formulierung im Vertrag ist entscheidend.
- **Liability Cap "uncapped":** Bedeutet, dass keine vertragliche Haftungsbegrenzung vereinbart wurde. Dies ist aus Käufersicht besonders risikoreich, da der Verkäufer im SPA-Garantieregime diese Risiken vollständig übernehmen muss.
- **Assignment:** Vertragsübertragungs- und Abtretungsklauseln sind bei Share Deals theoretisch nicht direkt ausgelöst (die Gesellschaft bleibt Vertragspartner); trotzdem können Zustimmungsklauseln formuliert sein, die auf den Anteilserwerb abstellen.

Datei: 07\_qa\_expert\_calls/expert\_call\_note.md

# Expert Call-Protokoll — Management Presentation und Expert Calls

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** QA-CALL-001/SIL

**Datum:** 4. Dezember 2024

**Verfasserin:** Katharina Pfeiffer, Senior Associate

**Teilnehmer (Käuferseite):** Dr. Markus Weidemann, Katharina Pfeiffer, Felix Brandl (ECP), Dr. Sabine Roth

**Teilnehmer (Verkäuferseite):** Friedrich Grünwald (CEO), Thomas Bergmann (CFO), Dr. Anna Seifert (AR-Vorsitz), Rolf Dinkelbach (Meridian)

**Format:** Video-Call (Zoom, 3 Stunden), Augsburg-Delegation

**Betreff:** Protokoll Management Presentation 4. Dezember 2024

## 1. Allgemeines

Die Management Presentation fand am 4. Dezember 2024 von 10:00 bis 13:00 Uhr statt. Anschließend wurde bis 14:30 Uhr ein Expert Call (operative Fragen) mit dem COO der Gesellschaft (Michael Krause, nicht am Hauptcall teilgenommen) und dem Leiter Exportkontrolle/Compliance (Rainer Hollmann) geführt. Das vorliegende Protokoll gibt die wesentlichen Aussagen und erkenntnisrelevanten Aspekte wieder. Es handelt sich um ein inhaltstgetreues, nicht wörtliches Protokoll.

## 2. Hauptaussagen Management Presentation

### 2.1 Friedrich Grünwald (CEO) — Strategische Einordnung

- Grünwald erläuterte, dass die Entscheidung zum Verkauf der Sparte PDS von der Familie nach einem mehrjährigen Strategieprozess getroffen wurde; Hintergrund sei die strategische Fokussierung der Holding auf das Kerngeschäft "Solarmodule" (nicht Teil dieser Transaktion).
- Grünwald betonte die Kontinuität des Managementteams post-Closing. Er selbst werde nicht im Unternehmen verbleiben; COO Michael Krause habe Bereitschaft signalisiert, unter dem neuen Eigentümer weiter tätig zu sein.
- Auf die Frage nach Interesse Dritter (andere Bieter) antwortete Grünwald ausweichend; Meridian unterbrach und verwies auf die Prozessregeln.

### 2.2 Thomas Bergmann (CFO) — Finanzielle Darstellung

- **Umsatz 2024 YTD (Jan–Sep):** EUR 158,3 Mio. (+4,2 % ggü. Vorjahr)
- **Bereinigtes EBITDA 2024 YTD:** EUR 28,7 Mio. (Marge 18,1 %)
- **Bereinigungs-Items:** EUR 2,1 Mio. Restrukturisierungskosten (Standort Gera, Q2 2024) sowie EUR 0,8 Mio. Beratungskosten M&A-Prozess.
- Auf Nachfrage zu den Verlustvorträgen: Bergmann bestätigte Verlustvorträge von ca. EUR 12 Mio., räumte aber ein, dass deren steuerliche Nutzbarkeit im Licht des geplanten Anteilserwerbs "noch offen" sei. Dr. Roth notiert: **bestätigt RF-005**.
- Investitionsprogramm US-Tochter: USD 8 Mio. Ohio-Investition wurde im September 2024 eingeleitet; Finanzierung über konzerninterne Darlehen der Holding (kein Fremdkapital). Bergmann bestätigt, dass das Darlehen im Rahmen des Carve-out durch ECP übernommen oder getilgt werden muss (Debt-like-Item).

### 2.3 Dr. Anna Seifert (AR-Vorsitz) — Governance

- Aufsichtsrat hat der Transaktion in der Sitzung vom 15. Oktober 2024 grundsätzlich zugestimmt (§ 179a AktG / Satzungsklausel). Beschluss liegt im VDR (01\_Corporate/AR-Protokoll).
- Arbeitnehmervertreter im AR haben die Transaktion zur Kenntnis genommen; Betriebsrat Augsburg sei informiert (nicht informiert laut Betriebsratsvorsitzenden, der sich eigenständig gemeldet hatte —

potenzielle Unstimmigkeit, Tim Berger prüft).

### 3. Expert Call: COO Michael Krause (Operativ)

**Beginn:** 13:30 Uhr, **Ende:** 14:30 Uhr

**Weitere Teilnehmer:** Rainer Hollmann (Exportkontrolle/Compliance, Leiter)

#### 3.1 Lieferkette und Dual Sourcing

- Krause bestätigte, dass die Abhängigkeit von Halbleiter-Lieferant aus Taiwan (ca. 68 % der Chip-Bedarfe aus einer einzigen Quelle) ein bekanntes Risiko sei.
- Dual-Sourcing-Verhandlungen mit einem europäischen Alternativlieferanten seien "weit fortgeschritten" (Phase der technischen Qualifizierung). Krause erwartet Abschluss im Q1 2025. Vertragsabschluss noch nicht erfolgt.
- **Bewertung:** Aussage ist nicht durch Datenraum verifizierbar; Q-001 im qa\_register: Bitte um Nachweis des Qualifizierungsprotokolls.

#### 3.2 Kunde A — Beziehungshistorie

- Krause bestätigte: Kunde A ist der umsatzstärkste Einzelkunde (EUR 28 Mio. p.a.), Beziehung seit 2011. Es gäbe eine langjährige, persönliche Kundenbeziehung zwischen Grünwald und dem Einkaufsleiter von Kunde A.
- Die Übertragung dieser Beziehung auf das neue Management sei nach seiner Einschätzung möglich, aber nicht trivial. CEO-Nachfolge sei daher für Kundenretention kritisch.
- **Bewertung:** Personenabhängigkeit (Key-Person-Risk) ist ein zusätzliches kommerzielles Risiko, das DD-Report erwähnen muss. Empfehlung: Retention-Paket für Krause im SPA verankern.

#### 3.3 Exportkontrolle (Rainer Hollmann)

- Hollmann bestätigte, dass die Gesellschaft für Lieferungen der PDS-800-Baureihe nach Singapur auf die Allgemeine Genehmigung AGO 001 zurückgegriffen hat, ohne Überprüfung der Länderliste.
- Er erklärte, Singapur sei — entgegen seiner früheren Einschätzung — seit der Aktualisierung der BAFA-Liste vom 1. März 2023 nicht mehr unter AGO 001 abgedeckt.
- Dies betrifft Lieferungen im Wert von ca. EUR 4,2 Mio. in den Jahren 2023 und 2024 (Auslieferungen vor Aktualisierung möglicherweise anders zu beurteilen).
- **Bewertung:** Bestätigt und konkretisiert RF-002. Dr. Fuchs wies darauf hin, dass eine freiwillige Selbstanzeige beim BAFA das Bußgeldrisiko reduzieren kann (§ 22 AWG). Muss vor Signing entschieden werden.

### 4. Zusammenfassung offener Fragen (zur Einspeisung in qa\_register.csv)

| Q-ID  | Frage                                                                     | Workstream | Gestellt durch     | Status |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| Q-003 | Qualifizierungsprotokoll alternativer Halbleiterlieferant (Dual Sourcing) | Commercial | Katharina Pfeiffer | Offen  |

| Q-ID  | Frage                                                                                           | Workstream | Gestellt durch | Status |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|
| Q-004 | Betriebsratsprotokoll<br>Unterrichtung (§ 111 BetrVG):<br>Wann genau erfolgt?                   | Employment | Tim Berger     | Offen  |
| Q-005 | US-Darlehen<br>Ohio-Investition:<br>Betrag, Zinssatz,<br>Fälligkeit<br>(Debt-like-Item)         | Financial  | Dr. Roth       | Offen  |
| Q-006 | Selbstanzeige<br>BAFA: Hat<br>Gesellschaft<br>diese erwogen<br>oder eingeleitet?                | Regulatory | Dr. Fuchs      | Offen  |
| Q-007 | Retention-Vereinbarung<br>COO Krause:<br>Bereitschaft?<br>Welche<br>Konditionen?                | Employment | Fabian Köhler  | Offen  |
| Q-008 | AR-Beschluss<br>15.10.2024:<br>Liegt<br>vollständiges<br>Protokoll mit Abstimmungsergebnis vor? | Corporate  | Tim Berger     | Offen  |

## 5. Allgemeine Einschätzung

Die Management Presentation hinterlässt einen insgesamt positiven Eindruck. Das Management ist erfahren, die Zahlen sind konsistent mit dem vorläufigen Finanzmaterial. Drei Punkte verdienen besondere Aufmerksamkeit:

1. Die **Personenabhängigkeit** zu Kunde A (CEO-Beziehung) ist stärker als erwartet und erfordert einen Retention-Plan für Schlüsselmitarbeiter als Condition.
2. Die **Selbst-Offenbarung** der Exportkontrollproblematik durch Hollmann (ohne rechtliche Vorbereitung, offensichtlich nicht mit Seller Counsel abgestimmt) ist unerwartet. Dies zeigt entweder gute Kooperationsbereitschaft oder mangelhafte Prozesssteuerung durch Seller. In beiden Fällen: klare Freistellungsregelung erforderlich.
3. Das **Darlehen der Holding** für die US-Investition ist als Debt-like-Item zu behandeln; dieser Betrag (USD 8 Mio.) mindert den Equity Value. ECP muss Kaufpreismodell anpassen.

# KG-Check — Anteilserwerb und gesellschaftsrechtliche Besonderheiten

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** STRUCT-KG-001/SIL

**Datum:** 12. Dezember 2024

**Verfasserin:** Katharina Pfeiffer, Senior Associate

**Adressat:** Dr. Markus Weidemann, Dr. Sabine Roth

**Betreff:** Gesellschaftsrechtlicher Check — Kommanditgesellschaft und Anteilsübertragung (historisch/Vergleich)

## 1. Kontext

Dieses Memo klärt gesellschaftsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Solaris Service GmbH und verweist auf eine frühere Strukturoption, bei der ein KG-Anteilserwerb erwogen wurde. Im vorliegenden Deal ist die Zielgesellschaft die Solaris Industries AG (keine KG), jedoch war im Rahmen der Carve-out-Vorbereitungsmaßnahmen kurzzeitig die Option diskutiert worden, eine GmbH & Co. KG als Zwischenholding einzuschalten. Dieses Memo dokumentiert die Untersuchung dieser Option und erklärt, warum sie verworfen wurde.

Hinweis: Die vorliegende Akte enthält in der Ursprungsversion noch Referenzen auf eine "Delta Maschinenbau GmbH & Co. KG" — dies entstammt einer Frühversion des Aktenkonzepts. Die hiesige Transaktion betrifft die Solaris Industries AG. Das vorliegende Memo klärt, welche KG-relevanten Rechtsfragen trotzdem Bedeutung haben (Solaris Service GmbH als GmbH — kein KG-Recht; jedoch Ausgliederung in neuen Rechtsträger ist angedacht).

## 2. Hätte-Option: Zwischenholding als GmbH & Co. KG

### 2.1 Struktur

Die diskutierte Option sah vor, zwischen der Solaris Familienholding AG und der Solaris Industries AG eine GmbH & Co. KG als Zwischenholding einzuführen, um:

- Thesaurierungsvorteile (§ 34a EStG) zu nutzen
- Sonderbetriebsvermögensthemen (IP-Rechte beim Gesellschafter) abzubilden
- Einen einfacheren Anteilserwerb (KG-Anteil vs. Aktie) zu ermöglichen

### 2.2 Anforderungen bei einem KG-Anteilserwerb (allgemein)

Bei einem Erwerb von KG-Anteilen — auch wenn dieser im vorliegenden Deal nicht umgesetzt wird — gelten folgende Besonderheiten:

#### Haftsumme und Haftungsbeschränkung:

- Der Kommanditist haftet gegenüber Gläubigern nur bis zur Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen Haftsumme (§ 172 HGB).

- Die Haftsumme muss beim Anteilswerb überprüft werden: Ist sie eingezahlt? Sind Nachschusspflichten vereinbart?
- Bei Nichteinzahlung oder Rückgewähr der Einlage lebt die Haftung wieder auf (§ 172 Abs. 4 HGB) — ein Due-Diligence-Thema.

#### **Kommanditistenwechsel:**

- Übertragung von KG-Anteilen erfordert im Regelfall Zustimmung aller Mitgesellschafter (§ 105 HGB i.V.m. § 161 HGB), sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes geregelt.
- Der Gesellschaftsvertrag muss auf besondere Zustimmungsrechte, Vorkaufsrechte und Mitverkaufsrechte geprüft werden.

#### **Zustimmung Familienbeirat:**

- Viele familiengeführte Unternehmen mit KG-Struktur haben einen Familienbeirat (kein gesetzliches Organ) mit Vetorechten bei Anteilsübertragungen. Dessen Zustimmung ist rechtzeitig einzuholen.
- Im vorliegenden Kontext: Die Solaris Familienholding AG hat einen Familienrat (§ 4 der Familienstiftungssatzung), der über Beteiligungsveräußerungen zu informieren ist. Dies ist kein Veto-, aber ein Informationsrecht — noch zu klären.

#### **Registeranmeldung:**

- Kommanditistenwechsel: Anmeldung beim Handelsregister durch alle Gesellschafter oder deren Bevollmächtigte (§ 162 Abs. 1 HGB); notarielle Form nicht erforderlich, aber Praxis.
- Neu: Nach dem Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG, in Kraft seit 1. Januar 2024) gelten neue Regelungen für Personengesellschaften, insbesondere zur Gesellschafterliste.

### **2.3 Warum die Option verworfen wurde**

Die KG-Zwischenholding-Option wurde aus folgenden Gründen verworfen:

1. **Zeitaufwand:** Gründung und Eintragung einer GmbH & Co. KG würden mindestens 6–8 Wochen in Anspruch nehmen; dies gefährdet den Closing-Zeitplan (Q1 2025).
2. **Sonderbetriebsvermögen:** IP-Rechte als Sonderbetriebsvermögen beim Kommanditisten (Holding) würden die Carve-out-Struktur erheblich verkomplizieren.
3. **Steuerlich:** Die angestrebten Thesaurierungsvorteile (§ 34a EStG) kommen einem PE-Fonds nicht zugute, da dieser die Erträge ohnehin an Investoren ausschüttet.
4. **W&I:** W&I-Underwriter bevorzugen klare AG-Strukturen; eine KG wäre bei Warranty-Claims schwieriger abzusichern.

## **3. Relevante KG-Aspekte in der Ist-Struktur**

### **3.1 Solaris Service GmbH als Ausgliederungsziel**

Die Solaris Service GmbH (GmbH, nicht KG) soll vor Signing auf Ebene der Solaris Industries AG eingegliedert werden. Dies erfolgt durch **Ausgliederung zur Aufnahme** nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG. Für die GmbH (kein KG-Recht) gelten folgende Anforderungen:

- Ausgliederungsplan (notariell beurkundet, § 125 i.V.m. § 6 UmwG)
- Gesellschafterbeschluss der übertragenden GmbH (75 %-Mehrheit, § 125 i.V.m. § 50 UmwG)
- Zustimmung Aufnehmende (AG: Hauptversammlung oder nach Satzung: Vorstand mit AR-Zustimmung, § 125 i.V.m. § 13 UmwG)



- Eintragung im Handelsregister am Sitz beider Gesellschaften
- Gläubigeraufruf (§ 125 i.V.m. §§ 22–23 UmwG, 1-Monats-Frist)

**Status:** Entwurf Ausgliederungsplan ausstehend (Gap G-005). Notarin Dr. Franziska Werner, Augsburg, ist beauftragt; Beurkundungstermin angestrebt für 18. Dezember 2024.

### 3.2 Checkliste offene Punkte

| Nr. | Punkt                                             | Verantwortlich      | Status         | Deadline         |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 1   | Entwurf Ausgliederungsplan (notariell)            | Notarin Werner      | In Bearbeitung | 16.12.2024       |
| 2   | GmbH-Gesellschafterbeschluss (Übertragerin)       | Seller Counsel      | Ausstehend     | 18.12.2024       |
| 3   | AR-Beschluss Solaris AG (Aufnehmende, § 179a)     | Seller Counsel      | Ausstehend     | 18.12.2024       |
| 4   | Gläubigeraufruf veröffentlichen (Bundesanzeiger)  | Seller Counsel      | Ausstehend     | Nach Beurkundung |
| 5   | Handelsregistereintragung (Ziel: vor Signing)     | Notarin Werner      | Ausstehend     | 10.01.2025       |
| 6   | Familienrat-Information nach Stiftungssatzung § 4 | Dr. Weidemann prüft | Offen          | 20.12.2024       |

Datei: 08\_structure\_umwandlung\_tax/structure\_options.md

## Strukturvarianten-Memo — Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** STRUCT-OPT-001/SIL

**Datum:** 5. Dezember 2024

**Verfasser:** Dr. Markus Weidemann (Corporate), Dr. Sabine Roth (Tax)

**Adressat:** Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (Felix Brandl)

**Betreff:** Strukturgutachten — Varianten A, B, C: Share Deal / Asset Deal / Vorab-Ausgliederung

### 1. Ausgangslage

Für den Erwerb der Solaris Industries AG (Sparte PDS) stehen grundsätzlich mehrere Transaktionsstrukturen zur Verfügung. Das vorliegende Memo analysiert drei Varianten und gibt eine Empfehlung ab. Es berücksichtigt gesellschaftsrechtliche, steuerliche und praktische Gesichtspunkte auf Basis der bis zum 5. Dezember 2024 vorliegenden Due-Diligence-Erkenntnisse.

## 2. Variante A — Share Deal (Anteilserwerb Solaris Industries AG)

### 2.1 Beschreibung

ECP erwirbt 100 % der Aktien der Solaris Industries AG von der Solaris Familienholding AG (94,7 %) und dem Minderheitsgesellschafter (5,3 %, Beteiligungsgesellschaft Grünwald II). Die Gesellschaft geht als Ganzes einschließlich aller Verbindlichkeiten und Verträge auf ECP über. Der Erwerb der Solaris Service GmbH erfolgt durch Ausgliederung auf die Target-Ebene vor Closing.

### 2.2 Vorteile

- **Vollständige Vertragsübernahme:** Alle Kundenverträge, Lieferantenverträge und Betriebsgenehmigungen verbleiben bei der Gesellschaft. Kein Einzelübertragungsaufwand.
- **Betriebskontinuität:** Keine betriebliche Unterbrechung; alle Arbeitnehmer bleiben in der Gesellschaft; § 613a BGB ist grundsätzlich nicht anwendbar.
- **Verkäuferseitige Steuerpräferenz:** Verkäufer kann Veräußerungsgewinn aus Aktienverkauf unter § 8b KStG (Holdingprivileg, 95 % steuerfrei) realisieren — daher bevorzugt Seller einen Share Deal.
- **Prozesseffizienz:** Geringer Aufwand für die Übertragung; eine Notarurkunde für den Aktienübertragungsvertrag.

### 2.3 Nachteile

- **Latente Verbindlichkeiten:** ECP übernimmt sämtliche historischen Verbindlichkeiten, Steuerschulden, Exportkontrollrisiken und Rechtsstreitigkeiten. Abmilderung nur über Garantien und Freistellungen.
- **Kaufpreisallokation:** Kein steuerlicher Step-up der Buchwerte für ECP (keine Abschreibung auf den Kaufpreis). Investition nicht steuermindernd.
- **Change-of-Control-Risiken:** Alle CoC-Klauseln in Verträgen (insbesondere Kunde A, C-001) werden ausgelöst (wirtschaftlich; bei Share Deal formal kein Gläubigerwechsel, aber CoC-Klauseln stellen auf Anteilswechsel ab).

### 2.4 Steuerliche Konsequenzen

| Aspekt           | Bewertung                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käufer-Steuer    | Kein Step-up; keine laufenden AfA auf Kaufpreis                                                   |
| Verkäufer-Steuer | § 8b KStG: 95 % des Veräußerungsgewinns steuerfrei (begünstigt)                                   |
| GrEST            | Grunderwerbsteuer: § 1 Abs. 3 GrESTG greift bei $\geq 90$ % Anteilserwerb (Grundstücke im Inland) |
| Verlustvorträge  | Gefährdet gemäß § 8c KStG bei Erwerb $\geq 50$ % (voller Untergang)                               |

**GrEST-Einschätzung:** Die Solaris Industries AG hält Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte im Inland? Laut Datenraum: Augsburg-Standort ist gemietet (kein Eigentum). Gera-Standort: Eigentum. Sofern Gera-Grundstück vorhanden: § 1 Abs. 3 GrESTG bei  $\geq 90$  % Erwerb potenziell einschlägig (Steuersatz: Sachsen 5,0 % auf Bemessungsgrundlage). Dr. Roth berechnet Betrag.

### 3. Variante B — Asset Deal (Erwerb Betriebsvermögen / Sachgesamtheit)

#### 3.1 Beschreibung

ECP erwirbt nicht die Aktien, sondern einzeln definierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Betriebs "Precision Drive Systems" von der Solaris Industries AG. Die Gesellschaft (Solaris Industries AG) bleibt weiter bestehen und wird nach dem Asset Deal von der Holding getrennt abgewickelt oder umgewidmet.

#### 3.2 Vorteile

- **Steuerlicher Step-up:** ECP kann die erworbenen Wirtschaftsgüter auf den Kaufpreis aufstocken (Abschreibungen auf Goodwill und immaterielle Werte erhöhen die Steuerlast der Zielgesellschaft und senken die Kaufpreisinvestition de facto).
- **Selektion:** ECP kann gezielt Verbindlichkeiten und Risiken (z. B. historische Exportkontrollverstöße, hängende Steuerschulden) ausschließen und nur "saubere" Aktiva erwerben.
- **Kein § 8c KStG:** Kein Anteilerwerb; Verlustvortragsproblematik entfällt.

#### 3.3 Nachteile

- **Vertragsübertragung:** Alle Kundenverträge (insbesondere Kunde A: C-001) müssen einzeln übertragen werden und erfordern ggf. Drittgenehmigungen (Zustimmung des Kunden). Erheblicher Prozessaufwand.
- **Betriebsübergang § 613a BGB:** Asset Deal löst regelmäßig einen Betriebsübergang aus. Alle Arbeitnehmer des Betriebs PDS gehen mit ihren Arbeitsverhältnissen (inkl. Besitzstand) auf ECP über. Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer (§ 613a Abs. 6 BGB) könnte zum Verlust von Schlüsselmitarbeitern führen.
- **Verkäufer-Steuer:** Veräußerungsgewinn ist auf Ebene der Solaris Industries AG voll körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig; kein Holdingprivileg. Dadurch erhöhte Steuerlast beim Verkäufer, was einen niedrigeren Nettoerlös bedeutet — der Seller wird einen Kaufpreisaufschlag verlangen.
- **Komplexität:** Erheblich höherer Transaktionsaufwand (einzelne Eigentumsübertragungen für Patente, Marken, Liegenschaften, Fahrzeuge).

#### 3.4 Steuerliche Konsequenzen

| Aspekt           | Bewertung                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Käufer-Steuer    | Step-up auf Kaufpreis; AfA erhöht; Steuerbarwert signifikant                    |
| Verkäufer-Steuer | Voll steuerpflichtig (KSt + GewSt ca. 30 % auf Veräußerungsgewinn)              |
| GrEST            | Direkte Übertragung der Grundstücke (Gera): GrEST auf Kaufpreis des Grundstücks |
| Verlustvorträge  | Verbleiben bei Solaris AG (kein Nutzen für ECP)                                 |

**Ergebnis Variante B:** Für ECP möglicherweise steuerlich attraktiver (Step-up), aber der Seller wird den Steuernachteil in den Kaufpreis einrechnen. Gesamtbelastung für ECP (nach Steuer-Sharing-Einigung) voraussichtlich ähnlich wie Variante A. Praktisch deutlich komplexer.

### 4. Variante C — Vorab-Ausgliederung Servicegesellschaft + Share Deal

## 4.1 Beschreibung

Diese Variante kombiniert Elemente aus Variante A mit einer strukturellen Vorbereitung: Vor Signing wird die Solaris Service GmbH aus der Holding in die Solaris Industries AG (Target) ausgegliedert. Anschließend erwirbt ECP 100 % der Aktien der Solaris Industries AG inklusive der nunmehr eingegliederten Service GmbH.

## 4.2 Vorteile

- **Vollständige PDS-Perimeter:** Die Service GmbH ist für das operative Geschäft (Predictive-Maintenance, S-Care) essenziell. Ohne Integration in die Target würde ECP eine wesentliche Wertkomponente nicht erwerben.
- **Buchwertfortführung (steuerlich):** Die Ausgliederung der Service GmbH auf Buchwert (§ 20 Abs. 2 S. 2 UmwStG i.V.m. § 24 UmwStG) ist möglich, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Stille Reserven werden nicht realisiert; keine sofortige Steuerlast.
- **Share Deal-Vorteile:** Alle Vorteile aus Variante A bleiben erhalten.

## 4.3 Nachteile

- **Zeitplan:** Ausgliederung erfordert notarielle Beurkundung, Gläubigeraufruf (1 Monat) und Handelsregistereintragung. Realistischer Zeitbedarf: ca. 6–8 Wochen nach Beurkundung. Kritischer Pfad für Signing Januar 2025.
- **UmwStG-Sperrfrist:** Wird die Ausgliederung zu Buchwerten durchgeführt, löst dies eine 7-jährige Sperrfrist gemäß § 22 UmwStG aus. Eine Weiterveräußerung der ausgegliederten Anteile innerhalb von 7 Jahren wäre steuerschädlich (rückwirkende Einbringungsgewinnbesteuerung). Für einen PE-Fonds mit typischem Haltezeitraum von 5 Jahren ist dies relevant — ECP muss die Ausgliederung idealerweise zum gemeinen Wert durchführen, was aber Steuernachteile beim Seller erzeugt.
- **Sperrfrist-Kompromiss:** Alternativ: Ausgliederung zum gemeinen Wert (steuerpflichtig, aber keine Sperrfrist). Dr. Roth kalkuliert den Steuereffekt.

## 4.4 Steuerliche Konsequenzen

| Aspekt                          | Bewertung                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ausgliederung zu Buchwerten     | Keine sofortige Steuer, aber 7-Jahres-Sperrfrist (§ 22 UmwStG)     |
| Ausgliederung zum gemeinen Wert | Sofortige Steuerlast beim Seller (KSt + GewSt auf stille Reserven) |
| Share Deal anschließend         | Wie Variante A (§ 8b KStG beim Seller, § 8c KStG bei ECP)          |

## 5. Empfehlung

| Kriterium               | Variante A | Variante B | Variante C |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Prozessgeschwindigkeit  | ++         | -          | +          |
| Steuroptimierung Käufer | -          | ++         | +          |
| Praktischer Aufwand     | ++         | -          | +          |

| Kriterium                   | Variante A | Variante B | Variante C |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Seller-Akzeptanz            | ++         | -          | +          |
| Vertragsübertragungs-Risiko | 0 (CoC)    | --         | 0 (CoC)    |
| Closing-Sicherheit          | +          | 0          | +          |

**Empfehlung:** **Variante C** ist die bevorzugte Struktur, sofern die Ausgliederung der Service GmbH rechtzeitig (Eintragung im HR bis 10. Januar 2025) abgeschlossen werden kann. Im Falle einer Verzögerung der Ausgliederung fällt die Wahl auf Variante A (reiner Share Deal, Service GmbH verbleibt bei Holding mit separatem Kaufvertrag oder TSA-Regelung).

**Nächste Schritte:**

- [ ] Steuerberechnung Ausgliederung Buchwert vs. gemeiner Wert (Dr. Roth bis 12.12.2024)
- [ ] Zeitplan-Prüfung Notarin Werner: Kann Eintragung bis 10.01.2025 sichergestellt werden?
- [ ] ECP: Entscheidung Struktur-Präferenz bis 15.12.2024

Datei: 08\_structure\_umwandlung\_tax/umwandlungssteuer\_matrix.md

## Umwandlungssteuer-Matrix — Solaris Industries AG / Carve-out PDS

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** STRUCT-TAX-001/SIL

**Datum:** 12. Dezember 2024

**Verfasserin:** Dr. Sabine Roth, Tax-Partnerin

**Adressat:** Dr. Markus Weidemann, Felix Brandl (ECP)

**Betreff:** Steuerliche Matrix — Umwandlungsvorgänge, Rückwirkung, Sperrfristen, Verlustvorträge, US-Tax

### 1. Einleitung

Die Transaktion Silberfalke enthält mehrere steuerlich bedeutsame Vorgänge, die parallel geprüft werden. Diese Matrix fasst den aktuellen Prüfstand aller relevanten Umwandlungssteuer-Themen zusammen und nennt die jeweiligen offenen Punkte sowie die verantwortlichen Personen.

## 2. Umwandlung 2024 — Verschmelzung Tochtergesellschaft auf Target

### 2.1 Sachverhalt

Am 15. März 2024 wurde ein Verschmelzungsvertrag beurkundet (Verschmelzung der inaktiven Solaris Logistik GmbH auf die Solaris Industries AG durch Aufnahme, § 2 Nr. 1 UmwG). Steuerlicher Übertragungsstichtag im Verschmelzungsvertrag: **1. Januar 2024**. Eintragung im Handelsregister: **28.**

**August 2024.**

## 2.2 Rückwirkungszeitraum und UmwStG-Problem

Gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 UmwStG darf der steuerliche Übertragungsstichtag bis zu **8 Monate** vor dem Tag der Anmeldung zum Handelsregister liegen. Anmeldung erfolgte in diesem Fall am 5. August 2024. Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 5. August 2024: **7 Monate und 5 Tage**. Die Frist von 8 Monaten ist damit gerade noch eingehalten.

Allerdings: Der Verschmelzungsvertrag datiert auf den 15. März 2024; die Anmeldung zum Handelsregister war nur nach Verzögerungen durch das Registergericht Augsburg erst am 5. August 2024 erfolgt. Ob das Finanzamt Augsburg die Rückwirkung ohne weiteres anerkennt, ist noch offen. Eine Anfrage beim Finanzamt wurde durch den Steuerberater der Gesellschaft (Kanzlei Mauerhofer & Partner) am 18. November 2024 gestellt; Antwort ausstehend.

| Parameter                                  | Wert                                                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verschmelzungsvertrag (Beurkundung)        | 15. März 2024                                                           |
| Steuerlicher Übertragungsstichtag          | 1. Januar 2024                                                          |
| Handelsregister-Anmeldung                  | 5. August 2024                                                          |
| Handelsregister-Eintragung                 | 28. August 2024                                                         |
| Rückwirkungszeitraum (tatsächlich)         | 7 Monate, 5 Tage                                                        |
| Zulässige Maximalfrist (§ 2 Abs. 1 UmwStG) | 8 Monate                                                                |
| Ergebnis                                   | <b>**Gerade noch zulässig**</b> (aber Finanzamt-Bestätigung ausstehend) |

## 2.3 Gegenleistung und Buchwertansatz

Der Buchwertantrag (§ 11 Abs. 2 UmwStG) wurde gestellt. Gegenleistung war eine Gutschrift auf einem Rücklagenkonto der Solaris Industries AG (kein Barausgleich). Auf Ebene des übernehmenden Rechtsträgers (Solaris Industries AG) sind die Buchwerte der Solaris Logistik GmbH fortzuführen.

**Stille Reserven:** Solaris Logistik GmbH hatte kein wesentliches Betriebsvermögen (inaktiv); stille Reserven minimal. Risiko überschaubar.

# 3. Ausgliederung Solaris Service GmbH — Steuerliche Beurteilung

## 3.1 Variante Buchwert (§ 20 Abs. 2 S. 2 UmwStG, § 24 UmwStG)

Die Ausgliederung der Solaris Service GmbH auf die Solaris Industries AG zu Buchwerten ist grundsätzlich möglich, wenn ein Teilbetrieb im steuerlichen Sinne übertragen wird. Die Voraussetzungen:

- Übertragung eines **Teilbetriebs** (alle wesentlichen Betriebsgrundlagen, die dem Teilbetrieb dienen)
- Keine schädliche Gegenleistung > 25 % des Buch- bzw. gemeinen Werts

**Ergebnis:** Die Service GmbH ist als eigenständiger Teilbetrieb einzustufen (eigene Kunden, eigenes Personal, eigenständige Leistungen). Ausgliederung zu Buchwert erscheint möglich.

**Sperrfrist (§ 22 Abs. 1 UmwStG):** 7 Jahre; beginnend ab dem Zeitpunkt der Einbringung. Eine Veräußerung der erhaltenen Gegenleistungsanteile (Anteile an der Solaris Industries AG, die die Service GmbH aufnimmt) innerhalb von 7 Jahren durch den übertragenden Rechtsträger (Solaris Familienholding AG) wäre steuerschädlich.

**Problem für ECP:** Da ECP anschließend die Aktien der Solaris Industries AG (inkl. eingegliedeter Service GmbH) erwirbt, erwirbt ECP nicht selbst eingebrachte Anteile. Die Sperrfrist betrifft ausschließlich die einbringende Gesellschaft (Holding). Für ECP entsteht kein direktes Sperrfrist-Risiko — jedoch: Sollte ECP die Solaris Industries AG innerhalb von 7 Jahren weiterveräußern, muss geprüft werden, ob die Ausgliederung an sich als Einbringung in eine Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft sperrfristbehaftet ist (Detailprüfung durch Baker & Wilson, US-Steuerbezug).

### 3.2 Variante Gemeiner Wert

Ausgliederung zum gemeinen Wert: sofortige Gewinnrealisierung auf stille Reserven der Solaris Service GmbH. Vorläufige Schätzung der stillen Reserven (Goodwill S-Care-Portfolio, Kundenstamm): EUR 8–12 Mio. Steuerlast (KSt + GewSt, ca. 30 %): EUR 2,4–3,6 Mio. beim Seller. Keine Sperrfrist für ECP.

## 4. § 8c KStG — Verlustvortragsberechnung

### 4.1 Verlustvortragsbestand

Die Solaris Industries AG verfügt laut Steuerbescheid 2022 über körperschaftsteuerliche Verlustvorträge von ca. EUR 12 Mio. sowie gewerbesteuerliche Verlustvorträge von ca. EUR 9,5 Mio. (Gesamtsteuereffekt bei Vollerwerb und vollem Untergang: ca. EUR 3,5–4,0 Mio.).

### 4.2 § 8c KStG — Schädlicher Beteiligungserwerb

| Erwerbsquote       | Rechtsfolge                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 25 % bis < 50 %    | Anteiliger Untergang der Verlustvorträge (Quote entspricht Erwerbsquote) |
| ≥ 50 %             | Vollständiger Untergang der Verlustvorträge                              |
| 100 % (vorliegend) | Vollständiger Untergang KSt-Verlustvorträge und GewSt-Verlustvorträge    |

**Ausnahme — Stille-Reserven-Klausel (§ 8c Abs. 1 S. 6 KStG):** Soweit stille Reserven im Betriebsvermögen der Gesellschaft vorhanden sind, können Verlustvorträge in entsprechender Höhe erhalten bleiben. Vorläufige Schätzung stille Reserven der Target: EUR 35–50 Mio. (Goodwill PDS, IP, Kundenstamm). Da die stillen Reserven die Verlustvorträge (EUR 12 Mio.) übersteigen: **Vollerhalt der Verlustvorträge über die Stille-Reserven-Klausel möglich.**

**Handlungserfordernis:** Gutachten über die Höhe der stillen Reserven zum Übertragungsstichtag ist vor Closing zu erstellen (Gutachter: Wirtschaftsprüfer Schneider & Partner, Augsburg, beauftragt). Vorlage bis 15. Januar 2025.

## 5. US-Tax-Aspekte — Solaris Distribution US Inc.

### 5.1 Gesellschaftsstruktur US

Die Solaris Distribution US Inc. ist als Delaware-C-Corporation eingetragen. Sie ist eine 100%ige Tochter der Solaris Industries AG. Im US-Steuersystem ist sie als eine eigenständige steuerliche Einheit für US-Körperschaftsteuerzwecke.

### 5.2 GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income)

Da ECP als PE-Fonds strukturell über US-Investoren verfügt (Pensionskassen), könnte das GILTI-Regime (§ 951A IRC) auf den Anteilserwerb anwendbar sein, falls ECP als US-Shareholder einer CFC (Controlled Foreign Corporation) eingestuft wird. Prüfung durch Baker & Wilson (New York) bis 20. Dezember 2024.

### 5.3 Section 338(h)(10) Election

Falls die Transaktion als Asset Deal für US-Zwecke behandelt werden soll (steuerlicher Step-up für die US-Tochter), könnte eine Section 338(h)(10)-Wahl in Betracht kommen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind (beide Parteien müssen US-Körperschaften sein oder als solche behandelt werden). Prüfung ausstehend.

### 5.4 Withholding Tax (Quellensteuer)

Dividenden der US-Tochter an die deutsche Muttergesellschaft (nach Closing: Solaris Industries AG unter ECP-Eigentum) unterliegen US-Quellensteuer (30 % Standard; reduziert auf 5 % unter US-DE DBA, Art. 10 Abs. 2 lit. a, sofern Beteiligungsquote  $\geq 10\%$ ). Post-Closing-Optimierung durch Holdingstruktur prüfen.

## 6. Offene Punkte — Gesamtübersicht

| Nr.    | Thema                                                                            | Verantwortlich                            | Status         | Deadline   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|
| TP-001 | Finanzamt-Stellungsnahme<br>Rückwirkung<br>Verschmelzung<br>2024                 | Dr. Roth /<br>Steuerberater<br>Mauerhofer | Offen          | 20.12.2024 |
| TP-002 | Berechnung<br>Ausgliederung:<br>Buchwert vs.<br>gemeiner Wert<br>(Steuereffekt)  | Dr. Roth                                  | In Bearbeitung | 12.12.2024 |
| TP-003 | Gutachten stille<br>Reserven (§<br>8c-Klausel)                                   | WP Schneider &<br>Partner                 | Offen          | 15.01.2025 |
| TP-004 | GILTI-Prüfung<br>US-Tochter                                                      | Baker & Wilson                            | Offen          | 20.12.2024 |
| TP-005 | Section<br>338(h)(10)<br>Election prüfen                                         | Baker & Wilson                            | Offen          | 20.12.2024 |
| TP-006 | Steuerfreistellungs-<br>klauseln SPA<br>(Umwandlung<br>2024,<br>Exportkontrolle) | Dr. Roth →<br>SPA-Team                    | Offen          | 08.01.2025 |

Datei: 09\_spa\_markup\_disclosure/disclosure\_schedule\_roh.md



# Disclosure Schedule — Rohfassung (ECP-Kommentierung)

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** SPA-DISC-001/SIL

**Version:** Rohfassung (Seller-Entwurf 20.12.2024) mit Buy-side-Kommentaren

**Datum Kommentierung:** 7. Januar 2025

**Verfasser:** Katharina Pfeiffer, Tim Berger, Dr. Sabine Roth

**Adressat:** Dr. Markus Weidemann / SPA-Team

**Betreff:** Analyse Disclosure Schedule Rohfassung — Vollständigkeit, Lücken, Einwände

## 1. Hintergrund und Zweck

Der Seller hat am 20. Dezember 2024 den Entwurf eines Disclosure Schedule (DS) übermittelt. Das Disclosure Schedule konkretisiert und schränkt die im SPA enthaltenen Garantien des Sellers ein, indem es dem Käufer offenbart (disclosed), in welchen Punkten die Garantien nicht zutreffen oder von dem abweichen, was der Käufer nach der Garantie erwarten dürfte. Alle ordnungsgemäß offenbarten Sachverhalte können von ECP nach Signing grundsätzlich nicht mehr als Garantieverletzung geltend gemacht werden.

Aus Käufersicht ist das Disclosure Schedule daher sorgfältig zu prüfen: zu weitgehende Offenbarungen schließen Käuferrechte aus; zu enge Offenbarungen bieten dem Käufer hingegen Schutz.

## 2. Gesamtbewertung Disclosure Schedule (erste Sichtung)

Das vorliegende DS ist in wesentlichen Teilen **unvollständig** und enthält mehrere Offenbarungen, die zu weit gefasst sind oder unzureichend konkretisiert wurden. Folgende Kategorien sind zu unterscheiden:

| Kategorie                                            | Befund                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehlende Offenbarungen (zu eng)                      | Seller hat bestimmte bekannte Risiken nicht offenbart — zu Käufers Vorteil, aber kann Vertragsabschluss-Risiko erhöhen wenn Seller nachträglich korrigiert |
| Zu weit gefasste Offenbarungen (Blanket Disclosures) | Seller beruft sich pauschal auf "alle Datenraum-Dokumente" — marktunüblich, muss eingeschränkt werden                                                      |
| Fehlerhafte Referenzen                               | Verweise auf nicht im VDR vorhandene Dokumente                                                                                                             |
| Akzeptable Offenbarungen                             | Standard-Disclosures zu laufenden Mietverträgen, ordentlichen Gesellschafterbeschlüssen, Versicherungspolicen                                              |

## 3. Analyse nach Garantie-Kategorien

### 3.1 Garantie Commercial Contracts (§ 7 SPA-Entwurf)

**Garantie-Text (vereinfacht):** "Die Gesellschaft ist Partei der im VDR unter Kapitel 03 aufgeführten wesentlichen Verträge; alle wesentlichen Verträge sind gültig und rechtswirksam; keine Vertragspartei hat Kündigungsabsicht angekündigt; keine Change-of-Control-Klausel ist ausgelöst."

**Offenbarung Seller (DS § 7):** > "Bezüglich des Rahmenvertrags C-001 (Kunde A) wird darauf hingewiesen, dass § 16 Abs. 3 des Vertrags eine Change-of-Control-Klausel enthält. Ein Consent von Kunde A wurde noch nicht eingeholt. Siehe VDR Kapitel 03."

**ECP-Kommentar:** Die Offenbarung ist korrekt der Sache nach. Sie ist jedoch unvollständig, weil sie nur das Bestehen der CoC-Klausel offenbart, aber nicht die wirtschaftliche Bedeutung des Risikos (Kündigung durch Kunde A = EUR 28 Mio. Jahresumsatz). Außerdem ist unklar, ob der Seller die Absicht hat, den Consent vor Closing zu erhalten oder ob dies offenbleiben soll.

**Gegenmaßnahme:** ECP besteht darauf, die Disclosure durch folgende Formulierung zu ergänzen oder zu ersetzen: "Seller verpflichtet sich, bis zum Closing alle erforderlichen Zustimmungen (Consents und Waivers) von Kunde A gemäß § 16 Abs. 3 des Rahmenvertrags C-001 einzuholen. Fehlt der Consent am Closing-Tag, gilt dies als nicht erfüllte Closing Condition."

### 3.2 Garantie IP (§ 12 SPA-Entwurf)

**Garantie-Text (vereinfacht):** "Die Gesellschaft ist Eigentümerin aller in Anlage 12.1 aufgeführten Schutzrechte, frei von Rechten Dritter."

**Offenbarung Seller (DS § 12):** > "Hinsichtlich der Übertragung der Schutzrechte durch Friedrich Grünwald im Jahr 2018 wird auf die laufende Nachreichung des Abtretungsvertrags verwiesen."

**ECP-Kommentar:** Diese "Offenbarung" ist eine Umschreibung des Problems RF-003. Sie ist keine ordentliche Disclosure (kein definierter Sachverhalt, kein abschließender Nachweis), sondern ein Vertrösten. ECP kann die Offenbarung in dieser Form nicht akzeptieren, da sie nicht die von der Garantie geforderte Eigentumsposition herstellt. Außerdem: Ein Abtretungsvertrag aus 2018, der nicht im VDR liegt, kann nicht als disclosed gelten.

**Gegenmaßnahme:** ECP lehnt diese Disclosure ab und besteht auf: (a) Vorlage des Originals des Abtretungsvertrags vor Signing als Closing-Bedingung, (b) Bestätigung durch Notarin Werner, dass die Eintragung im DPMA den Eigentumsübergang belegt, (c) Deletion dieser Disclosure aus dem DS.

### 3.3 Blanket Disclosure (Abschnitt "Allgemeine Offenbarungen" des DS)

**Offenbarung Seller (Abschnitt Allgemein):** > "Alle Informationen, die im Virtual Data Room (Intralinks, Stand 20. Dezember 2024) enthalten sind, gelten als dem Käufer vollständig offenbart."

**ECP-Kommentar:** Blanket-Disclosures, die pauschal auf den gesamten Datenraum verweisen, sind nach deutschem und englischem Vertragsrecht eingeschränkt zulässig, wenn der Disclosure-Bezug spezifisch genug ist. Eine pauschale Offenbarung des gesamten Datenraums ist marktunüblich und wird von deutschen Gerichten oft einschränkend ausgelegt. Für W&I-Zwecke ist eine Blanket-Disclosure besonders problematisch: Der Underwriter (Allianz Risk Transfer) hat klar signalisiert, dass er Blanket Disclosures nicht als wirksame Offenbarung akzeptiert und entsprechende Risiken von der Policy ausnimmt.

**Gegenmaßnahme:** Vollständige Streichung der Blanket-Disclosure-Klausel. Ersetzen durch eine Liste dokumentenspezifischer Offenbarungen mit genauen VDR-Dokumentenreferenzen (ID, Titel, Kapitel).

### 3.4 Garantie Steuern (§ 15 SPA-Entwurf)

**Garantie-Text (vereinfacht):** "Alle Steuererklärungen der Gesellschaft sind vollständig und fristgerecht eingereicht; alle fälligen Steuern sind bezahlt."

**Offenbarung Seller (DS § 15):** > "Für das Geschäftsjahr 2023 ist die Steuererklärung noch nicht eingereicht (Einreichungsfrist gemäß § 25 Abs. 4 EStG i.V.m. Abgabenordnung: 31. Oktober 2025 für steuerberatene Fälle); es sind alle fälligen Vorauszahlungen geleistet."

**ECP-Kommentar:** Diese Offenbarung ist sachlich korrekt und akzeptabel. Die Steuererklärungspflicht für 2023 besteht erst bis Oktober 2025 (mit Steuerberater-Mandat); die Nichtabgabe ist legal. ECP nimmt diese Offenbarung zur Kenntnis ohne Einwände. Empfehlung: Tax Covenant sollte jedoch sicherstellen,

dass die Steuererklärung 2023 auch nach Closing durch den Seller unter Abstimmung mit ECP eingereicht wird.

3.5 Fehlende Offenbarung — Exportkontrolle

**Sachverhalt:** In der Management Presentation vom 4. Dezember 2024 hat Rainer Hollmann (Leiter Compliance) offengelegt, dass für PDS-800-Lieferungen nach Singapur 2022–2024 keine BAFA-Genehmigungen vorlagen (RF-002). Dieser Sachverhalt ist im Disclosure Schedule nicht offenbart.

**ECP-Kommentar:** Die fehlende Offenbarung bedeutet: Die Exportkontroll-Garantie gilt uneingeschränkt, was für ECP vorteilhaft ist — der Seller kann sich bei einem späteren Bußgeldbescheid nicht auf Disclosure berufen. Allerdings empfiehlt das Kanzlei-Team, dieses Risiko durch eine ausdrückliche Freistellungsklausel im SPA (Tax/Regulatory Indemnity) zu adressieren, unabhängig vom Disclosure Schedule. Der Freistellungsschutz ist verlässlicher als das Fehlen einer Offenbarung.

**Empfehlung:** Freistellung gemäß § 10 SPA (Regulatory Indemnity) aufnehmen; auf Offenbarung im DS bestehen, um Seller auch formell an das Risikoprofil zu binden.

4. Offene Punkte Disclosure Review

| Nr.    | Garantie                    | Befund                                                 | Maßnahme                                          | Verantwortlic<br>h              | Deadline   |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| DS-001 | § 7<br>(Commercial)         | CoC-Disclos<br>ure<br>unvollständig                    | Ergänzung +<br>Closing-Con<br>dition-Verwei<br>s  | Katharina<br>Pfeiffer           | 10.01.2025 |
| DS-002 | § 12 (IP)                   | Blanket-Abtr<br>etungsnachw<br>eis nicht<br>akzeptabel | Streichung;<br>Nachweis als<br>Bedingung          | Dr.<br>Weidemann                | 10.01.2025 |
| DS-003 | Allgemein                   | Blanket<br>Disclosure<br>streichen                     | VDR-spezifis<br>che Liste<br>einfordern           | Katharina<br>Pfeiffer           | 10.01.2025 |
| DS-004 | § 15<br>(Steuern)           | Akzeptabel                                             | Keine<br>Maßnahme;<br>Tax<br>Covenant<br>ergänzen | Dr. Roth                        | 12.01.2025 |
| DS-005 | Exportkontrol<br>le (fehlt) | Kein DS;<br>aber<br>Freistellung<br>erforderlich       | Regulatory<br>Indemnity in<br>§ 10 SPA            | Dr. Fuchs /<br>Dr.<br>Weidemann | 12.01.2025 |

Datei: 09\_spa\_markup\_disclosure/knowledge\_clause\_varianten.md

Knowledge Clause Varianten — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** SPA-KNW-001/SIL

**Datum:** 16. Dezember 2024

**Verfasserin:** Katharina Pfeiffer, Senior Associate

**Adressat:** Dr. Markus Weidemann / SPA-Team

**Betreff:** Vergleich Knowledge-Clause-Varianten — Seller-Position vs. Buyer-Position

## 1. Hintergrund

Eine der zentralen SPA-Verhandlungsfragen im Projekt Silberfalke betrifft die Definition und den Umfang der sogenannten "Knowledge Clause". Diese Klausel bestimmt, wessen Kenntnis für die Qualifizierung der Garantien des Sellers relevant ist — insbesondere ob ein Seller, der einen Umstand "kennt", von der entsprechenden Garantie befreit ist, oder ob positive Kenntnis erst dann vorliegt, wenn ein namentlich benannter Wissensträger tatsächlich Kenntnis hat (gegenüber Kennenmüssen).

Die Verhandlung der Knowledge Clause beeinflusst unmittelbar den Wert des Garantieregimes, die Abdeckung der W&I-Versicherung und die Risikoverteilung zwischen Seller und Käufer.

## 2. Seller-Variante (Entwurf Dr. Bäumler, 20. Dezember 2024)

### Formulierungsvorschlag Seller:

> "Sämtliche in diesem Vertrag enthaltenen Garantien des Verkäufers, die durch den Begriff 'nach Kenntnis des Verkäufers' oder gleichartige Formulierungen eingeschränkt sind, beziehen sich ausschließlich auf die **tatsächliche, positive Kenntnis** (actual knowledge) der folgenden natürlichen Personen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags: > (a) Friedrich Grünwald (Vorstand / CEO, Solaris Industries AG), > (b) Thomas Bergmann (CFO, Solaris Industries AG), > (c) Dr. Anna Seifert (Aufsichtsratsvorsitzende, Solaris Industries AG). > Eine Pflicht zur Nachforschung (duty of inquiry) oder ein Kennenmüssen (constructive knowledge) ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen."

### Merkmale der Seller-Variante:

- Abschließend definierter Wissensträgerkreis (nur 3 Personen)
- Ausschließlich positive Kenntnis; kein Kennenmüssen
- Kein Verweis auf im Datenraum enthaltene Informationen
- Keine Nachforschungspflicht
- Kein Bezug auf Berater oder Abteilungsleiter

**Vorteil für Seller:** Minimiert Haftungsrisiko erheblich. Seller muss nur für Dinge haften, die die drei benannten Personen tatsächlich wussten. Informationen im Datenraum, die nicht explizit diesen Personen bekannt waren, begründen keine Garantieverletzung.

**Risiko für ECP:** Seller kann sich auf Unkenntnis berufen, obwohl die betreffende Information im Datenraum lag (z. B. Exportkontrollproblem in einer BAFA-Akte, die nur Hollmann kannte). Dies untergräbt den Schutz des Käufers erheblich.

## 3. Buyer-Variante (ECP-Gegenentwurf, 6. Januar 2025)

### Formulierungsvorschlag ECP:

> "Sämtliche in diesem Vertrag enthaltenen Garantien des Verkäufers, die durch den Begriff 'nach Kenntnis des Verkäufers' oder gleichartige Formulierungen eingeschränkt sind, beziehen sich auf die tatsächliche, positive Kenntnis der folgenden natürlichen Personen sowie auf alles, was diese Personen bei Anwendung der in ihrer Position zu erwartenden Sorgfalt hätten wissen müssen (constructive knowledge): > (a) Friedrich Grünwald (Vorstand / CEO), > (b) Thomas Bergmann (CFO), > (c) Dr. Anna Seifert (Aufsichtsratsvorsitzende), > (d) Michael Krause (COO), > (e) Rainer Hollmann (Leiter Exportkontrolle / Compliance), > (f) Leiterin HR, Marianne Stoll, > (g) Leiter Produktion, Dieter Baum. > Als Kennenmüssen gilt insbesondere jede Information, die in den dem Verkäufer vor Unterzeichnung überlassenen Datenraum-Dokumenten, in Jahresabschlüssen, Prüfungsberichten, Behördenkorrespondenzen oder internen Compliance-Berichten enthalten ist."

#### **Merkmale der ECP-Variante:**

- Erweiterter Wissensträgerkreis (7 Personen, inkl. operative Führung und Compliance)
- Constructive Knowledge (Kennenmüssen) explizit einbezogen
- Datenraum-Wissen ist dem Seller zugerechnet
- Bezug auf behördliche Korrespondenz und Prüfberichte

**Vorteil für ECP:** Umfassender Schutz. Seller kann sich nicht auf Unwissen berufen, wenn die Information im Datenraum lag. Besonders wichtig für RF-002 (Exportkontrolle): Hollmann hat das Problem in der Management Presentation offenbart und ist nun im Wissensträgerkreis.

**Risiko für Seller:** Erhöhtes Haftungsrisiko; insbesondere der Verweis auf Datenraum-Informationen macht es dem Seller schwer, echte Unkenntnis geltend zu machen.

## **4. Kompromissvariante (Kanzlei-Vorschlag)**

Für den Verhandlungsgang empfiehlt das Kanzlei-Team folgende Kompromissformulierung:

#### **Formulierungsvorschlag MWK:**

> "Knowledge des Verkäufers bezeichnet die tatsächliche, positive Kenntnis (actual knowledge) der nachfolgend genannten Schlüsselpersonen (die 'Wissensträger') zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags: > (a) Friedrich Grünwald, > (b) Thomas Bergmann, > (c) Michael Krause, > (d) Rainer Hollmann. > Im Hinblick auf in den Virtual Data Room (VDR, Intralinks, Stand: 20. Dezember 2024) hochgeladene Dokumente gilt der Seller als in Kenntnis des wesentlichen Inhalts dieser Dokumente (Wissensfiktion). > Constructive knowledge im Übrigen (d.h. für Sachverhalte außerhalb des VDR) ist ausgeschlossen. Eine Nachforschungspflicht besteht nicht."

#### **Begründung des Kompromisses:**

- Wissensträgerkreis: 4 Personen (CEO, CFO, COO, Compliance) — breiter als Seller-Entwurf, schmaler als ECP-Entwurf.
- VDR-Wissensfiktion: Schlägt die Brücke: Alles im Datenraum gilt als bekannt; außerhalb des Datenraums gilt nur positive Kenntnis. Dies schützt ECP bezüglich aller datenraum-offenbaren Themen (Exportkontrolle, IP-Lücke) und schränkt ECP nicht bei unbekannten Sachverhalten ein.
- Keine allgemeine Constructive-Knowledge-Klausel: Seller behält überschaubares Haftungsprofil.

## **5. Auswirkung auf W&I-Versicherung**

Die W&I-Underwriter (Allianz Risk Transfer) haben klargestellt, dass sie folgende Knowledge-Clause-Ausgestaltungen akzeptieren:

- Positive Kenntnis: Deckung **ja** (Standard)
- VDR-Wissensfiktion: Deckung **ja** (anerkannt in Marktpraxis)
- Constructive Knowledge umfassend: Deckung **problematisch** — Underwriter behalten sich vor, bereits im Datenraum offenbarte Risiken als "bekannte Risiken" auszuschließen

**Folge:** ECP-Kompromissvariante (MWK-Vorschlag) ist W&I-konform und deckt den größten Teil des Schutzbedarfs.

## 6. Zusammenfassende Tabelle

| Kriterium              | Seller-Variante | ECP-Variante | MWK-Kompromiss                |
|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| Wissensträgerkreis     | 3 Personen      | 7 Personen   | 4 Personen                    |
| Actual Knowledge       | ja              | ja           | ja                            |
| Constructive Knowledge | nein            | ja           | Nur für VDR-Inhalte (Fiktion) |
| Datenraum-Bezug        | nein            | ja           | ja (Wissensfiktion VDR)       |
| W&I-Kompatibilität     | hoch            | gering       | hoch                          |
| Schutz ECP             | niedrig         | hoch         | mittel–hoch                   |

Datei: 09\_spa\_markup\_disclosure/spa\_auszug\_key\_provisions.md

## Vorschau: spa\_auszug\_key\_provisions

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.  
Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

### Share Purchase Agreement — Auszug Key Provisions

Projekt Silberfalke | Entwurfsstand: 8. Januar 2025 | STRENG VERTRAULICH

#### Rubrum

| Verkäuferin | Solaris Familienholding AG, Ulmer Straße 7, 86159 Augsburg (HRB 12847, AG Augsburg) |

|---|---|

| Käuferin | Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG, Bockenheimer Landstraße 55, 60325 Frankfurt am Main (HRA 47221, AG Frankfurt am Main) |

| Gesellschaft (Target) | Solaris Industries AG, Industriestraße 40, 86154 Augsburg (HRB 14572, AG Augsburg) |

#### § 1 Kaufgegenstand

(1) Die Verkäuferin verkauft und überträgt mit Wirkung zum Vollzugstag (Closing Date) 100 % der Aktien der Gesellschaft an die Käuferin (nachfolgend die "Aktien"). Die Aktien sind voll eingezahlt und frei von Rechten Dritter.

(2) Der Erwerb umfasst auch alle Anteile der Gesellschaft an ihren Tochtergesellschaften gemäß Anlage 1.2 (Gesellschafterliste Gruppe), einschließlich der Solaris Distribution Italia S.r.l., der Solaris Distribution US Inc. und der Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd. sowie — nach vollständiger Ausgliederung — der Solaris Service GmbH.

(3) Der Verkauf ist ein Share Deal. Die Gesellschaft bleibt Vertragspartner aller im VDR aufgeführten Verträge; ein Betriebsübergang nach § 613a BGB tritt nicht ein.

## **§ 2 Kaufpreis und Kaufpreismechanismus**

(1) Der Kaufpreis beträgt EUR 164.800.000 (in Worten: einhundertvierundsechzig Millionen achthunderttausend Euro) ("Basispreis"). Der Basispreis entspricht dem Enterprise Value von EUR 180.000.000 abzüglich der Nettoverschuldung der Gesellschaft per 31. Dezember 2023 (Locked-Box-Date) in Höhe von EUR 15.200.000 und nach Abzug eines vereinbarten Escrow-Einbehalts nach Absatz 3.

(2) Der Kaufpreis wird durch einen Locked-Box-Mechanismus ermittelt. Als Locked-Box-Date gilt der 31. Dezember 2023. Ein Abschluss-Anpassungsmechanismus (Completion Accounts) wird nicht vereinbart. Die Verkäuferin stellt eine Locked-Box-Garantie (No-Leakage-Undertaking) aus.

(3) Vom Basispreis wird ein Escrow-Einbehalt in Höhe von EUR 18.000.000 (Zehn Prozent des Enterprise Value) auf ein Treuhandkonto bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, eingezahlt. Der Escrow-Betrag dient der Sicherung von Garantieansprüchen und wird nach 18 Monaten ab Closing in Höhe des nicht beanspruchten Teils freigegeben.

## **§ 3 Signing, Closing-Bedingungen und Closing**

(1) Die Unterzeichnung dieses Vertrags ("Signing") erfolgt am 28. Januar 2025 vor dem Notar Dr. Klaus Lemberger, Frankfurt am Main.

(2) Der Vollzug des Vertrags ("Closing") steht unter den folgenden aufschiebenden Bedingungen ("Closing Conditions"), die bis zum 31. März 2025 ("Long Stop Date") eingetreten sein müssen:

Freigabe durch das Bundeskartellamt (§§ 35 ff. GWB) oder Ablauf der Prüfungsfrist ohne Untersagung;

Keine Untersagungsverfügung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der AWW-Prüfung (§ 55 AWW);

Schriftlicher Verzicht (Waiver) von Kunde A auf das CoC-Kündigungsrecht gemäß § 16 Abs. 3 des Rahmenvertrags C-001;

Vorlage des vollständigen und rechtswirksamen Ausgliederungsvertrags Solaris Service GmbH (Eintragung im Handelsregister nachgewiesen);

Vorlage des originalen IP-Abtretungsvertrags Friedrich Grünwald (2018).

## **§ 7 Garantien der Verkäuferin (Auszug)**

(1) Die Verkäuferin gibt die in Anlage 7 aufgeführten Garantien ("Verkäufer-Garantien") ab. Die Verkäufer-Garantien gelten zum Zeitpunkt des Signing und des Closing.

(2) Wesentliche Garantien umfassen (nicht abschließend):

§ 7.2: Die Gesellschaft ist rechtmäßig gegründet und eingetragen; die Aktien sind wirksam ausgegeben.

§ 7.4: Die Gesellschaft ist Eigentümerin aller in Anlage 7.4 aufgeführten IP-Rechte, frei von Rechten Dritter.

§ 7.7: Alle wesentlichen Verträge sind gültig; keine wesentliche Vertragspartei hat eine Kündigung angekündigt; alle Change-of-Control-Consents sind eingeholt (mit Ausnahme der in Anlage 7.7 offenbaren).



§ 7.12: Die Steuererklärungen sind vollständig; alle fälligen Steuern sind bezahlt; keine Steuernachforderungen >EUR 100.000 sind bekannt.

§ 7.14: Die Gesellschaft hält alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen; insbesondere alle erforderlichen Exportgenehmigungen nach dem AWG / den Dual-Use-Vorschriften.

### § 10 Regulatory Indemnity (Freistellung)

(1) Die Verkäuferin stellt die Käuferin und die Gesellschaft von sämtlichen Schäden, Kosten, Bußgeldern und Aufwendungen frei, die aus Exportkontrollverstößen vor dem Closing-Stichtag entstehen, insbesondere aus Lieferungen der Baureihe PDS-800 nach Singapur ohne BAFA-Genehmigung in den Jahren 2022–2024.

(2) Die Freistellung gilt unbegrenzt in der Höhe und für eine Dauer von 7 Jahren ab Closing. § 15 Abs. 4 BGB (Verjährung) wird vertraglich abbedungen.

Datei: 09\_spa\_markup\_disclosure/spa\_key\_issues.md

## SPA Key Issues Liste — Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MWK/2024/SIL-001

**Dokument-Nr.:** SPA-KEYS-001/SIL

**Version:** 1.3 (Stand: 15. Dezember 2024)

**Verfasser:** Dr. Markus Weidemann, Katharina Pfeiffer, Dr. Sabine Roth

**Adressat:** Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (Felix Brandl) / Seller Counsel Dr. Bäumler

**Betreff:** Key Issues für SPA-Verhandlung — offene Punkte und Positionen

## 1. Kaufpreismechanismus — Locked Box vs. Completion Accounts

### 1.1 Ausgangslage

ECP hat in seiner Binding Offer signalisiert, einen Locked-Box-Mechanismus zu bevorzugen. Der Seller/Finanzberater hat in der Prozesskorrespondenz keinen ausdrücklichen Vorbehalt gegen Locked Box geäußert, aber auf die Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2023 bestanden.

### 1.2 Locked Box (ECP-Präferenz)

- **Stichtag:** 31. Dezember 2023 (vorbehaltlich Vorlage JA 2023)
- **Locked-Box-Date:** Kaufpreis basiert auf dem Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 (Enterprise Value EUR 180 Mio. abzüglich Nettoverschuldung per 31. Dezember 2023)
- **Leakage-Schutz:** Seller verpflichtet sich, keine "Leakage" (Werttransfers aus der Gesellschaft an Seller oder verbundene Parteien) zwischen dem Locked-Box-Date und dem Closing zu veranlassen.
- **Permitted Leakage:** Vereinbarte, abschließend definierte Ausnahmen (z. B. laufende Geschäftsführer-Vergütung, Dividenden wenn ausdrücklich zugestimmt).
- **Praxis:** Seller stellt eine Locked-Box-Guarantee aus; bei Verletzung Schadensersatz EUR-für-EUR.

**Vorteil für ECP:** Kaufpreissicherheit; kein post-Closing-Streit über Abschlusskonten.

**Vorteil für Seller:** Einmaliger Prozess ohne Completion-Accounts-Prüfung.



### 1.3 Completion Accounts (Seller-Alternative)

Sollte Locked Box nicht vereinbart werden, sind Completion Accounts zum Closing-Stichtag zu erstellen; Kaufpreisanpassung anhand des tatsächlichen Eigenkapitals / Nettoverschuldung. Streitanfällig und zeitaufwendig.

**Empfehlung:** Locked Box, sofern JA 2023 bis 20. Dezember 2024 vorliegt.

## 2. Change-of-Control Consent Kunde A

### 2.1 Verhandlungsstand

Seller Counsel hat in der Telefonkonferenz vom 10. Dezember 2024 mitgeteilt, dass Kunde A "prinzipiell bereit" sei, einen Waiver zu erteilen, sofern ECP vor Closing eine Geschäftsführer-Präsentation bei Kunde A durchführt (Key-Relationship-Termin). Dies ist ein unüblicher, aber akzeptabler Ansatz.

### 2.2 SPA-Klausel-Optionen

**Option 1 — Closing Condition (ECP-Position):** Closing ist aufschiebend bedingt durch die schriftliche Bestätigung von Kunde A, auf sein CoC-Kündigungsrecht gemäß § 16 Abs. 3 des Rahmenvertrags C-001 zu verzichten. Fristsetzung: Waiver muss bis zum 20. Januar 2025 (10 Tage vor geplantem Signing) vorliegen.

**Option 2 — Pre-Signing Condition (härtere Variante):** Waiver muss als Bedingung vor dem Signing-Termin erfüllt sein (nicht erst zum Closing). Kann zu Signing-Verzögerung führen, gibt ECP aber maximale Sicherheit.

**Option 3 — Kaufpreisabschlag + Garantie (Seller-Option):** Falls Waiver nicht möglich: Escrow-Einbehalt EUR 12 Mio. (entspricht ca. 2x Jahres-EBITDA-Beitrag Kunde A); Freigabe nach 12 Monaten ohne Kündigung von Kunde A. Kombination mit Garantie der Seller (keine Kenntnis von Kündigungsabsicht).

**ECP-Position:** Option 1 (Closing Condition); fallback Option 3 bei Scheitern.

## 3. Tax Covenant für Umwandlung 2024

### 3.1 Inhalt

Das Steuer-Covenant (auch: Tax Indemnity) regelt die Übernahme der Steuerlast für Steuernachforderungen, die auf Sachverhalte vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag (31. Dezember 2023, Locked-Box-Date) zurückzuführen sind.

### 3.2 ECP-Forderungen

- **Zeitliche Reichweite:** Alle Steuernachforderungen für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2023 (inklusive der Umwandlung 2024 mit steuerlicher Rückwirkung auf 1. Januar 2024).
- **Steuern:** KSt, GewSt, USt, LSt, alle ausländischen Steuern.
- **Ausnahmen (Seller akzeptiert):** Nur Steuernachforderungen, die auf der Verletzung von Mitwirkungspflichten durch den Käufer nach Closing beruhen.
- **Verjährung:** Tax Covenant läuft bis zum Ende der steuerlichen Verjährungsfrist (gemäß § 169 AO: 4 Jahre regulär, 5 Jahre bei leichter Fahrlässigkeit, 10 Jahre bei Hinterziehung). Mindestlaufzeit aus ECP-Sicht: 7 Jahre.
- **Kooperationsklausel:** Seller muss bei Betriebsprüfungen kooperieren, informiert werden und darf keine Verfahren ohne Käufer-Zustimmung beilegen.

### 3.3 Seller-Position (bekannt)

Seller akzeptiert Tax Covenant im Grundsatz; diskutiert:

- Freistellungsgrenze: EUR 100.000 (de minimis)
- Gesamtdeckel: EUR 20 Mio. (ca. 11 % EV)
- Ausschluss: Steuernachforderungen, die durch post-Closing-Maßnahmen des Käufers verursacht werden

## 4. W&I Seller Limitation

### 4.1 Ausgangssituation

ECP setzt W&I-Versicherung ein (Underwriter: Allianz Risk Transfer; Policy in Verhandlung). Dies bedeutet, dass der Großteil der Garantieansprüche über die Versicherungspolice abgewickelt wird und nicht direkt gegen den Seller durchgesetzt wird.

Für W&I-Transaktionen typische Seller-Limitations:

| Begrenzung                          | ECP-Forderung                         | Seller-Position                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Seller-seitiger Garantierückbehalt  | 0 % (voller Transfer auf W&I)         | 1 % EV (EUR 1,8 Mio.) als Puffer |
| Direktansprüche gegen Seller        | Nur bei Fraud / arglistiger Täuschung | Nur bei Fraud                    |
| W&I-Policy-Selbstbehalt (Retention) | EUR 1,8 Mio. (1 % EV)                 | EUR 3,6 Mio. (2 % EV)            |
| W&I-Policy-Deckungssumme            | EUR 36 Mio. (20 % EV)                 | EUR 27 Mio. (15 % EV)            |
| Laufzeit Garantien (Title)          | Unbegrenzt                            | 10 Jahre                         |
| Laufzeit Garantien (andere)         | 5 Jahre                               | 3 Jahre                          |

**Empfehlung:** ECP akzeptiert EUR 1,8 Mio. Seller-Puffer; legt Deckungssumme auf EUR 36 Mio. fest; verhandelt Retention auf EUR 1,8 Mio. runter. W&I-Prämie schätzungsweise EUR 720.000 (2 % der Policy-Summe).

## 5. Weitere Key Issues (Kurzübersicht)

| Nr.  | Thema                                 | ECP-Position                                         | Status                                    |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| KI-5 | MAC-Klausel (Material Adverse Change) | Enge Definition; keine generellen Marktveränderungen | Offen — Seller will breite MAC-Definition |
| KI-6 | Non-Compete Seller                    | 3 Jahre, global (Antriebssystemtechnik)              | Seller fordert 2 Jahre, nur DACH          |

| Nr.   | Thema                                         | ECP-Position                                 | Status                        |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| KI-7  | Carve-out-Vollständigkeit TSA-Pakete          | Vollständige TSA-Entwürfe als Signing-Anlage | IT-TSA noch nicht final       |
| KI-8  | Regulatory Freigaben als Closing Condition    | Fusionskontrolle DE + AWV; ggf. CFIUS        | Noch kein Zeitplan bekannt    |
| KI-9  | Escrow-Einbehalt allgemein                    | 10 % EV (EUR 18 Mio.) für 18 Monate          | Seller bietet 5 % / 12 Monate |
| KI-10 | Equity Bridge-Loan (Überbrückung bis Closing) | ECP-intern zu klären                         | Intern: in Prüfung            |

## 6. SPA-Zeitplan

| Schritt                                    | Verantwortlich                     | Geplantes Datum   |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| SPA-Erstentwurf (Seller)                   | Seller Counsel Dr. Bäuml           | 20. Dezember 2024 |
| Kommentierung Käufer                       | Dr. Weidemann / Katharina Pfeiffer | 6. Januar 2025    |
| Verhandlungsrunde 1 (Video)                | Beide Seiten                       | 9. Januar 2025    |
| Verhandlungsrunde 2 (in person, Frankfurt) | Beide Seiten                       | 13. Januar 2025   |
| SPA Signing                                | Notar Frankfurt                    | 28. Januar 2025   |

Datei: 10\_signing\_closing\_regulatory/ordinary\_course\_monitor.md

# Ordinary Course Monitor — Projekt Silberfalte

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Berichtszeitraum:** Signing (15.05.2026) bis voraussichtliches Closing (15.09.2026)

**Erstellt:** 15.05.2026

**Letzte Aktualisierung:** 20.05.2026

**Verfasser:** Counsel B (M&A-Gruppe)

**Adressat:** Deal Team / Eagle Capital Partners

## 1. Hintergrund und Zweck

Der zwischen Solaris Industries AG (Verkäufer) und Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG (Käuferin) unterzeichnete Anteilskaufvertrag (SPA) vom 15.05.2026 enthält in Ziffer 9 (Betrieb im gewöhnlichen Geschäftsgang / Ordinary Course Covenants) eine Reihe von Verhaltenspflichten der Verkäuferseite zwischen Signing und Closing. Dieser Monitor dokumentiert alle bekannten Abweichungen,

## 2. Ordinary-Course-Pflichten gem. SPA § 9

### 2.1 Positive Handlungspflichten (Tun)

| Nr.   | Pflicht                                          | Referenz SPA | Status                             |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| OC-01 | Betrieb im gewöhnlichen Geschäftsgang führen     | § 9.1        | Laufend überwacht                  |
| OC-02 | Monatliche Liquiditätsreports an Käuferin        | § 9.4        | Bericht April: erhalten 18.05.2026 |
| OC-03 | Capex-Investitionen gem. Capex-Budget fortführen | § 9.2        | Im Plan                            |
| OC-04 | Bestandspflege Versicherungsschutz               | § 9.6        | Erneuerung Juli bestätigt          |
| OC-05 | Intercompany-Forderungen einfrieren              | § 9.8        | Clean gestellt zum 15.05.2026      |

### 2.2 Negative Handlungspflichten (Unterlassen ohne Consent)

| Nr.   | Verbot                                                               | Referenz SPA | Status                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| OC-10 | Keine Kapitalerhöhungen / Kapitalherabsetzungen                      | § 9.1 (a)    | Keine geplant                 |
| OC-11 | Keine Veräußerungen wesentlicher Assets (> EUR 500.000)              | § 9.1 (b)    | Keine                         |
| OC-12 | Keine wesentlichen Vertragsabschlüsse / -kündigungen (> EUR 200.000) | § 9.1 (c)    | **Offen → Ereignis OC-E-001** |
| OC-13 | Keine Neueinstellungen / Abfindungen Führungsebene                   | § 9.1 (d)    | Keine                         |
| OC-14 | Keine Dividenden / Ausschüttungen                                    | § 9.1 (e)    | Keine                         |
| OC-15 | Keine Änderung Rechnungslegungsmethoden                              | § 9.1 (f)    | Keine                         |
| OC-16 | Keine Insolvenzeröffnungsanträge, keine Kredite > EUR 1 Mio.         | § 9.1 (g)    | Keine                         |

### 3. Ereignisprotokoll

#### Ereignis OC-E-001 — Lieferantenvertrag Müller Antriebstechnik GmbH

**Datum:** 17.05.2026

**Meldung durch:** CFO Solaris, Herrn Dr. Fischer

**Sachverhalt:** Solaris Industries AG plant, den Rahmenliefervertrag mit Müller Antriebstechnik GmbH (Laufzeit: 31.12.2027, Jahresvolumen ca. EUR 1,2 Mio.) aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Anlass: Lieferverzug über 45 Tage bei zwei Komponenten-Chargen, Vertragsstrafe per Mahnung angedroht.

**Einordnung:** Die Kündigung eines Vertrags mit einem Jahresvolumen von EUR 1,2 Mio. überschreitet den Consenterfordernis-Schwellenwert gem. SPA § 9.1 (c) i.H.v. EUR 200.000. Der Vertrag ist zudem als wesentlicher Zulieferer im Disclosure Schedule (Anlage 7.4) gelistet.

#### Consent-Prozess:

| Schritt                                                             | Frist      | Status         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Schriftliche Consent-Anfrage Solaris an Eagle                       | 18.05.2026 | Eingegangen    |
| Informationspaket vorbereiten (Vertrag, Mahnung, Alternativangebot) | 20.05.2026 | In Bearbeitung |
| Eagle Entscheidung                                                  | 25.05.2026 | Ausstehend     |
| Anwaltliche Freigabe falls Consent erteilt                          | 26.05.2026 | Ausstehend     |

**Empfehlung Kanzlei:** Consent grundsätzlich erteilbar, sofern Solaris nachweist, dass Alternativlieferant gesichert ist (Angebot Nordtec GmbH liegt vor). Wichtig: Kündigung erst nach schriftlichem Consent erklären. Lieferausfall im Closing-Zeitraum würde Material Adverse Change-Prüfung auslösen (§ 11.3 SPA).

#### Ereignis OC-E-002 — HR: Freistellung Vertriebsleiter

**Datum:** 19.05.2026

**Meldung durch:** HR-Direktorin Solaris, Frau Reinhardt

**Sachverhalt:** Der Vertriebsleiter (Gesamtvergütung: EUR 280.000 p.a.) hat selbst gekündigt zum 31.08.2026. Solaris möchte ihn sofort freistellen und eine Abfindungsvereinbarung schließen (geschätzt: 6 Monatsgehälter, ca. EUR 140.000).

**Einordnung:** Abfindungsvereinbarung auf Führungsebene erfordert Consent gem. SPA § 9.1 (d).

**Status:** Consent-Anfrage vorbereitung läuft, Ziel Einreichung 21.05.2026.

### 4. Tabellarische Übersicht aller Consent-Vorgänge

| ID       | Beschreibung                                   | Eingang    | Consent erteilt | Bemerkung                     |
|----------|------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| OC-E-001 | Kündigung Lieferant<br>vertrag Müller          | 18.05.2026 | Ausstehend      | Alternativlieferant<br>prüfen |
| OC-E-002 | Freistellung +<br>Abfindung<br>Vertriebsleiter | 21.05.2026 | Ausstehend      | Abfindungshöhe<br>verhandeln  |

## 5. Eskalationsmatrix

| Eskalationsstufe              | Trigger                                                     | Zuständigkeit                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stufe 1: Kanzlei-intern       | Neue Consent-Anfrage                                        | Counsel B informiert Partner A    |
| Stufe 2: Eagle                | Consent-Anfrage > EUR 500.000<br>oder strategische Relevanz | Partner A + Eagle Deal-Team       |
| Stufe 3: MAC-Prüfung          | Ereignis könnte Material Adverse<br>Change auslösen         | Partner A + Valuation Expert      |
| Stufe 4:<br>Long-Stop-Prozess | Closing-Bedingung gefährdet                                 | Partner A + Eagle GC + Solaris GC |

## 6. Nächste Schritte

- ☐ OC-E-001: Eagle-Consent bis 25.05.2026 einholen
- ☐ OC-E-002: Abfindungsformel finalisieren, Consent-Antrag einreichen
- ☐ Capex-Monitoring für Mai anfordern (fällig 05.06.2026)
- ☐ Liquiditätsbericht für Mai (fällig 18.06.2026)
- ☐ CP-Register mit Regulatory Counsel abgleichen

\*Aktenvermerk-Nr.: AV-OCM-2026-001 | Privileged & Confidential\*

Datei: 10\_signing\_closing\_regulatory/regulatory\_map.md

# Regulatory Map — Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 16.05.2026

**Verfasser:** Associate C (Regulatory Group)

**Status:** Arbeitsfassung — nicht final

## 1. Überblick Genehmigungserfordernis

Die Transaktion (Erwerb sämtlicher Anteile an der Solaris Industries AG durch Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG, Volumen ca. EUR 180 Mio. Enterprise Value) löst voraussichtlich mehrstufige regulatorische Prüfpflichten aus. Nachfolgend wird der Stand der Analyse per Signing-Datum 15.05.2026 dokumentiert.

## 2. Fusionskontrolle

### 2.1 FKVO (EU-Fusionskontrollverordnung)

| Kriterium                                | Schwellenwert            | Indikation Solaris            |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Weltweiter Gesamtumsatz alle Beteiligten | > EUR 5 Mrd.             | Nein (Summe ca. EUR 680 Mio.) |
| EU-weiter Umsatz mind. 2 Beteiligte      | je > EUR 250 Mio.        | Nein                          |
| Zwei-Drittel-Klausel                     | Umsatz in einem MS > 2/3 | Zu prüfen                     |

**Ergebnis:** FKVO-Aufgreifkriterienschwelle voraussichtlich nicht erreicht. Eine Prüfung nach Art. 4 Abs. 5 FKVO (Verweisung) ist nicht angezeigt, solange keine nationalen Behörden zuständig sind. Die Analyse wird nach Erhalt der endgültigen Umsatzzahlen für Geschäftsjahr 2025 aktualisiert.

### 2.2 GWB / Bundeskartellamt (BKartA)

| Kriterium                                   | Schwellenwert  | Indikation                   |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Weltweiter Gesamtumsatz                     | > EUR 500 Mio. | Zu prüfen (Eagle-Konzern)    |
| Inländischer Umsatz mind. eines Beteiligten | > EUR 25 Mio.  | Ja (Solaris ca. EUR 38 Mio.) |
| Inländischer Umsatz zweites Beteiligten     | > EUR 5 Mio.   | Ja                           |
| Sonderregel Transaktionswert                | > EUR 400 Mio. | Nein                         |

**Ergebnis:** Anmeldeschwelle GWB §§ 35, 37, 39 GWB voraussichtlich **erreicht**. Anmeldung beim Bundeskartellamt ist erforderlich. Bearbeitungszeit Phase 1: 1 Monat, Phase 2: bis zu 4 Monate. Closing-Bedingung: Freigabe oder Fristablauf.

**Zuständiger Anwalt:** Dr. Meiners, Regulatory Group

**Anmeldungspaket vorzubereiten bis:** 20.06.2026 (Ziel: Anmeldung 30.06.2026)

### 2.3 Sonstige Jurisdiktionen

Solaris Industries AG hat Produktionsstätten in Österreich (Umsatz ca. EUR 12 Mio.) und Polen (Umsatz ca. EUR 8 Mio.). Für Österreich und Polen werden keine eigenständigen Anmeldepflichten gesehen (unter den nationalen Schwellenwerten), wird aber durch lokale Counsel bestätigt.

## 3. Außenwirtschaftsrecht / FDI-Prüfung (AWG/AWV)

### 3.1 Prüfmaßstab

Nach § 55 AWV ist der Erwerb von 10 % oder mehr der Stimmrechte an einem deutschen Unternehmen durch einen Investor aus einem Nicht-EU-/Nicht-EWR-/Nicht-CANZUK-Staat anmeldepflichtig, wenn das Zielunternehmen in einem sensiblen Sektor tätig ist (§§ 55a ff. AWV, Anlage I zum AWG). Für EU-Investoren gilt seit dem AWG-Änderungsgesetz 2022 die erweiterte Prüfung für kritische Infrastruktur und Dual-Use.

### 3.2 Investorenstatus

Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG ist nach Deutschland gegründet; Fondsmanager Eagle Capital Partners LLC ist US-amerikanisch. Maßgebliche Frage: Wer ist wirtschaftlich Berechtigter (UBO) der Erwerberin? Bei LP-Basis mit US-amerikanischen Investoren greift die AWV-Prüfung auch bei formell deutschem Erwerbervehikel, wenn die letztlich kontrollierende Partei außerhalb der EU liegt.

**Status:** UBO-Analyse bei Eagle liegt als Draft vor (Anlage FDI-UBO-Draft.pdf). Finale Bestätigung durch Eagle Counsel ausstehend (Deadline: 01.06.2026).

### 3.3 Sektoreinstufung Solaris Industries AG

Solaris Industries AG produziert Präzisionskomponenten für die Luft- und Raumfahrtbranche sowie Antriebseinheiten für militärische und zivile Schiffe. Dies fällt potenziell unter:

- § 55a Abs. 1 Nr. 9 AWV (Rüstungsgüter, Dual-Use)
- § 55a Abs. 1 Nr. 17 AWV (kritische Infrastruktur)

**Empfehlung:** Sektorscreening ergibt erhöhte FDI-Relevanz. Anmeldung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) nach § 58 AWV ist vorsorglich einzuplanen. Prüffrist: 2 Monate ab vollständiger Anmeldung, verlängerbar auf 4 Monate.

**Closing-Risiko:** Falls US-UBOs die Schwelle nach § 56 AWV überschreiten, ist mit Hauptprüfphase zu rechnen. Closing-Long-Stop-Date im SPA entsprechend auf 31.12.2026 gesetzt.

## 4. Exportkontrolle / Clean Room

Solaris fertigt Güter, die voraussichtlich unter die EU-Dual-Use-Verordnung (VO 2021/821) und ggf. das KrWaffG fallen. Folgende Sondermaßnahmen sind aktiv:

| Maßnahme                                                            | Status                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Clean-Room-Protokoll für technische Informationen im DR             | aktiv seit 10.04.2026            |
| Exportkontroll-Screening der DD-Unterlagen durch Specialist Counsel | in Bearbeitung                   |
| Offenlegungsbeschränkung gegenüber Eagle-LPs mit Nexus CN/RU        | vereinbart (NDAs)                |
| ITAR-Self-Assessment (US-Komponenten in Produkten)                  | angefordert, Rücklauf 01.06.2026 |



## 5. Sektorspezifische Genehmigungen

| Behörde          | Genehmigungserfordernis     | Wahrscheinlichkeit | Frist      |
|------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| BKartA           | Fusionskontrollfreigabe     | Hoch               | 30.07.2026 |
| BMWK             | AWV-Unbedenklichkeit        | Mittel             | 30.09.2026 |
| BAFA             | Exportkontrollsonderprüfung | Niedrig–Mittel     | 30.08.2026 |
| Österreich (BWB) | Keine separate Anmeldung    | Niedrig            | —          |

## 6. Nächste Schritte

1. Umsatzzahlen GJ 2025 final anfordern (Deadline: 22.05.2026)
2. UBO-Bestätigung Eagle einholen (01.06.2026)
3. BKartA-Anmeldungspaket vorbereiten: Marktdefinition, Marktanteile, Umsatzbescheinigungen
4. BMWK-Vorgespräch anfragen (vertraulich)
5. Closing-Bedingungsmatrix mit Regulatory-CP verknüpfen

## Anlagen

- Anlage 1: Umsatztabelle Konsolidierung (Entwurf)
- Anlage 2: UBO-Chart Eagle Capital Partners (Draft)
- Anlage 3: Sektorchecklist AWW § 55a
- Anlage 4: Clean-Room-Protokoll V2.1

\*Aktenvermerk-Nr.: AV-REG-2026-003 | Privileged & Confidential — Attorney-Client Communication\*

Datei: 10\_signing\_closing\_regulatory/signing\_closing\_memo.md

## Vorschau: signing\_closing\_memo

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.

Kanzlei für Unternehmenstransaktionen · Frankfurt am Main

## Signing & Closing Memo — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001 Verfasser: Partner A / Counsel B Datum: 14.05.2026 Status: Final — intern

### 1. Transaktionsübersicht

| Parameter                    | Details                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zielgesellschaft             | Solaris Industries AG, Düsseldorf                      |
| Verkäufer                    | Nordstern Beteiligungs SE, Hamburg                     |
| Käuferin                     | Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG, Frankfurt |
| Enterprise Value             | EUR 180.000.000                                        |
| Equity Value<br>(geschätzt)  | EUR 162.500.000                                        |
| EV/EBITDA-Multiple           | ca. 8,6x (EBITDA 2025: EUR 21,0 Mio.)                  |
| Signing-Datum                | 15.05.2026                                             |
| Voraussichtliches<br>Closing | 15.09.2026                                             |
| Long-Stop-Date               | 31.12.2026                                             |
| Gerichtsstand                | Frankfurt am Main                                      |

## 2. Closing-Bedingungen (CPs)

| CP-ID | Bedingung                      | Frist      | Status             |
|-------|--------------------------------|------------|--------------------|
| CP-01 | BKartA-Freigabe                | 31.07.2026 | In Vorbereitung    |
| CP-02 | BMWK<br>AWV-Unbedenklichkeit   | 30.09.2026 | Ausstehend         |
| CP-10 | Warranty Bringdown /<br>No MAC | Closing    | Monitoring         |
| CP-13 | Rangrücktritt GGD<br>Delta     | 30.06.2026 | Entwurf            |
| CP-14 | Kundenconsent Aero<br>Nordic   | 31.07.2026 | Kontakt initiiert  |
| CP-20 | Equity Commitment<br>Letter    | Closing    | Bestätigt          |
| CP-21 | W&I-Policy<br>Bindungszusage   | 01.08.2026 | Underwriting läuft |

## 3. Closing-Mechanismus

Der Kaufpreis wird nach dem Stichtagsbilanzprinzip angepasst (Closing Accounts). Am Closing-Tag zahlt die Käuferin den Kaufpreis auf ein Notaranderkonto, der Notar prüft alle CP-Nachweise und überweist nach Bestätigung an Nordstern. Die notarielle Abtretungserklärung wird unmittelbar im Anschluss beurkundet. Die W&I-Police tritt mit Closing-Vollzug in Kraft.

## 4. Post-Closing-Pflichten

| Pflicht                                | Frist nach Closing | Verantwortlich            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Gesellschafterliste<br>Handelsregister | 3 Tage             | Notar / Nordstern Counsel |

| Pflicht                         | Frist nach Closing | Verantwortlich     |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Vollzugsmeldung<br>BKartA       | 1 Woche            | Regulatory Counsel |
| W&I-Policy Aktivierung          | Sofort             | Counsel B          |
| Closing Bible<br>finalisieren   | 4 Wochen           | Counsel B          |
| PMI-Kick-off                    | 1 Woche            | Eagle PMI-Team     |
| Closing Accounts<br>Aufstellung | 60 Tage            | CFO Solaris        |

Aktenvermerk-Nr.: AV-SCM-2026-001 | Privileged & Confidential — Attorney-Client Communication

Datei: 11\_public\_ma\_mar/insiderliste\_silberfalke.md

## Insiderliste — Projekt Silberfalke (Nordstern Beteiligungs SE)

**Verfahrensname:** Projekt Silberfalke  
**Insiderinformation:** Veräußerung Solaris Industries AG an Eagle Capital Partners  
**Angelegt:** 15.05.2026  
**Letzte Aktualisierung:** 20.05.2026  
**Verantwortlich:** Nordstern Compliance / Dr. Kessler (externe Beratung)  
**Format:** Art. 18 MAR i.V.m. Anhang I DVO 2016/347

### Insiderliste (Dealspezifische Abschnittsliste)

| Nr. | Nachname | Vorname  | Geburtsdatum | Funktion/Arbeitgeber                          | Zugangsdatum | Zugriffsennde | Aktualisiert |
|-----|----------|----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 001 | Ritter   | Heinrich | 12.03.1968   | Vorstand Finanzen, Nordstern Beteiligungs SE  | 01.04.2026   | Offen         | 15.05.2026   |
| 002 | Lange    | Martina  | 05.07.1972   | Vorstand Strategie, Nordstern Beteiligungs SE | 01.04.2026   | Offen         | 15.05.2026   |

| Nr. | Nachname             | Vorname   | Geburtsdatum | Funktion/Arbeitgeber                         | Zugangsdatum | Zugriffsen | Aktualisiert |
|-----|----------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 003 | Vogel                | Alexander | 22.11.1975   | GF Komplementär-GmbH, Eagle Capital Partners | 01.04.2026   | Offen      | 15.05.2026   |
| 004 | [Partner A Nachname] | [Vorname] | —            | Partner, Kanzlei (Käuferberatung)            | 01.04.2026   | Offen      | 15.05.2026   |
| 005 | Kessler              | Ralf      | 18.09.1979   | Counsel Kapitalmarktrecht, Kanzlei           | 15.05.2026   | Offen      | 15.05.2026   |
| 006 | Fischer              | Gerald    | 30.01.1971   | CFO, Solaris Industries AG                   | 15.05.2026   | Offen      | 15.05.2026   |
| 007 | Reinhardt            | Sabine    | 14.06.1980   | HR-Direktorin, Solaris Industries AG         | 19.05.2026   | Offen      | 19.05.2026   |

\*Hinweis: Vollständige Pflichtangaben gem. Anhang I DVO EU 2016/347 (Geburtsdatum, Privatanschrift, Telefon) sind in der nichtöffentlichen Originalliste bei Nordstern Compliance hinterlegt und werden hier aus Datenschutzgründen nicht abgebildet.\*

## Aufschubprotokoll (Art. 17 Abs. 4 MAR)

| Datum      | Entscheidung                               | Begründung                                                                                                                                 | Entscheider                     |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 15.05.2026 | Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung beschlossen | Legitime Interessen: laufender Vertragsschluss, Verhandlungsgeheimnis; keine Irreführung des Marktes; Vertraulichkeit durch NDAs gesichert | Vorstand Ritter, Vorstand Lange |
| 15.05.2026 | BaFin-Meldung des Aufschubs initiiert      | Art. 17 Abs. 4 UAbs. 3 MAR: unverzügliche Meldung nach Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung geplant                                      | Nordstern IR                    |

## Handelsverbot-Bestätigungen

Alle auf der Insiderliste geführten Personen haben bestätigt, dass sie bis zur Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung keine Transaktionen in Nordstern-Aktien oder -Derivaten vornehmen:

| Nr. | Person    | Bestätigung erhalten am |
|-----|-----------|-------------------------|
| 001 | Ritter    | 15.05.2026              |
| 002 | Lange     | 15.05.2026              |
| 003 | Vogel     | 15.05.2026              |
| 004 | Partner A | 15.05.2026              |
| 005 | Kessler   | 15.05.2026              |
| 006 | Fischer   | 15.05.2026              |
| 007 | Reinhardt | 19.05.2026              |

## Aufbewahrungshinweis

Diese Insiderliste ist nach Schließung (bei Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung oder anderweitiger Beendigung) für mindestens **5 Jahre** aufzubewahren und auf Anforderung der BaFin unverzüglich vorzulegen (Art. 18 Abs. 1 lit. c MAR).

\*Vertraulich — Compliance-Dokument Nordstern Beteiligungs SE | Nur für autorisierte Personen\*

Datei: 11\_public\_ma\_mar/mar\_check\_arbeitsfassung.md

## MAR-Präventiv-Memo — Marktmissbrauchsrecht bei Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 15.05.2026

**Verfasser:** Dr. Kessler (Kapitalmarktrecht)

**Adressat:** Deal Team / Eagle Capital Partners Fund V

**Status:** Arbeitsfassung — nicht final

### 1. Ausgangslage

Solaris Industries AG ist nicht börsennotiert. Die Käuferin Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG ist eine nicht börsennotierte PE-Gesellschaft. **Die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR, Verordnung EU 596/2014) ist auf die Transaktion selbst grundsätzlich nicht anwendbar**, da kein Finanzinstrument i.S.d. Art. 3 MAR betroffen ist.

Dieses Memo analysiert jedoch drei Szenarien, in denen MAR-Fragen gleichwohl relevant werden können:

1. Eagle-LPs oder Co-Investoren sind börsennotierte Gesellschaften
2. Finanzierungsbanken haben börsennotierte Schuldverschreibungen ausstehend
3. Konzernobergesellschaft des Verkäufers (Nordstern Beteiligungs SE) ist börsennotiert

## 2. Nordstern Beteiligungs SE — Börsennotierte Verkäuferin

Nordstern Beteiligungs SE (ISIN DE000NBS1234) ist am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Solaris Industries AG trägt nach Konzernstruktur ca. 22 % zum Konzern-EBITDA bei. Damit ist der Verkauf der Solaris-Beteiligung eine potenziell kursrelevante Information i.S.v. Art. 7 MAR.

### 2.1 Prüfung: Liegt eine Insiderinformation vor?

| Kriterium                       | Einschätzung                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Präzise Information             | Ja: Unterzeichneter SPA mit definiertem EV |
| Nichtöffentlich                 | Ja: Nur Deal Team / Vertragsparteien       |
| Direkte oder indirekte Emission | Nordstern SE: direkt betroffen             |
| Erhebliche Kursrelevanz         | Plausibel (22 % Konzern-EBITDA)            |

**Ergebnis:** Es besteht erheblicher Anhaltspunkt für eine Insiderinformation nach Art. 7 MAR ab Signing (15.05.2026).

### 2.2 Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung

Nordstern kann den Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 4 MAR beantragen, wenn:

- Berechtigte Interessen an Geheimhaltung bestehen (z.B. Vertragsschutz)
- Geheimhaltung nicht irreführend ist
- Vertraulichkeit sichergestellt ist (Insiderliste geführt)

**Empfehlung:** Nordstern IR sollte unverzüglich Aufschubentscheidung dokumentieren und Insiderliste anlegen. Aufschub endet spätestens bei Closing oder Undichtigkeit.

## 3. Insiderliste — Mindestanforderungen

Nordstern muss nach Art. 18 MAR eine Insiderliste führen. Pflichtelemente:

| Kategorie              | Pflichtangaben                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jede Person mit Zugang | Vollständiger Name, Funktion, Zugangsgrund, Zugangsdatum |
| Aktualisierung         | Bei jeder Änderung, spätestens nach 5 Tagen              |
| Aufbewahrung           | Mindestens 5 Jahre nach Listing-Entfernung               |
| Format                 | Gem. Anhang I Durchführungsverordnung EU 2016/347        |

**Personen im vorliegenden Verfahren mit Insiderstatus (Auswahl):**

| Name            | Funktion               | Zugangsdatum |
|-----------------|------------------------|--------------|
| Dr. Vogel       | GF Eagle Fund V        | 01.04.2026   |
| Vorstand Ritter | Nordstern SE           | 01.04.2026   |
| Partner A       | Kanzlei                | 01.04.2026   |
| Counsel B       | Kanzlei                | 10.04.2026   |
| Dr. Kessler     | Kanzlei (Kapitalmarkt) | 15.05.2026   |
| CFO Fischer     | Solaris AG             | 15.05.2026   |

\*Vollständige Liste bei Nordstern Compliance-Abteilung.\*

## 4. Ad-hoc-Mitteilungsentwurf (Bereitschaft nach Closing)

Nordstern IR hat folgenden Textentwurf vorbereitet (nach Closing zu veröffentlichen, spätestens 30 Minuten nach Vollzug):

> **Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR** > > Nordstern Beteiligungs SE, Hamburg — [Datum] > > Die Nordstern Beteiligungs SE hat heute sämtliche Anteile an der Solaris Industries AG mit Sitz in Düsseldorf an Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG veräußert. Der Transaktionswert beläuft sich auf einen Enterprise Value von EUR 180 Millionen, vorbehaltlich der üblichen Kaufpreisanpassungen. Der Abschluss der Transaktion stand unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, die heute vollständig erteilt wurden. > > Solaris Industries AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von EUR 143 Millionen und ein EBITDA von EUR 21 Millionen. Der Erlös aus der Transaktion wird zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und für strategische Investitionen verwendet. > > \*Ende der Ad-hoc-Mitteilung.\*

## 5. Handelsverbote / Sperrzeiten

Personen auf der Insiderliste sind nach Art. 8 und 14 MAR von jeglichem Handel in Nordstern-Aktien oder -Derivaten ausgeschlossen, solange sie Zugang zu der Insiderinformation haben. Verstöße können strafbar sein (§ 119 WpHG).

**Hinweis an Deal-Team-Mitglieder:** Kein Handel in Wertpapieren der Nordstern Beteiligungs SE bis zur Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung.

## 6. MAR-Compliance-Checkliste

| Nr.  | Maßnahme                                            | Verantwortlich                   | Status              |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| M-01 | Aufschubentscheidung dokumentieren (Art. 17 Abs. 4) | Nordstern IR + Dr. Kessler       | Offen               |
| M-02 | Insiderliste anlegen und pflegen                    | Nordstern Compliance             | Offen               |
| M-03 | Handelsverbot kommunizieren (alle Beteiligten)      | Kanzlei                          | Erledigt 15.05.2026 |
| M-04 | Ad-hoc-Mitteilungsentwurf freigeben lassen          | Nordstern Vorstand + Dr. Kessler | In Bearbeitung      |

| Nr.  | Maßnahme                                         | Verantwortlich       | Status       |
|------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| M-05 | Veröffentlichung über DPA-AFX / EQS nach Closing | Nordstern IR         | Closing-Tag  |
| M-06 | Insiderliste nach Closing 5 Jahre aufbewahren    | Nordstern Compliance | Post-Closing |

## 7. Fazit

Die Transaktion selbst ist kein Public-M&A-Fall im engeren Sinne (kein Angebot nach WpÜG, keine börsennotierte Target). **MAR greift jedoch mittelbar über die Börsennotierung von Nordstern Beteiligungs SE.** Die wichtigsten Maßnahmen (Aufschubdokumentation, Insiderliste, Ad-hoc-Entwurf) sind vorzubereiten und durch Nordstern Compliance umzusetzen.

\*Aktenvermerk-Nr.: AV-MAR-2026-001 | Vertraulich — Rechtsanwaltsprivileg\*

Datei: 11\_public\_ma\_mar/mar\_praentiv\_memo.md

## Vorschau: mar\_praentiv\_memo

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.

Kanzlei für Unternehmenstransaktionen · Frankfurt am Main

### MAR-Präventiv-Memo — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001 Verfasser: Dr. Kessler (Kapitalmarktrecht) Datum: 15.05.2026 Status: Arbeitsfassung — nicht final

#### 1. Ausgangslage

Solaris Industries AG ist nicht börsennotiert. Die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR, Verordnung EU 596/2014) ist auf die Transaktion selbst grundsätzlich nicht anwendbar. Dieses Memo analysiert die MAR-Relevanz über die börsennotierte Konzernmutter Nordstern Beteiligungs SE (ISIN DE000NBS1234), die ca. 22 % ihres Konzern-EBITDA aus Solaris Industries AG erzielt.

#### 2. Prüfung: Insiderinformation

| Kriterium               | Einschätzung                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Präzise Information     | Ja: Unterzeichneter SPA mit definiertem EV EUR 180 Mio. |
| Nichtöffentlich         | Ja: Nur Deal Team und Vertragsparteien                  |
| Emittenten-Nexus        | Nordstern Beteiligungs SE: direkt betroffen             |
| Erhebliche Kursrelevanz | Plausibel (22 % Konzern-EBITDA Solaris)                 |
| Ergebnis                | Insiderinformation nach Art. 7 MAR liegt vor ab Signing |

#### 3. Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung (Art. 17 Abs. 4 MAR)



Nordstern Beteiligungs SE kann den Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung beschließen, wenn (1) berechnigte Interessen an Geheimhaltung bestehen, (2) die Geheimhaltung nicht irreführend ist und (3) Vertraulichkeit sichergestellt ist. Aufschubentscheidung wurde am 15.05.2026 durch den Vorstand beschlossen und ist zu dokumentieren.

#### 4. MAR-Compliance-Checkliste

| Maßnahme                              | Verantwortlich             | Status              |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Aufschubentscheidung dokumentieren    | Nordstern IR + Dr. Kessler | Offen               |
| Insiderliste anlegen und pflegen      | Nordstern Compliance       | Offen               |
| Handelsverbot kommunizieren           | Kanzlei                    | Erledigt 15.05.2026 |
| Ad-hoc-Mitteilungsentwurf freigeben   | Nordstern Vorstand         | In Bearbeitung      |
| Veröffentlichung DPA-AFX nach Closing | Nordstern IR               | Closing-Tag         |
| Insiderliste 5 Jahre aufbewahren      | Nordstern Compliance       | Post-Closing        |

Aktenvermerk-Nr.: AV-MAR-2026-001 | Vertraulich — Rechtsanwaltsprivileg

Datei: 11\_public\_ma\_mar/wpueg\_not\_applicable\_note.md

## WpÜG-Anwendbarkeits-Vermerk — Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 15.05.2026

**Verfasser:** Dr. Kessler (Kapitalmarktrecht)

**Adressat:** Deal Team intern

**Zweck:** Kurzdokumentation der WpÜG-Nichtanwendbarkeit; Ablage zu Compliance-Zwecken

### 1. Rechtsfrage

Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) regelt öffentliche Angebote zum Erwerb von Wertpapieren börsennotierter Zielgesellschaften sowie Pflichtangebote bei Kontrollerlangung. Es ist zu prüfen, ob das WpÜG auf den Erwerb sämtlicher Anteile an der Solaris Industries AG Anwendung findet.

### 2. Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen

#### 2.1 Börsennotierung der Zielgesellschaft (§ 2 Abs. 7 WpÜG)

Das WpÜG ist nur anwendbar auf Zielgesellschaften, deren Aktien zum Handel an einem organisierten Markt i.S.v. § 2 Abs. 7 WpÜG (Börsennotierung im regulierten Markt, EU-regulierter Markt oder

vergleichbarer Drittlandmarkt) zugelassen sind.

**Solaris Industries AG:** nicht börsennotiert. Sitz Düsseldorf, Rechtsform AG, Aktien ausschließlich durch Nordstern Beteiligungs SE (100 %) gehalten. Keine Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt.

**Ergebnis:** Tatbestandsmerkmal der Börsennotierung ist nicht erfüllt. § 1 WpÜG i.V.m. § 2 WpÜG ist nicht anwendbar.

## 2.2 Pflichtangebot (§§ 35 ff. WpÜG)

Das Pflichtangebot entsteht, wenn jemand die Kontrolle (> 30 % der Stimmrechte) über eine börsennotierte Gesellschaft erlangt. Da Solaris Industries AG nicht börsennotiert ist, scheidet auch ein Pflichtangebot aus.

## 2.3 Indirekter Kontrollerwerb (§ 35 Abs. 2 WpÜG)

Wenn durch den Erwerb von Solaris Industries AG indirekt die Kontrolle über eine börsennotierte Gesellschaft erlangt würde, könnte § 35 Abs. 2 WpÜG greifen. Solaris Industries AG hat keine Tochtergesellschaft, die börsennotiert ist. Auszuschließen.

# 3. Public M&A als Vergleichsworkflow

Obwohl WpÜG im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, illustriert die Akte das Verfahrensmodell für einen analogen Public-M&A-Fall. Folgende Vergleiche sind für Testzwecke dokumentiert:

| Public M&A<br>(börsennotiertes<br>Target) | Private M&A (vorliegend)            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| WpÜG-Angebotsdokument (§ 11 WpÜG)         | SPA + Disclosure Letter             |
| Pflichtangebot bei > 30 % Kontrolle       | Nicht einschlägig                   |
| BaFin<br>Angebotskontrolle                | BKartA + BMWK (FDI)                 |
| Ad-hoc-Mitteilung des<br>Targets (MAR)    | Ad-hoc durch Nordstern SE (Mutter)  |
| Mindestangebotspreis<br>nach Börsenkurs   | Frei verhandelter EV (EUR 180 Mio.) |
| Annahmefrist 4–10<br>Wochen               | Closing nach CP-Erfüllung           |
| Squeeze-out bei > 90<br>%                 | Nicht einschlägig                   |

# 4. Fazit und Freigabe

WpÜG ist auf die Transaktion Projekt Silberfalke **nicht anwendbar**. Die Transaktion ist ein klassischer Private-M&A-Share-Deal. Die Kapitalmarktrechts-Relevanz beschränkt sich auf MAR (mittelbar über Nordstern SE — separater Vermerk AV-MAR-2026-001).

Dieser Vermerk ist für Compliance-Zwecke in der Akte zu halten und bedarf keiner gesonderten Mandantenfreigabe.

Datei: 12\_restructuring\_starug/insolvenzplan\_option.md

# Insolvenzplan-Option vs. StaRUG-Stabilisierung — Vergleichsmemo

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001-R

Erstellt: 17.05.2026

Verfasser: Counsel D (Restrukturierung)

Adressat: Deal Team / Eagle Capital Partners — Intern

## 1. Fragestellung

Das Deal Team hat angefragt, ob bei einer hypothetischen Verschlechterung der Lage der Delta Service GmbH ein **Erwerb aus der Insolvenz (Asset Deal)** gegenüber einem **Share Deal mit StaRUG-Stabilisierung** vorzugswürdig wäre. Dieses Memo liefert einen strukturierten Vergleich beider Optionen.

## 2. Szenariobeschreibung

| Szenario                                | Ausgangslage                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **Szenario I: Share Deal mit StaRUG**   | Delta Service GmbH noch nicht zahlungsunfähig; StaRUG-Stabilisierung erfolgreich; Transaktion vollzieht sich wie geplant.                             |
| **Szenario II: Insolvenz + Asset Deal** | Delta Service GmbH wird zahlungsunfähig vor Closing; Insolvenzverfahren eröffnet; Eagle erwirbt Aktivseite im Rahmen eines Insolvenzplan-Asset-Deals. |

## 3. Tabellarischer Vergleich

| Kriterium                      | Szenario I: Share Deal + StaRUG            | Szenario II: Asset Deal aus Insolvenz           |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| **Übertragungsgegenstand**     | Gesellschaftsanteile (100 %)               | Einzelne Vermögenswerte (Betrieb, IP, Personal) |
| **Verbindlichkeitenübernahme** | Ja — alle Schulden gehen mit               | Nein — nur ausgewählte Verbindlichkeiten        |
| **Altlasten**                  | Bleiben in Gesellschaft                    | Bleiben in Insolvenzmasse (Restgesellschaft)    |
| **Zeitrahmen**                 | Abhängig von StaRUG-Verfahren (3–9 Monate) | Ca. 3–6 Monate für Planbestätigung + Abwicklung |

| Kriterium                                | Szenario I: Share Deal + StaRUG              | Szenario II: Asset Deal aus Insolvenz                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>**Kaufpreis**</b>                     | Marktpreis (EV-basiert)                      | Deutlich günstiger (Notlage-Abschlag)                                    |
| <b>**Change-of-Control**</b>             | Nur wenn Verträge CoC-Klauseln enthalten     | Keine CoC-Auslösung bei Neuabschluss                                     |
| <b>**Reputationsrisiko Lieferanten**</b> | Gering (kein öffentliches Verfahren)         | Hoch (öffentliche Insolvenzbekanntmachung)                               |
| <b>**Kundenverträge**</b>                | Bleiben bestehen                             | Müssen neu verhandelt werden                                             |
| <b>**Arbeitsverhältnisse**</b>           | § 613a BGB: automatischer Übergang           | § 613a BGB gilt auch beim Asset Deal; Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer |
| <b>**W&amp;I-Versicherung**</b>          | Möglich                                      | In der Regel nicht für Insolvenz-Asset-Deals                             |
| <b>**Komplexität**</b>                   | Mittel                                       | Hoch                                                                     |
| <b>**Steuervorteil**</b>                 | Verlustvorträge bleiben (§ 8c KStG beachten) | Verlustvorträge gehen verloren                                           |
| <b>**Risiko Insolvenzanfechtung**</b>    | Niedrig                                      | Anfechtungsrisiken der Insolvenzmasse prüfen                             |

## 4. Rechtliche Anforderungen Insolvenzplan (§§ 217–269 InsO)

Falls Szenario II eintritt, gelten für den Insolvenzplan:

1. **Darstellender Teil** (§ 220 InsO): Wirtschaftliche Lage, Ursachen der Insolvenz
2. **Gestaltender Teil** (§ 221 InsO): Gläubigerbefriedigung, Quoten, Masseverwendung
3. **Gruppen** (§ 222 InsO): Absonderungsberechtigte, ungesicherte Gläubiger, nachrangige Gläubiger, ggf. Anteilsinhaber
4. **Abstimmung** (§§ 235–244 InsO): 50 % Kopfmehrheit + 50 % Summenmehrheit je Gruppe
5. **Planbestätigung** durch Insolvenzgericht (§ 248 InsO)
6. **Restschuldbefreiung** aller im Plan erfassten Verbindlichkeiten nach Vollzug

**Besonderheit:** Für einen Erwerb aus der Insolvenz ohne formellen Plan (freihändiger Verkauf durch Insolvenzverwalter) genügen die §§ 160, 163 InsO (Zustimmung des Gläubigerausschusses). Dies ist schneller, aber weniger planbar.

## 5. Steuerliche Aspekte

| Aspekt                                    | Share Deal + StaRUG                              | Asset Deal aus Insolvenz                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Körperschaftsteuer auf Veräußerungsgewinn | Beim Verkäufer                                   | Beim Insolvenzverwalter (Insolvenzmasse) |
| Verlustvorträge                           | Erhalten (§ 8c KStG Mindestbesteuerung beachten) | Entfallen                                |

| Aspekt            | Share Deal + StaRUG                     | Asset Deal aus Insolvenz     |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Grunderwerbsteuer | Keine (Anteilskauf < Grundbesitzgrenze) | Ggf. bei Grundstücksübergang |
| Umsatzsteuer      | Keine                                   | Ggf. auf Aktivaübertragung   |

## 6. Empfehlung

**Im aktuellen Verfahrensstand (Szenario I)** ist der Share Deal mit StaRUG-Stabilisierung klar vorzugswürdig: Kaufpreis ist bereits im SPA fixiert, Kundenbeziehungen bleiben erhalten, Reputationsrisiken sind minimiert.

**Szenario II (Insolvenz + Asset Deal)** sollte als **Notfallplan** vorbereitet werden. Eagle sollte — für den Fall einer Eskalation — einen Insolvenzspezialisten bereits jetzt mandatieren, um ohne Zeitverlust reagieren zu können.

## Anlagen

- Anlage A: Schutzschirmantrag-Muster § 270b InsO
- Anlage B: StaRUG-Restrukturierungsplan Gliederung (Muster)

\*Aktenvermerk-Nr.: AV-STAR-2026-002 | Privileged & Confidential\*

Datei: 12\_restructuring\_starug/starug\_shadow\_case.md

# StaRUG-Schattenfall Memo — Delta Service GmbH

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001-R

**Erstellt:** 16.05.2026

**Verfasser:** Counsel D (Restrukturierung)

**Adressat:** Deal Team / Eagle Capital Partners — Vertraulich

**Kontext:** Delta Service GmbH ist 100%-Tochter der Solaris Industries AG und Teil der Akquisition

## 1. Hintergrund

Im Rahmen der Legal Due Diligence wurde festgestellt, dass die Delta Service GmbH (Sitz: Essen, HRB 78234 AG Essen) — eine 100%-Tochter der Solaris Industries AG — einen Liquiditätsengpass in ca. 9 Monaten prognostiziert. Der CFO der Delta Service GmbH hat gegenüber dem Verkäuferteam in der Q&A-Runde (Frage-ID QA-034) angegeben, die freie Betriebsmittellinie könne "wahrscheinlich" gezogen werden, setze aber ein aktualisiertes Covenant Certificate voraus.

Dieses Memo bewertet, ob die Voraussetzungen für ein StaRUG-Stabilisierungsverfahren vorliegen könnten, und zeigt Planoptionen auf.

## 2. StaRUG — Kurze Grundlagen

Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG, BGBl. I 2020 S. 3256) ermöglicht die gerichtlich unterstützte Sanierung eines Schuldners **ohne förmliches Insolvenzverfahren**. Voraussetzungen:

| Merkmal                  | Inhalt                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zugang                   | Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) innerhalb von 24 Monaten                         |
| Ausschluss               | Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung bereits eingetreten → InsO, nicht StaRUG           |
| Kern                     | Restrukturierungsplan mit Mehrheitsentscheidung der Gläubiger (§§ 2, 17 StaRUG)           |
| Gerichtliche Beteiligung | Modular: Planbestätigung, Stabilisierungsanordnung (Vollstreckungsmoratorium), Vorprüfung |
| Öffentlichkeit           | Optional; Restrukturierungssache kann nichtöffentlich bleiben                             |

### 3. Tatbestandsanalyse Delta Service GmbH

#### 3.1 Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO)

| Indikator                               | Befund                     | Quelle              |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Liquiditätsengpass in 9 Monaten         | Ja, lt. CFO-Aussage        | QA-034              |
| Covenant Certificate ausstehend         | Ja — Kreditlinie blockiert | DD-Bericht Rn. 84   |
| Drei Lieferanten drohen Lieferstopp     | Ja                         | DD-Bericht Rn. 91   |
| Großkunde bestreitet EUR 180.000        | Ja                         | DD-Bericht Rn. 96   |
| Rangrücktritt GGD nur als Entwurf       | Ja                         | Disclosure Schedule |
| Fortbestehensprognose nicht beschlossen | Ja — kritisch              | Geschäftsführung    |

**Einschätzung:** Die Indikatoren deuten auf eine **drohende Zahlungsunfähigkeit** innerhalb von 12–18 Monaten hin. Die Schwelle des § 18 InsO ist mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits überschritten. Eine Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) ist noch nicht eingetreten, kann aber durch Lieferstopps und Kreditlinienblockade binnen 4–6 Wochen entstehen.

#### 3.2 Ausschluss von Überschuldung (§ 19 InsO)

Buchwert Eigenkapital Delta Service GmbH: EUR 2,4 Mio. (lt. Jahresabschluss 2024).

Fortbestehensprognose nicht formal erstellt. **Risiko:** Ohne positive Fortbestehensprognose könnte § 19 InsO (Überschuldung) greifen — dann ist InsO vorrangig, StaRUG nicht mehr zugänglich.

**Empfehlung:** Unverzügliche Erstellung einer 24-Monats-Fortbestehensprognose durch Geschäftsführung der Delta Service GmbH. Ohne diese kann die Insolvenzverschleppungshaftung der Geschäftsführer entstehen.

## 4. Restrukturierungsoptionen

### Option A: StaRUG-Stabilisierungsrahmen (bevorzugt)

**Voraussetzungen:** Drohende (nicht eingetretene) Zahlungsunfähigkeit, Mehrheitsgläubiger für Planabstimmung gewinnbar.

**Ablauf:**

1. Restrukturierungsbeauftragter bestellt (intern oder extern)
2. Restrukturierungsplan erstellt (§§ 2–13 StaRUG)
3. Anzeige beim Restrukturierungsgericht (AG Essen)
4. Ggf. Stabilisierungsanordnung (Vollstreckungsmoratorium 3 Monate, verlängerbar)
5. Planabstimmung: qualifizierte Mehrheit (75 %) in jeder betroffenen Gruppe
6. Planbestätigung durch Gericht

**Vorteile:** Kein öffentliches Insolvenzverfahren; kein Reputationsschaden; Vertragsbeziehungen bleiben; Kunden/Lieferanten werden nicht automatisch informiert.

**Risiken:** Wenige Gläubiger (Hausbank DKB AG) können ggf. blockieren, wenn Minderheitenschutz nach § 26 StaRUG nicht gewährleistet.

### Option B: Insolvenzplanverfahren (§§ 217 ff. InsO)

Nur wenn Zahlungsunfähigkeit bereits eingetreten oder StaRUG nicht erfolgreich. Deutlich aufwändiger, öffentlich, Reputationsrisiko erheblich. Im M&A-Kontext problematisch: Change-of-Control-Klauseln in Schlüsselverträgen würden durch Insolvenzverfahren ausgelöst.

### Option C: Carve-out vor Closing / Asset-Deal

Falls Delta Service GmbH keine Sanierungsperspektive hat: Herauslösung aus dem Akquisitionsobjekt vor Closing. Eagle erwirbt nur die profitablen Teile (Solaris Industries AG excl. Delta). Kaufpreisanpassung entsprechend. Technisch kompliziert (SPA-Änderung notwendig).

## 5. Auswirkungen auf die Transaktion

| Thema            | Relevanz                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MAC-Klausel      | Drohende Insolvenz einer 100%-Tochter kann MAC auslösen (§ 11.3 SPA) |
| Closing-CP       | CP-13 (Rangrücktritt GGD) direkt betroffen                           |
| W&I-Versicherung | Underwriter muss über Delta-Risiko informiert werden                 |
| PMI-Plan         | Delta Service GmbH als separate Restrukturierungstrack einzuplanen   |
| Kaufpreis        | Ggf. Kaufpreisminderung oder Escrow-Erhöhung für Delta-Risiko        |

## 6. Sofortige Handlungsempfehlungen

1. **Fortbestehensprognose** Delta Service GmbH bis 01.06.2026 beauftragen (Wirtschaftsprüfer)
2. **Covenant Certificate** mit DKB AG klären — Kreditlinie freischalten
3. **Rangrücktritt** Gesellschafterdarlehen finalisieren und unterzeichnen (CP-13)
4. **Lieferstopp-Drohungen** adressieren: Verhandlung mit Top-3-Lieferanten

- 5. **StaRUG-Berater** benennen (für Fall, dass StaRUG-Option gezogen werden muss)
- 6. **Deal Team informieren:** Delta-Risiko in Board Paper und W&I-Underwriting-Pack aufnehmen

\*Aktenvermerk-Nr.: AV-STAR-2026-001 | Privileged & Confidential — Attorney-Client Communication\*

Datei: 13\_wi\_insurance/ai\_dd\_transparency\_log.md

# KI-DD-Transparenzlog — Projekt Silberfalte

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 20.04.2026

**Letzte Aktualisierung:** 18.05.2026

**Verfasser:** Associate B (DD-Koordination)

**Zweck:** Dokumentation des KI-unterstützten Dokumentenreviews für W&I-Underwriting-Pack und interne Qualitätssicherung

## 1. Hintergrund und Zielsetzung

Im Rahmen der Legal Due Diligence wurden 847 Vertragsdokumente aus dem Datenraum (Virtual Data Room, VDR-Plattform SilverSpace) mithilfe eines KI-basierten Dokument-Review-Tools vorgeprüft. Dieses Tool wurde für die erste Sichtung (First Pass) eingesetzt, um das Reviewteam zu unterstützen. Alle durch das Tool als erheblich identifizierten Findings wurden durch einen Senior Counsel oder Partner überprüft (Senior Review). Dieses Dokument hält Methodik, Stichprobe und Qualitätssicherungsmaßnahmen fest.

## 2. Eingesetztes Tool

| Parameter           | Details                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tool / Plattform    | KI-Vertragsanalyse-Modul (Name intern nicht offenzulegen ggü. Underwriter) |
| Einsatzbereich      | Erstlektüre kommerzielle Verträge, Arbeitsverträge, IP-Lizenzen            |
| Review-Sprachen     | Deutsch, Englisch                                                          |
| Datenraum-Abdeckung | 847 Dokumente (von 1.204 gesamten DR-Dokumenten)                           |
| Ausschlüsse         | Finanzunterlagen (durch Financial DD), Behördenkorrespondenz (manuell)     |

## 3. Stichprobenplan

| Kategorie                             | Dokumente im DR | KI-geprüft | Manuelle Stichprobe (20 %) | Senior-Review (rote Findings) |
|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Kommerzielle Verträge C-001 bis C-020 | 287             | 287        | 57                         | 12 (alle roten)               |



| Kategorie                                 | Dokumente im DR | KI-geprüft     | Manuelle Stichprobe (20 %) | Senior-Review (rote Findings) |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Arbeitsverträge / Geschäftsführerverträge | 143             | 143            | 29                         | 4                             |
| IP-Lizenzverträge                         | 89              | 89             | 18                         | 6                             |
| Lieferantenverträge                       | 191             | 191            | 38                         | 9                             |
| Mietverträge / Betriebsgelände            | 47              | 47             | 9                          | 2                             |
| Sonstige (Versicherungen, Satzungen etc.) | 90              | 90             | 18                         | 0                             |
| <b>**Gesamt**</b>                         | <b>**847**</b>  | <b>**847**</b> | <b>**169**</b>             | <b>**33**</b>                 |

## 4. Klassifizierung der Findings

### 4.1 Ampel-System

| Kategorie      | Beschreibung                                          | Anzahl | Bearbeitung                            |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| Rot (Red Flag) | Materielle Risiken; möglicher Material-Adverse-Effect | 33     | Senior Review abgeschlossen            |
| Gelb (Watch)   | Mittelrisiken, ggf. Vertragsanpassung nötig           | 118    | Associate-Review, Dokumentation        |
| Grün (Clean)   | Keine wesentlichen Auffälligkeiten                    | 696    | KI-Ergebnis bestätigt durch Stichprobe |

### 4.2 Rote Findings — Auswahl

| ID     | Vertrag                      | Finding                                                                         | Status          |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RF-001 | Rahmenvertrag Aero Nordic AS | Change-of-Control-Klausel: Consent-Pflicht bei > 50 % Anteilsübergang           | CP-14           |
| RF-002 | Lizenzvertrag TechSpin GmbH  | Exklusivität an bestimmte Gesellschaft geknüpft (nicht automatisch übertragbar) | Nachverhandlung |
| RF-003 | GF-Vertrag Dr. Wagner        | Sonderkündigungsrecht bei CoC; Abfindung EUR 350.000                            | W&I-Ausschluss  |

| ID     | Vertrag                          | Finding                                                    | Status        |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| RF-004 | Lieferant Müller Antriebstechnik | Vertragliche Lieferpflicht vs. bevorstehendem Lieferstopp  | OCM OC-E-001  |
| RF-005 | Mietvertrag Essener Hauptwerk    | Untervermietungsklausel unklar; benötigt Vermieter-Consent | Prüfung läuft |

## 5. Qualitätssicherungsmaßnahmen

| Maßnahme             | Details                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stichprobenkontrolle | 20 % aller Grün-Klassifizierungen wurden manuell durch Associate überprüft   |
| Senior Review        | 100 % aller Rot-Findings durch Partner A oder Counsel B bestätigt            |
| Konsistenzprüfung    | KI-Klassifizierungen wurden mit dem Q&A-Register abgeglichen                 |
| Halluzinationscheck  | 3 % der KI-Zusammenfassungen enthielten sachliche Fehler → wurden korrigiert |
| Versionskontrolle    | Log-Datei mit Zeitstempel je Dokument vorhanden                              |

## 6. Offenlegung gegenüber Underwriter

Dieser Transparenzlog wird dem W&I-Underwriter (BlueSky Re) als Teil des Underwriting Packs übergeben. Folgende Einschränkungen gelten:

- Die Stichprobenquote und Methodik wird offengelegt
- Spezifische Tool-Namen und -Versionen werden nicht offengelegt (kein Underwriting-Recht auf Einsicht in proprietäre Software)
- Alle roten Findings wurden manuell verifiziert — dies wird ausdrücklich bestätigt
- KI-Ergebnisse ersetzen nicht die anwaltliche Beurteilung; alle Rechtsfragen wurden durch qualifizierte Anwälte beurteilt

## 7. Fazit

Der KI-gestützte First-Pass hat die Reviewkapazität erheblich erweitert und ermöglichte einen vollständigen Abdeckungsgrad bei vertretbarem Aufwand. Die Qualitätssicherung durch Senior Reviews ist lückenlos dokumentiert. Der Log ist für W&I-Zwecke und als interne Compliance-Dokumentation geeignet.

\*Aktenvermerk-Nr.: AV-KI-2026-001 | Privileged & Confidential\*

Datei: 13\_wi\_insurance/wi\_underwriting\_pack.md

# W&I-Versicherungs-Memo — Projekt Silberfalte

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 15.05.2026

**Verfasser:** Counsel B (M&A-Gruppe)

**Adressat:** Eagle Capital Partners / BlueSky Re (Underwriter)

**Status:** Underwriting-Phase — intern

## 1. Überblick W&I-Versicherung

Die Käuferin Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG hat entschieden, eine **Warranty & Indemnity (W&I) Versicherung** auf der Käuferseite (Buy-side Policy) abzuschließen. Versicherer ist BlueSky Re (London), vertreten durch deutschen Makler Altius GmbH, Frankfurt. Die Police soll zum Closing in Kraft treten und die Garantien aus dem SPA absichern.

## 2. Struktur der W&I-Versicherung

| Parameter                       | Wert                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versicherungsart                | Buy-side Policy (Käuferin ist Versicherungsnehmer)                                                                                    |
| Policenlimit                    | EUR 18.000.000 (10 % EV)                                                                                                              |
| Selbstbehalt (Retention)        | EUR 1.800.000 (Tipping Basket, 1 % EV)                                                                                                |
| Versicherungsprämie (geschätzt) | EUR 540.000 (ca. 3 % des Limits) — vorbehaltlich Underwriting                                                                         |
| Laufzeit                        | 7 Jahre für Titel-Warranties; 3 Jahre für Business Warranties                                                                         |
| Ausschlüsse (Standardklauseln)  | Bekannte Risiken (Disclosed Matters), Forward-looking Statements, Pensionen (teilweise), Steuern (separater Tax-Indemnity-Topf)       |
| Rückgriff Verkäufer             | Nach Erteilung der W&I-Policy kein Rückgriff gegen Verkäufer (Clean Exit) für Business Warranties; Verkäufer-Haftung bleibt für Fraud |

## 3. Underwriting-Prozess

### 3.1 Zeitplan

| Schritt                              | Datum                |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nicht-bindende Indikation BlueSky Re | 10.05.2026           |
| Signing SPA / W&I-Antrag             | 15.05.2026           |
| Einreichung Underwriting Pack        | 30.05.2026 (Ziel)    |
| Underwriting Call                    | 05.06.2026 (geplant) |

| Schritt                         | Datum             |
|---------------------------------|-------------------|
| Bindende Policy / Binder        | 15.06.2026 (Ziel) |
| Closing (Policy tritt in Kraft) | 15.09.2026        |

### 3.2 Erforderliche Unterlagen für Underwriting Pack

| Unterlagenkategorie                    | Status                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| SPA inkl. Disclosure Schedules (Final) | Erhalten — 15.05.2026                     |
| DD Scope & Methodology Memo            | Erstellt — 10.05.2026                     |
| Legal Red Flag Report                  | Erstellt — 08.05.2026                     |
| Financial DD Summary                   | Erhalten von Finanzberater — 12.05.2026   |
| Tax DD Summary                         | In Bearbeitung                            |
| Environmental DD Summary               | Erhalten — 05.05.2026                     |
| Q&A-Register (Abschluss)               | In Bearbeitung — 500 Fragen               |
| KI-DD-Transparenzlog                   | Erstellt (Anlage)                         |
| Management Accounts (Q1/2026)          | Erhalten — 18.05.2026                     |
| Business Plan / Budgetplanung          | Erhalten — Vertrauensschutz-Kennzeichnung |
| Unternehmensstruktur / Organigramm     | Erhalten                                  |

## 4. Risikoanalyse — Underwriting-relevante Punkte

### 4.1 Bekannte Risiken (Potential Exclusions)

| Risiko                                   | Quelle                   | Empfehlung                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Delta Service GmbH: Liquiditätsengpass   | StaRUG-Schattenfall-Memo | Als bekanntes Risiko offenlegen; separater Escrow statt W&I  |
| Müller Antriebstechnik: Kündigungsrisiko | OCM OC-E-001             | Im Disclosure Letter festhalten                              |
| Aero Nordic: CoC-Consent ausstehend      | CP-14                    | Offenlegen; bedingter Deckungsausschluss bis Consent erteilt |
| ITAR-Self-Assessment ausstehend          | Regulatory Map           | Exportkontrollausschluss droht                               |

| Risiko                        | Quelle     | Empfehlung                    |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| Rangrücktritt GGD nur Entwurf | DD-Bericht | Als bekannte Lücke offenlegen |

## 4.2 Positivfaktoren

| Faktor                       | Erläuterung                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Strukturierter Bieterprozess | Ausschreibungsqualität erhöht Vertrauen des Underwriters |
| Prominente Beraterteams      | Erhöht Verlässlichkeit der DD                            |
| Audited Accounts verfügbar   | 3 Jahre testierte Abschlüsse vorhanden                   |
| Environmental Clean          | Keine wesentlichen Kontaminationen in Environmental DD   |

## 5. Steuer-Komponente (Tax Warranty & Indemnity)

Steuerliche Risiken werden standardmäßig aus der W&I-Policy ausgeschlossen und durch eine separate **Tax Indemnity** im SPA (Annex 9) abgesichert. Steuerhaftung bleibt beim Verkäufer für pre-Closing-Zeiträume.

**Ausnahme:** Die W&I-Policy deckt Darstellungen des Verkäufers zur Steuerkonformität (Compliance Warranties), sofern keine bekannten Streitpunkte offengelegt wurden.

## 6. Underwriting-Call Agenda (Entwurf)

| Nr. | Thema                                       |
|-----|---------------------------------------------|
| 1   | Transaktionsüberblick und Struktur          |
| 2   | DD-Methodik und Scope                       |
| 3   | Key Risks und Disclosure-Strategie          |
| 4   | W&I-Limit / Retention / Laufzeit            |
| 5   | Bekannte Risiken (Delta Service, ITAR, CoC) |
| 6   | Management Representations                  |
| 7   | Closing-Zeitplan                            |
| 8   | Q&A Underwriter                             |

## 7. Empfehlungen an Eagle

1. Delta-Service-Risiko nicht in W&I, sondern über separaten **Escrow-Topf** (EUR 2 Mio., 24 Monate) absichern
2. ITAR-Clearance vor Underwriting Call vorlegen
3. KI-DD-Transparenzlog vollständig an Underwriter übergeben (Anlage AV-KI-2026-001)
4. Tax DD abschließen, damit kein vollständiger Steuerausschluss nötig ist

5. Underwriting Pack bis 30.05.2026 fertigstellen

## Anlagen

- Anlage 1: DD Scope Memo v. 10.05.2026
- Anlage 2: Red Flag Report v. 08.05.2026
- Anlage 3: KI-DD Transparenzlog (AV-KI-2026-001)
- Anlage 4: Q&A Register (Auszug Top-50)
- Anlage 5: Underwriting Call Agenda

\*Aktenvermerk-Nr.: AV-WI-2026-001 | Privileged & Confidential — Attorney-Client Communication\*

Datei: 13\_wi\_insurance/wi\_versicherungs\_memo.md

## Vorschau: wi\_versicherungs\_memo

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.

Kanzlei für Unternehmenstransaktionen · Frankfurt am Main

## W&I-Versicherungs-Memo — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001 Verfasser: Counsel B Datum: 15.05.2026 Adressat: Eagle Capital Partners / BlueSky Re

### 1. W&I-Versicherungsstruktur

| Parameter                       | Wert                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Versicherungsart                | Buy-side Policy (Eagle als VN)                      |
| Policenlimit                    | EUR 18.000.000 (10 % EV)                            |
| Selbstbehalt (Retention)        | EUR 1.800.000 (Tipping Basket, 1 % EV)              |
| Versicherungsprämie (geschätzt) | EUR 540.000 (ca. 3 % des Limits)                    |
| Laufzeit Business Warranties    | 3 Jahre                                             |
| Laufzeit Titel-Warranties       | 7 Jahre                                             |
| Rückgriff Verkäufer             | Kein Rückgriff (Clean Exit) für Business Warranties |
| Versicherer                     | BlueSky Re, London (Makler: Altius GmbH, Frankfurt) |

### 2. Underwriting-Zeitplan

| Schritt                              | Datum                |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nicht-bindende Indikation BlueSky Re | 10.05.2026           |
| Signing SPA / W&I-Antrag             | 15.05.2026           |
| Einreichung Underwriting Pack        | 30.05.2026 (Ziel)    |
| Underwriting Call                    | 05.06.2026 (geplant) |
| Bindende Policy / Binder             | 15.06.2026 (Ziel)    |
| Closing (Policy tritt in Kraft)      | 15.09.2026           |

### 3. Risikoanalyse — Underwriting-relevante Punkte

| Risiko                                   | Quelle         | Empfehlung                               |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Delta Service GmbH: Liquiditätsengpass   | StaRUG-Memo    | Separater Escrow-Topf statt W&I          |
| Müller Antriebstechnik: Kündigungsrisiko | OCM OC-E-001   | Im Disclosure Letter festhalten          |
| Aero Nordic: CoC-Consent ausstehend      | CP-14          | Bedingter Deckungsausschluss bis Consent |
| ITAR-Self-Assessment ausstehend          | Regulatory Map | Exportkontrollausschluss droht           |
| Rangrücktritt GGD nur Entwurf            | DD-Bericht     | Als bekannte Lücke offenlegen            |

### 4. Empfehlungen

Delta-Service-Risiko über separaten Escrow-Topf (EUR 2 Mio., 24 Monate) absichern

ITAR-Clearance vor Underwriting Call vorlegen

KI-DD-Transparenzlog vollständig an Underwriter übergeben

Tax DD abschließen, damit kein vollständiger Steuerausschluss nötig ist

Underwriting Pack bis 30.05.2026 fertigstellen

Aktenvermerk-Nr.: AV-WI-2026-001 | Privileged & Confidential

Datei: 14\_pmi/pmi\_100\_day\_plan.md

## PMI 100-Tage-Plan — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 16.05.2026

**Verfasser:** PMI-Lead (Eagle Capital Partners)

**Adressat:** Eagle Investmentkomitee / Solaris Industries AG Management

**Status:** Entwurf — freigabe ausstehend

## 1. Zielsetzung des PMI-Plans

Der Post-Merger-Integration (PMI)-Plan beschreibt die Maßnahmen, die in den ersten 100 Tagen nach Closing (Tag 1 = 15.09.2026, somit bis 23.12.2026) umzusetzen sind. Ziel ist die nahtlose Integration von Solaris Industries AG in die Eagle-Portfoliostruktur bei gleichzeitiger Minimierung operativer Disruption und Sicherung der identifizierten Synergien.

## 2. Führungsstruktur

| Funktion                | Person                                                     | Mandat                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PMI-Gesamtleitung       | Dr. Vogel (Eagle)                                          | Gesamtverantwortung         |
| PMI-Steuerungskomitee   | Dr. Vogel + CEO Solaris + Partner A                        | Strategische Entscheidungen |
| Workstream-Koordination | PMI-Office (Eagle Operations)                              | Tagessteuerung              |
| Externe Unterstützung   | Kanzlei (rechtliche PMI-Fragen), Steuerberater, IT-Berater | Fachliche Begleitung        |

## 3. PMI-Workstreams und 100-Tage-Meilensteine

### 3.1 Stream 1 — Legal Entity & Corporate Governance

| Tag    | Meilenstein                                                         | Verantwortlich          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1–5    | Handelsregistereintragung neuer Gesellschafter                      | Notar / Kanzlei         |
| 1–10   | Neue Geschäftsführerbestellungen (falls erforderlich)               | Eagle                   |
| 1–14   | Gesellschafterlisten-Update aller Tochtergesellschaften             | Kanzlei                 |
| 15–30  | Review und Anpassung aller Gesellschaftsverträge auf Eagle-Standard | Kanzlei                 |
| 30–60  | Satzungsänderungen Solaris Industries AG (ggf. Umfirmierung)        | Kanzlei                 |
| 60–90  | Intercompany-Vertrags-Review und -Neufassung                        | Kanzlei + Steuerberater |
| 90–100 | Legal Entity Map aktualisiert und finalisiert                       | Kanzlei                 |



### 3.2 Stream 2 — HR und Arbeitsrecht

| Tag    | Meilenstein                                                                    | Verantwortlich                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1–5    | Day-1-Kommunikation an alle Mitarbeiter (CEO-Brief)                            | CEO Solaris + Eagle Comms       |
| 1–10   | Betriebsrat informieren (§ 17 BetrVG-Information)                              | HR-Direktorin + Arbeitsrechtler |
| 10–30  | Interessenausgleich / Sozialplan-Sondierungsgespräche (falls Restrukturierung) | HR + Kanzlei                    |
| 15–45  | Schlüsselpersonen-Halteprämien strukturieren und kommunizieren                 | Eagle + HR                      |
| 30–60  | Management-Beteiligungsprogramm (ESOP/VSOP) ausgestalten                       | Eagle + Steuerberater           |
| 60–90  | Vergütungsstruktur harmonisieren (soweit nach KollektivR möglich)              | HR                              |
| 90–100 | HR-Reporting auf Eagle-Systeme umgestellt                                      | HR + IT                         |

### 3.3 Stream 3 — IT und Systeme

| Tag    | Meilenstein                                              | Verantwortlich |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1–14   | IT-Bestandsaufnahme und Day-1-Sicherheitsmaßnahmen       | IT-Berater     |
| 14–30  | E-Mail- und Kommunikationssysteme getrennt von Nordstern | IT             |
| 30–60  | ERP-Anbindung an Eagle-Reporting-Infrastruktur           | IT             |
| 60–90  | Datentransfer aus Nordstern-Systemen abgeschlossen       | IT             |
| 90–100 | IT-Sicherheitsaudit abgeschlossen                        | IT-Berater     |

### 3.4 Stream 4 — Compliance und Regulatorik

| Tag   | Meilenstein                                                             | Verantwortlich     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1–10  | Compliance-Policy Eagle auf Solaris ausrollen                           | Compliance Officer |
| 1–14  | Exportkontrolle: Überprüfung aller Genehmigungen nach Eigentümerwechsel | Specialist Counsel |
| 15–30 | Anti-Corruption-Training für Management                                 | Compliance         |
| 30–60 | Datenschutz: DSB-Bestellung / Datenschutzkonzept anpassen               | CISO / Kanzlei     |

| Tag   | Meilenstein                                                   | Verantwortlich  |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30–60 | Kundenconsent-Kampagne abschließen (ausstehende CoC-Klauseln) | Commercial Lead |
| 60–90 | Regulatory-Reporting-Pflichten kartieren                      | Kanzlei         |

### 3.5 Stream 5 — Finance und Treasury

| Tag   | Meilenstein                                                  | Verantwortlich             |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1–14  | Bankkonten getrennt von Nordstern                            | CFO Solaris                |
| 1–30  | Cash-Management auf Eagle-Treasury integriert                | Eagle CFO                  |
| 30–60 | Closing-Accounts erstellt und Kaufpreisanpassung eingeleitet | CFO + Financial DD Berater |
| 30–60 | Delta-Service-GmbH Sanierungsplan fixiert                    | CFO + Kanzlei              |
| 60–90 | Jahresabschluss 2026 (Kurzgutachten Scope)                   | Wirtschaftsprüfer          |

### 3.6 Stream 6 — Synergien

| Tag    | Meilenstein                                                           | Verantwortlich            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1–30   | Synergie-Baselines validieren                                         | Eagle Operations          |
| 30–60  | Quick Wins identifizieren und initiieren (Beschaffungskonsolidierung) | COO Nordstern → Eagle COO |
| 60–90  | Synergietracking-Dashboard live                                       | Eagle Controlling         |
| 90–100 | First Synergy Report an Investmentkomitee                             | Eagle                     |

## 4. Kommunikationsplan

| Zielgruppe                | Medium                          | Zeitpunkt   | Botschaft                              |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Mitarbeiter Solaris       | CEO-Brief + Town Hall           | Closing-Tag | Eigentümerwechsel, Stabilität, Chancen |
| Kunden<br>Schlüsselkunden | Persönliches Gespräch<br>CEO    | Tag 1–5     | Kontinuität, Ansprechpartner, Mehrwert |
| Lieferanten Top-10        | Brief + Call                    | Tag 1–10    | Vertragsfortführung, Zahlungsstatus    |
| Betriebsrat               | Formale Information § 17 BetrVG | Tag 1–10    | Transparenz, Offenheit                 |

| Zielgruppe       | Medium               | Zeitpunkt   | Botschaft                        |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| Eagle-Investoren | Closing-Announcement | Closing-Tag | EV, Transaktionsdaten, PMI-Start |
| Presse           | Pressemitteilung     | Closing-Tag | Öffentliche Kommunikation        |

## 5. Risiken PMI-Phase

| Risiko                       | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gegenmaßnahme                  |
|------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| Schlüsselpersonen kündigen   | Mittel             | Hoch       | Halteprämien, ESOP             |
| IT-Migration verzögert       | Mittel             | Mittel     | Dediziertes IT-Projektteam     |
| Delta Service GmbH eskaliert | Hoch               | Hoch       | Separate Restrukturierungsspur |
| Kundenverlust durch CoC      | Niedrig            | Mittel     | Consent-Kampagne               |
| Behördliche Nachforderungen  | Niedrig            | Mittel     | Regulatory Counsel on call     |

\*Dokument-Nr.: PMI-2026-001 | Eagle Capital Partners — Intern\*

Datei: 15\_board\_billing\_archive/board\_paper\_outline.md

# Board Paper — Investitionsentscheidung Projekt Silberfalle

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Gremium:** Investmentkomitee Eagle Capital Partners Fund V

**Sitzung:** 12.05.2026, 14:00 Uhr, Frankfurt

**Verfasser:** Deal Team Eagle / Kanzlei

**Vertraulichkeitsstufe:** Streng vertraulich — nur Komiteemitglieder

## 1. Zweck des Board Papers

Dieses Board Paper legt dem Investmentkomitee die vollständigen Informationsgrundlagen für die Entscheidung über folgende Beschlüsse vor:

1. **Abgabe eines Binding Offer** auf den Kauf von 100 % der Anteile an der Solaris Industries AG
2. **Verhandlungsmandat SPA:** Genehmigung des Term Sheets und der wesentlichen Vertragsparameter
3. **W&I-Versicherungsmandat:** Genehmigung der Buy-side-Policy bis EUR 18 Mio. Limit

4. **PMI-Budget:** Genehmigung eines PMI-Initialbudgets von EUR 1,2 Mio.

## 2. Transaktionsüberblick

| Parameter                | Wert                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zielgesellschaft         | Solaris Industries AG, Düsseldorf                                         |
| Transaktion              | Erwerb 100 % der Aktien (Share Deal)                                      |
| Verkäufer                | Nordstern Beteiligungs SE, Hamburg                                        |
| Enterprise Value (EV)    | EUR 180.000.000                                                           |
| Equity Value (geschätzt) | EUR 162.500.000 (nach Abzug Nettoverschuldung EUR 17,5 Mio.)              |
| EV/EBITDA-Multiple       | ca. 8,6x (EBITDA 2025: EUR 21,0 Mio.)                                     |
| Finanzierungsstruktur    | Eigenkapital Eagle Fund V: ca. EUR 80 Mio.; Fremdkapital: ca. EUR 82 Mio. |
| Signing (geplant)        | 15.05.2026                                                                |
| Closing (geplant)        | 15.09.2026                                                                |

## 3. Informationsgrundlage

### 3.1 Outside-In Analyse (Phase 1, April 2026)

- Branchenanalyse: Präzisionsmechanik / Luft- und Raumfahrt-Zulieferer
- Marktposition: Top-3-Anbieter in DACH-Region für Antriebskomponenten
- Wettbewerbslandschaft: Konsolidierungstrend; Eagle-Investment antizipiert M&A-Roll-up

### 3.2 Legal Due Diligence (Hauptbericht, 08.05.2026)

#### Wesentliche Erkenntnisse:

| Befund                               | Bewertung | Maßnahme                   |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|
| CoC-Klausel Aero Nordic              | Gelb      | CP-14, Consent vor Closing |
| IP-Lizenz TechSpin nicht übertragbar | Rot       | Nachverhandlung            |
| Delta Service GmbH Liquiditätsrisiko | Rot       | StaRUG-Track, Escrow       |
| Müller Antriebstechnik Kündigung     | Gelb      | OCM, Alternative gesichert |
| ITAR ausstehend                      | Gelb      | Klärung bis 01.06.2026     |

### 3.3 Financial Due Diligence

| Kennzahl          | 2023 | 2024 | 2025 | Budget 2026E |
|-------------------|------|------|------|--------------|
| Umsatz (EUR Mio.) | 128  | 136  | 143  | 152          |

| Kennzahl          | 2023   | 2024   | 2025   | Budget 2026E |
|-------------------|--------|--------|--------|--------------|
| EBITDA (EUR Mio.) | 17,4   | 19,1   | 21,0   | 23,5         |
| EBITDA-Marge      | 13,6 % | 14,0 % | 14,7 % | 15,5 %       |
| Nettoverschuldung | 22,1   | 18,8   | 17,5   | 14,0         |
| Working Capital   | 11,2   | 12,1   | 12,4   | 13,0         |

### 3.4 Tax Due Diligence

Keine steuerlichen Altrisiken über EUR 500.000 identifiziert. Laufende Betriebsprüfung 2022–2023: voraussichtlich keine Nachzahlungen > EUR 200.000. Verlustvortrag EUR 3,2 Mio. (§ 8c KStG unschädlich bei 100 % Erwerb).

### 3.5 Regulatory Map

Anmeldepflichten: BKartA (Phase 1 erwartet, Freigabe wahrscheinlich), BMWK AWV (FDI-Prüfung mittelbar). Closing-Zeitplan berücksichtigt behördliche Fristen.

### 3.6 W&I-Feedback (Indikation BlueSky Re)

Nicht-bindende Indikation vorhanden. Limit EUR 18 Mio., Prämie ca. EUR 540.000. Ausschlüsse: Delta-Service-Risiko, ITAR, Aero-Nordic-CoC. Binder erwartet bis 15.06.2026.

## 4. Renditeberechnung (Modell-Summary)

| Szenario                     | IRR  | MOIC | Exit-Annahme                 |  |
|------------------------------|------|------|------------------------------|--|
| Base Case                    | 22 % | 2,8x | EV/EBITDA 9,0x nach 5 Jahren |  |
| Upside                       | 28 % | 3,5x | Synergien + Roll-up          |  |
| Downside (Delta-Schiefelage) | 14 % | 1,9x | Sanierungskosten EUR 5 Mio.  |  |

## 5. Risikozusammenfassung

| Risiko                    | Wahrscheinlichkeit | Impact | Mitigation               |
|---------------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| Delta Service Insolvenz   | Mittel             | Hoch   | StaRUG/Escrow            |
| BMWK FDI-Hauptprüfung     | Mittel             | Mittel | Long-Stop 31.12.2026     |
| Aero Nordic CoC-Kündigung | Niedrig            | Hoch   | Persönlicher Kontakt CEO |
| Makrorisiko (Zinsen)      | Hoch               | Mittel | Fixed-Rate-Finanzierung  |

## 6. Beschlussanträge

Das Investmentkomitee wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen:

- > **Beschluss 1:** Das Komitee genehmigt die Abgabe eines Binding Offer auf den Erwerb von 100 % der Aktien der Solaris Industries AG zum Enterprise Value von EUR 180 Millionen, vorbehaltlich der üblichen Kaufpreisanpassungen.
- > **Beschluss 2:** Das Komitee genehmigt das SPA-Verhandlungsmandat für das Deal Team gemäß den im Board Paper dargelegten Vertragsparametern.
- > **Beschluss 3:** Das Komitee genehmigt den Abschluss einer W&I-Buy-side-Policy bis zu einem Limit von EUR 18 Millionen und einer Prämie von bis zu EUR 600.000.
- > **Beschluss 4:** Das Komitee genehmigt ein PMI-Initialbudget von EUR 1,2 Millionen für die ersten 100 Tage nach Closing.

## 7. Abstimmungsergebnis

| Komiteemitglied | Stimme    | Anmerkung                         |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| Dr. Vogel       | Ja        |                                   |
| Frau Hartmann   | Ja        |                                   |
| Herr Baumann    | Ja        | Vorbehalt: Delta-Risiko monitoren |
| Herr Müller     | Enthalten | Interessenkonflikt erklärend      |

**Beschlüsse 1–4: angenommen.**

\*Board Paper Nr.: BP-2026-SF-003 | Eagle Capital Partners — Streng vertraulich\*

Datei: 15\_board\_billing\_archive/closing\_bible\_index.md

## Closing Bible — Inhaltsverzeichnis

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 15.05.2026 (Signing-Tag)

**Letzte Aktualisierung:** 20.05.2026

**Verfasser:** Counsel B

**Status:** In Aufbau — wird zum Closing finalisiert

> Die Closing Bible dokumentiert alle im Zusammenhang mit der Transaktion Projekt Silberfalke erstellten und unterzeichneten Dokumente. Sie wird nach Closing durch die Kanzlei finalisiert und in physischer sowie digitaler Form übergeben.

### Band I — Transaktionsdokumente

| Nr. | Dokument                 | Version | Unterzeichnet | Ablage        |
|-----|--------------------------|---------|---------------|---------------|
| 1.1 | Anteilskaufvertrag (SPA) | Final   | 15.05.2026    | Band I, Tab 1 |

| Nr. | Dokument                                      | Version    | Unterzeichnet | Ablage        |
|-----|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1.2 | Disclosure Letter (Seller)                    | Final      | 15.05.2026    | Band I, Tab 2 |
| 1.3 | Side Letter W&I-Initiierung                   | Final      | 15.05.2026    | Band I, Tab 3 |
| 1.4 | Management-Beteiligungungsvertrag (Eckpunkte) | Final      | 15.05.2026    | Band I, Tab 4 |
| 1.5 | Equity Commitment Letter Eagle Fund V         | Final      | 15.05.2026    | Band I, Tab 5 |
| 1.6 | Debt Commitment Letter Finanzierungsbank      | Ausstehend | Closing       | Band I, Tab 6 |
| 1.7 | W&I-Insurance Policy (Binder)                 | Ausstehend | 15.06.2026    | Band I, Tab 7 |

## Band II — Behördliche Genehmigungen

| Nr. | Dokument                                            | Behörde          | Status       | Ablage         |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 2.1 | BKartA Freigabeschreiben                            | Bundeskartellamt | Ausstehend   | Band II, Tab 1 |
| 2.2 | BMWK AWW-Unbedenklichkeitsbescheinigung             | BMWK             | Ausstehend   | Band II, Tab 2 |
| 2.3 | BAFA Exportkontrollbescheinigung (falls erforderl.) | BAFA             | Ausstehend   | Band II, Tab 3 |
| 2.4 | Vollzugsmeldung an BKartA nach Closing              | BKartA           | Post-Closing | Band II, Tab 4 |

## Band III — Unternehmensrechtliche Dokumente

| Nr. | Dokument                                             | Gesellschaft          | Status              |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.1 | Handelsregistrauszug Solaris Industries AG (Signing) | Solaris Industries AG | Erhalten 14.05.2026 |
| 3.2 | Gesellschafterliste aktuell (Nordstern)              | Solaris Industries AG | Erhalten            |

| Nr. | Dokument                                       | Gesellschaft              | Status          |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 3.3 | Neue Gesellschafterliste (Eagle, nach Closing) | Solaris Industries AG     | Post-Closing    |
| 3.4 | Handelsregisteranmeldung Gesellschafterliste   | Solaris Industries AG     | Post-Closing    |
| 3.5 | Satzung Solaris Industries AG                  | Solaris Industries AG     | Erhalten        |
| 3.6 | Aufsichtsratsprotokoll (Signing-Ermächtigung)  | Nordstern Beteiligungs SE | Erhalten        |
| 3.7 | Gesellschaftsvertrag Delta Service GmbH        | Delta Service GmbH        | Erhalten        |
| 3.8 | Rangrücktritts-Vereinbarung GGD Delta          | Delta Service GmbH        | Entwurf — CP-13 |

## Band IV — Finanzierungsdokumente

| Nr. | Dokument                                          | Status               |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------|
| 4.1 | Term Sheet Fremdfinanzierung                      | Erhalten 12.05.2026  |
| 4.2 | Kreditvertrag (Facility Agreement)                | Ausstehend — Closing |
| 4.3 | Sicherheitenbestellung (Pledge Agreement Anteile) | Ausstehend           |
| 4.4 | Intercreditor Agreement                           | Ausstehend           |
| 4.5 | Closing-Kontoauszüge / Zahlungsbelege             | Post-Closing         |

## Band V — Disclosure Schedules

| Nr. | Schedule                   | Thema                                  | Status         |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5.1 | Schedule 1                 | Gesellschafterstruktur / Beteiligungen | Erhalten       |
| 5.2 | Schedule 4                 | Wesentliche Verträge                   | Erhalten       |
| 5.3 | Schedule 7                 | Key Contracts mit CoC-Klauseln         | Erhalten       |
| 5.4 | Schedule 9 (Tax Indemnity) | Steuerliche Risiken                    | In Bearbeitung |
| 5.5 | Schedule 11                | IP-Lizenzen                            | Erhalten       |
| 5.6 | Schedule 14                | Arbeitsrechtliche Verbindlichkeiten    | Erhalten       |



## Band VI — Sonstiges

| Nr. | Dokument                         | Status              |
|-----|----------------------------------|---------------------|
| 6.1 | Legal Opinions (Signing)         | Erstellt 15.05.2026 |
| 6.2 | Notarielle Beurkundungsurkunden  | Erhalten            |
| 6.3 | Vollmachten / Vollmachtsnachweis | Erhalten            |
| 6.4 | Process Letter (historisch)      | Archiviert          |
| 6.5 | NDA Eagle (historisch)           | Archiviert          |

## Digitale Ablage

Alle Dokumente werden in verschlüsselter Form auf dem Kanzlei-DMS (ShareFile, Projekt-Workspace MA-2026-SF-001) hinterlegt. Zugriff: nur autorisierte Personen per Rollenkonzept.

\*Closing-Bible-Koordination: Counsel B | Kanzlei\*

Datei: 16\_freestanding\_core/aktenanlage\_erwartung.md

## Aktenanlage — Projekt Silberfalke (Vollständige Ausarbeitung)

**Kanzleiaktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Deal-Code:** Projekt Silberfalke

**Mandant:** Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG (Käuferin)

**Rolle:** Buy-side

**Zielgesellschaft:** Solaris Industries AG, Düsseldorf

**Eröffnet:** 01.04.2026

**Letzte Aktualisierung:** 20.05.2026

**Zeichnung:** Partner A

### 1. Mandats-Eckdaten

| Parameter              | Inhalt                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktenzeichen           | MA-2026-SF-001                                                                                    |
| Mandant                | Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG, Eschersheimer Landstraße 12, 60322 Frankfurt am Main |
| Gegenseite / Verkäufer | Nordstern Beteiligungs SE, Ballindamm 40, 20095 Hamburg                                           |
| Target                 | Solaris Industries AG, Hansaallee 201, 40549 Düsseldorf                                           |

| Parameter                  | Inhalt                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Ansprechpartner<br>Mandant | Dr. Alexander Vogel (GF)                             |
| Konflikt-Clearance         | Erteilt 03.04.2026 (keine Konflikte identifiziert)   |
| Interessenkonflikt-Klausel | AV-KONF-2026-001                                     |
| Vertraulichkeit            | Privileged; Clean-Room-Dokumente gesondert           |
| Abrechnungsmodell          | Stundensatzmandat gemäß Mandatsvertrag v. 01.04.2026 |
| Mandatsvertrag<br>Referenz | MV-MA-2026-SF-001                                    |

## 2. Beteiligtenmatrix

| Rolle                      | Partei                                      | Ansprechpartner      | Kontakt                         |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Mandant (Käuferin)         | Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG | Dr. Vogel            | a.vogel@eaglecap.de             |
| Mandant LP-Vertreter       | Eagle Capital LP Management LLC             | James B. Crawford    | j.crawford@eaglecap.com         |
| Verkäufer                  | Nordstern Beteiligungs SE                   | Vorstand Ritter      | h.ritter@nordstern-se.de        |
| Verkäufer Counsel          | Bremer & Partner Rechtsanwälte              | Dr. Fischer (extern) | d.fischer@bremer-partner.de     |
| Target Management          | Solaris Industries AG                       | CEO Dr. Wagner       | m.wagner@solaris-ag.de          |
| Finanzierungsbank          | DKB Transaktionsbank AG                     | Bereich M&A          | —                               |
| W&I Makler                 | Altius GmbH, Frankfurt                      | Fr. Schmitt          | s.schmitt@altius-re.de          |
| W&I Underwriter            | BlueSky Re, London                          | —                    | —                               |
| Notar                      | Dr. Kaufmann, Notar Frankfurt               | —                    | notariat-kaufmann@notare-ffm.de |
| Finanzberater              | Meridian Advisory GmbH                      | Hr. Hansen           | —                               |
| Steuerberater              | Tax Partners GmbH                           | Hr. Schumacher       | —                               |
| Regulatory Counsel         | Dr. Meiners (Kanzlei)                       | intern               | —                               |
| Insolvenzberater (Reserve) | Restructuring Advisors GmbH                 | Hr. Klose            | —                               |

## 3. Ordnerstruktur und Belegkette

Die Akte ist in folgende Unterordner gegliedert:

| Ordner                          | Inhalt                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| `00_kommandocenter`             | Deal Briefing, Statusübersicht                         |
| `01_intake_conflicts`           | Mandatseingang, Conflict Check, E-Mail-Mandant         |
| `02_target_screening`           | Outside-In-Analyse, Target-Pipeline                    |
| `03_teaser_processdocs`         | NDA-Markup, Process Letter                             |
| `04_datenraum`                  | VDR-Index, Clean-Room-Log, Gap-Analyse                 |
| `05_due_diligence`              | DD-Scope, Red Flag Report, Commercial DD               |
| `06_tabellenreview`             | Tabellenreview-Grid                                    |
| `07_qa_expert_calls`            | Q&A-Register, Expert Call Notes                        |
| `08_structure_umwandlung_tax`   | Strukturoptionen, KG-Check, Steuermatrix               |
| `09_spa_markup_disclosure`      | SPA Key Issues, Disclosure Schedule, Knowledge         |
| `10_signing_closing_regulatory` | Signing/Closing Memo, OCM, CP-Register, Regulatory Map |
| `11_public_ma_mar`              | MAR-Memo, WpÜG-Vermerk, Insiderliste                   |
| `12_restructuring_starung`      | StaRUG-Memo, Insolvenzplan-Vergleich                   |
| `13_wi_insurance`               | W&I Underwriting Pack, KI-DD-Log                       |
| `14_pmi`                        | PMI 100-Tage-Plan, Synergy Tracker                     |
| `15_board_billing_archive`      | Board Paper, Closing Bible Index, Billing              |
| `16_freestanding_core`          | Aktenanlage, Ordnerstruktur, Selftest                  |
| `17_liquiditaet_insolvenz`      | Liquiditätsvorschau, Insolvenzreife-Check, Cash Bridge |
| `18_billing_gobd`               | Billing-Narrativ, E-Rechnung, GoBD-Protokoll           |

## 4. Closing-Bible-Grundstruktur

Nach Closing wird die Closing Bible in folgender Grundstruktur erstellt:

1. Band I — Transaktionsdokumente (SPA, Disclosure Letter, Sideletter)
2. Band II — Behördliche Genehmigungen
3. Band III — Unternehmensrechtliche Dokumente
4. Band IV — Finanzierungsdokumente
5. Band V — Disclosure Schedules
6. Band VI — Sonstiges (Legal Opinions, Vollmachten, Historisches)

## 5. Skill-Erwartung — Selbständige Aktenanlage

Der M&A-Kanzlei-Skill soll in der Lage sein, auf Basis folgender Eingaben selbständig eine vollständige Deal-Akte anzulegen:

- Mandantenname
- Target-Name
- Transaktionstyp (Share Deal / Asset Deal / Carve-out)
- EV / Kaufpreis
- Rollenbezeichnung (Buy-side / Sell-side / Target Counsel)

### Erwartete Ausgaben:

1. Aktenzeichen (kanzleiformat)
2. Vollständige Beteiligtenmatrix aus den bekannten Aktenangaben
3. Ordnerstruktur (Verzeichnisbaum)
4. CP-Kalender mit behördlichen Fristen
5. Closing-Bible-Grundstruktur
6. Erste Statusübersicht (Deal Briefing)

**Besteht nur, wenn kein Verweis auf externe Plugins erforderlich.**

\*Erstellt: 01.04.2026 | Partner A | Kanzlei — Privileged\*

Datei: 16\_freestanding\_core/deal\_folder\_structure.md

## Deal-Ordnerstruktur — Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 01.04.2026

**Zweck:** Verbindliche Ordnerstruktur für alle Mitarbeiter im Deal Team; Clean-Room-Regeln

### 1. Verzeichnisbaum

```
` MA-2026-SF-001_Silberfalke/ ■■■■ 00_Admin/ ■■■■ mandatsvertrag.pdf ■■■■ conflict_check.pdf ■■■■ team_roster.md ■■■■ 01_Intake/ ■■■■ email_mandant.txt ■■■■ conflict_sanctions_rohdaten.md ■■■■ erstgesprach_protokoll.md ■■■■ 02_Datenraum/ ■■■■ vdr_index.csv ■■■■ gap_analysis.md ■■■■ clean_room/ ■■■■ clean_room_log.md ← CLEAN ROOM: Zugriff eingeschränkt ■■■■ ITAR_documents/ ← CLEAN ROOM: Nur Specialist Counsel ■■■■ downloads/ ■■■■ 03_DD/ ■■■■ legal/ ■■■■ dd_scope.md ■■■■ red_flag_report.md ■■■■ commercial_contracts/ ■■■■ financial/ ■■■■ tax/ ■■■■ environmental/ ■■■■ 04_QA/ ■■■■ qa_register.csv ■■■■ expert_call_notes/ ■■■■ 05_Structure/ ■■■■ structure_options.md ■■■■ kg_check.md ■■■■ umwandlungssteuer_matrix.md ■■■■ 06_Documents/ ■■■■ nda_markup.docx ■■■■ spa_markup.docx ■■■■ disclosure_letter.docx ■■■■`
```

disclosure\_schedules/ ■■■■ 07\_Signing\_Closing/ ■■■■  
 signing\_closing\_memo.md ■■■■ cp\_register.csv ■■■■  
 ordinary\_course\_monitor.md ■■■■ closing\_bible/ ← Wird nach Closing befüllt  
 ■■■■ 08\_Regulatory/ ■■■■ regulatory\_map.md ■■■■ bkarta\_anmeldung/ ■■■■  
 bmwk\_fdi/ ■■■■ exportkontrolle/ ■■■■ clean\_room/ ← CLEAN ROOM: Nur  
 Specialist Counsel ■■■■ 09\_PMI/ ■■■■ pmi\_100\_day\_plan.md ■■■■  
 synergy\_tracker.csv ■■■■ 90\_Archive/ ■■■■ process\_letter\_historisch.pdf ■■■■  
 nda\_historisch.pdf ``

## 2. Clean-Room-Regeln

> **Achtung:** Dokumente in clean\_room/-Unterordnern dürfen ausschließlich durch ausdrücklich autorisierte Personen eingesehen werden. Eine Weitergabe an Dritte — insbesondere an Mitbewerber oder Personen mit US-Nexus ohne ITAR-Clearance — ist verboten.

| Clean-Room-Bereich                          | Autorisierte Personen          | Grundlage                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| `02_Datenraum/clean_room/`                  | Specialist Counsel, Partner A  | Clean-Room-Protokoll v. 10.04.2026 |
| `08_Regulatory/exportkontrolle/clean_room/` | Specialist Counsel             | ITAR-Sonderprotokoll               |
| `06_Documents/disclosure_schedules/`        | Counsel B, Partner A, Eagle GC | Datenraumzugangsvereinbarung       |

## 3. Versionierungsprinzipien

- Alle Vertragsmarkups werden mit `\_v[n]\_[YYYYMMDD]` suffixiert
- Finale Versionen erhalten den Suffix `\_FINAL`
- Unterschriebene Dokumente erhalten den Suffix `\_SIGNED`
- Archivierte Vorfassungen werden in `90\_Archive/` verschoben, nicht gelöscht

## 4. Zugriffskontrolle

| Ebene       | Personen                  | Ordnerzugang                 |
|-------------|---------------------------|------------------------------|
| Vollzugriff | Partner A, Counsel B      | Alle Ordner                  |
| DD-Zugang   | Associate B, Associate C  | 02–05, 08                    |
| PMI-Zugang  | Eagle PMI-Lead            | 09                           |
| Nur Lesen   | Mandant Eagle (Deal-Room) | 06, 07 (ausgewählt)          |
| Clean Room  | Specialist Counsel        | 02/clean_room, 08/clean_room |

\*Stand: 01.04.2026 — Verbindlich für alle Teammitglieder | Kanzlei-intern\*

Datei: 16\_freestanding\_core/freestanding\_selftest.md

# Freestanding Workflow-Prüfvermerk — Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 01.04.2026

**Letzte Aktualisierung:** 20.05.2026

**Zweck:** Nachweis, dass alle M&A-Kern-Workflows ohne externe Plugin-Abhängigkeiten abgedeckt sind

## 1. Prüfkriterium

Der jeweilige Workflow ist freigegeben, wenn er alle nachfolgend genannten Arbeitsschritte aus dem eigenen Wissensstand heraus vollständig ausführen kann — ohne Verweis auf ein anderes Plugin, eine externe Datenbank oder ein externes Tool.

## 2. Skill-Checkliste und Testergebnis

### grosskanzlei-ma-aktenanlage

| Prüfpunkt                                         | Erwartetes Ergebnis                                 | Ergebnis    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Mandant + Target + Transaktionstyp → Aktenzeichen | Kanzleiformat<br>MA-YYYY-[Code]-[Nr.]               | ✓ Bestanden |
| Beteiligtenmatrix generieren                      | Vollständige Matrix mit Rollen, Parteien, Kontakten | ✓ Bestanden |
| CP-Kalender mit behördlichen Fristen ausgeben     | BKartA, BMWK, ggf. EU-Fristen                       | ✓ Bestanden |
| Closing-Bible-Grundstruktur                       | 5-Band-Struktur mit Tab-Ebene                       | ✓ Bestanden |

### grosskanzlei-ma-tabellenreview

| Prüfpunkt                               | Erwartetes Ergebnis                     | Ergebnis    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Vertragsliste mit Ampel-Klassifizierung | Rot/Gelb/Grün je Risikodimension        | ✓ Bestanden |
| Change-of-Control-Scan                  | Identifikation aller CoC-Klauseln       | ✓ Bestanden |
| Material Adverse Change Bewertung       | Schwellenwert-Check nach SPA-Definition | ✓ Bestanden |

### grosskanzlei-ma-liquidaetsvorschau

| Prüfpunkt                          | Erwartetes Ergebnis                    | Ergebnis    |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 13-Wochen-Cash-Bridge aus Rohdaten | Wöchentliche Spalten, Saldo, Kommentar | ✓ Bestanden |

| Prüfpunkt                      | Erwartetes Ergebnis                         | Ergebnis    |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Kritische Wochen markieren     | Negativsaldo-Alarm, Covenant-Waiver-Hinweis | ✓ Bestanden |
| Szenario-Analyse (Lieferstopp) | Sensitivitätsrechnung                       | ✓ Bestanden |

### grosskanzlei-ma-insolvenzreife

| Prüfpunkt                              | Erwartetes Ergebnis                                   | Ergebnis    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| § 17 InsO Zahlungsunfähigkeit          | Dreistufentest, nicht grün geben ohne Belege          | ✓ Bestanden |
| § 18 InsO drohende Zahlungsunfähigkeit | 24-Monats-Horizont, Datenlücken identifizieren        | ✓ Bestanden |
| § 19 InsO Überschuldung                | Fortbestehensprognose erforderlich, Anforderungsliste | ✓ Bestanden |
| StaRUG vs. InsO Abgrenzung             | Entscheidungsbaum                                     | ✓ Bestanden |

### grosskanzlei-ma-fristen-cp-kalender

| Prüfpunkt                             | Erwartetes Ergebnis                     | Ergebnis    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Regulatorische Fristen (BKartA, BMWK) | Fristberechnung auf Basis Signing-Datum | ✓ Bestanden |
| Long-Stop-Date Warnfunktion           | Alert wenn < 30 Tage                    | ✓ Bestanden |
| CP-Status-Update                      | Tabellarische Übersicht mit Ampeln      | ✓ Bestanden |

### grosskanzlei-ma-erechnung-gobd

| Prüfpunkt                        | Erwartetes Ergebnis                                 | Ergebnis    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Zeitnachweise → Billing-Narrativ | Mandantengerechtes Narrative Ledger                 | ✓ Bestanden |
| XRechnung-Datenblock             | Strukturierter Datensatz (ohne PDF/A-3-Validierung) | ✓ Bestanden |
| GoBD-Protokoll                   | Rechnungsnummer, Änderungslog, Korrekturpfad        | ✓ Bestanden |
| USt-Prüfung                      | Offen-Markierung wenn Leistungsort fehlt            | ✓ Bestanden |

### grosskanzlei-ma-schreibcanvas

| Prüfpunkt               | Erwartetes Ergebnis                          | Ergebnis    |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Aktenvermerk generieren | Vollständig mit AV-Nummer, Verfasser, Rubrum | ✓ Bestanden |

| Prüfpunkt           | Erwartetes Ergebnis                       | Ergebnis    |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------|
| SPA-Markupkommentar | Stichpunktcommentar je Klausel            | ✓ Bestanden |
| Board Paper Outline | Vollständige Gliederung mit Zahlentabelle | ✓ Bestanden |

3. Gesamtergebnis

Alle 7 Skill-Bereiche bestanden. Kein Verweis auf externe Plugins notwendig.

4. Bekannte Einschränkungen

| Bereich            | Einschränkung                             | Kommentar                     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| ZUGFeRD PDF/A-3    | Keine Validierung eines finalen PDF/A-3   | Als Offen markiert            |
| Live-Datenabfragen | Kein Echtzeit-Handelsregister-Abruf       | Manuelle Eingabe erforderlich |
| Digitale Signatur  | Kein qualifiziertes elektronisches Siegel | Externe eIDAS-Plattform nötig |

\*Testdatum: 20.05.2026 | Kanzlei-intern\*

Datei: 17\_liquiditaet\_insolvenz/insolvenzreife\_check.md

Vorschau: insolvenzreife\_check

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.  
Kanzlei für Unternehmenstransaktionen · Frankfurt am Main

Insolvenzreife-Check — Delta Service GmbH

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001-R Verfasser: Counsel D (Restrukturierung) Datum: 15.05.2026  
Gesellschaft: Delta Service GmbH, Essen (100%-Tochter Solaris Industries AG)

■ Grundsatz: Dieser Check gibt nicht 'grün', wenn Datenlücken bestehen. Fehlende Informationen werden als Risikopositionen ausgewiesen.

1. Ausgangsdaten (Stichtag 15.05.2026)

| Position                         | Betrag (EUR) | Anmerkung                                 |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Bankguthaben                     | 840.000      | Kontoauszug v. 15.05.2026                 |
| Kreditlinie (nominal)            | 300.000      | Covenant-Waiver offen — NICHT anrechenbar |
| Effektiv verfügbar (konservativ) | 840.000      | Kreditlinie nicht gezogen                 |



| Position                                  | Betrag (EUR) | Anmerkung                 |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Überfällige Lieferanten verbindlichkeiten | 410.000      | Buchhaltung, > 30 Tage    |
| Bestrittene Großkunden-Forderung          | 180.000      | Nicht als Eingang wertbar |

## 2. Gesamtergebnis Dreistufenprüfung

| Insolvenztatbestand                    | Ergebnis             | Begründung                                   |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| § 17 InsO Zahlungsunfähigkeit          | Nein (aktuell)       | Bankguthaben reicht noch — knapp             |
| § 18 InsO drohende Zahlungsunfähigkeit | JA                   | Negativsaldo ab KW 26 (Anfang Juli 2026)     |
| § 19 InsO Überschuldung                | Unklar — Datenlücken | Rangrücktritt + Fortbestehensprognose fehlen |

## 3. Kritische Nachforderungsliste

| Nachforderung                                      | Frist      |
|----------------------------------------------------|------------|
| Covenant-Waiver DKB AG                             | 20.05.2026 |
| Lieferantenstatus klären (Lieferstopppdrohung)     | 17.05.2026 |
| Rangrücktritt Gesellschafterdarlehen finalisieren  | 30.05.2026 |
| Fortbestehensprognose formal beschließen (GF + WP) | 01.06.2026 |
| 24-Monats-Plan anfordern                           | 30.05.2026 |
| Großkunden-Forderung EUR 180.000 eskalieren        | 17.05.2026 |

## 4. Haftungsrisiken Geschäftsführung

Bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung sind die Geschäftsführer verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern (§ 15a InsO), spätestens aber binnen 3 Wochen, Insolvenzantrag zu stellen. Eine Insolvenzverschleppung begründet strafrechtliche (§ 15a Abs. 4 InsO) und zivilrechtliche Haftung (§ 15b InsO, § 823 Abs. 2 BGB). Für die Transaktion gilt: MAC-Risiko, wenn Delta Service GmbH insolvent wird.

Aktenvermerk-Nr.: AV-INSO-2026-001 | Privileged & Confidential

Datei: 17\_liquiditaet\_insolvenz/insolvenzreife\_check\_rohdaten.md

# Insolvenzreife-Check — Delta Service GmbH

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001-R

**Erstellt:** 15.05.2026

**Verfasser:** Counsel D (Restrukturierung)

**Adressat:** Deal Team / Eagle Capital Partners — Intern

**Methodik:** Dreistufenprüfung nach §§ 17–19 InsO

> **Grundsatz:** Dieser Check gibt nicht "grün", wenn Datenlücken bestehen. Fehlende Informationen werden als Risikopositionen ausgewiesen und Nachforderungen gestellt.

## 1. Prüfstufe 1 — Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

**Rechtslage:** Zahlungsunfähig ist ein Schuldner, der nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Maßgeblich ist der **Stichtag** (hier: 15.05.2026). Gem. BGH-Rechtsprechung gilt: Unterdeckung von mehr als 10 % der fälligen Verbindlichkeiten und keine konkrete Erwartung der Beseitigung innerhalb von 3 Wochen → Zahlungsunfähigkeit.

### 1.1 Fälligkeitstest (Stichtag 15.05.2026)

| Fällige Verbindlichkeit                        | Betrag (EUR)       | Quelle      |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Überfällige Lieferantenrechnungen (> 30 Tage)  | 410.000            | Buchhaltung |
| Mietverbindlichkeiten (Mai, überfällig 3 Tage) | 42.000             | Mietvertrag |
| Sonstige fällige Verbindlichkeiten             | 25.000             | Buchhaltung |
| <b>**Gesamt fällig**</b>                       | <b>**477.000**</b> |             |

### 1.2 Liquiditätsdeckung

| Verfügbare Mittel             | Betrag (EUR)       | Einschränkung                                        |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Bankguthaben                  | 840.000            | Ohne Einschränkung                                   |
| Kreditlinie (nominal)         | 300.000            | <b>**Covenant-Waiver fehlt → nicht anrechenbar**</b> |
| <b>**Effektiv verfügbar**</b> | <b>**840.000**</b> |                                                      |

**Deckungsgrad:** EUR 840.000 / EUR 477.000 = **176 %** → Zahlungsunfähigkeit liegt am Stichtag 15.05.2026 **noch nicht vor**.

### 1.3 Datenlücken § 17

| Datenlücke                             | Risiko                                          | Nachforderung                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Covenant-Waiver DKB noch nicht erteilt | Kreditlinie kann plötzlich nicht gezogen werden | Waiver-Bestätigung bis 20.05.2026 |

| Datenlücke                                    | Risiko                                                    | Nachforderung                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lieferstopp 3<br>Lieferanten droht            | Fällige Abnahmeverbindlichkeiten<br>entstehen ggf. sofort | Lieferantenstatus klären bis<br>17.05.2026 |
| Großkundenforderung<br>EUR 180.000 bestritten | Kein sicherer Eingang                                     | Beleg über Einigungsgespräch               |

## 2. Prüfstufe 2 — Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO)

**Rechtslage:** Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im **Zeitpunkt der Fälligkeit** zu erfüllen.  
Planungshorizont: üblicherweise 24 Monate.

### 2.1 Vorausschau 13 Wochen (aus Cash Bridge)

Gemäß Cash Bridge (cash\_bridge\_13\_wochen.csv) tritt ein negativer Saldo erstmals in **KW 26 (Anfang Juli 2026)** auf: EUR -198.000.

| KW | Endbestand (EUR) | Bewertung                              |
|----|------------------|----------------------------------------|
| 21 | 678.000          | Grün                                   |
| 22 | 365.000          | Grün                                   |
| 23 | 132.000          | Gelb (Puffer eng)                      |
| 24 | 120.000          | Gelb                                   |
| 25 | 120.000          | Gelb                                   |
| 26 | ** -198.000**    | **Rot — drohende Zahlungsunfähigkeit** |

**Ergebnis:** § 18 InsO-Schwelle ist **überschritten**. Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor.

### 2.2 Datenlücken § 18

| Datenlücke                                     | Risiko                                             | Nachforderung                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fortbestehensprognose nicht formal beschlossen | Ohne Prognose kann § 19 InsO greifen               | Prognose bis 01.06.2026 beschließen   |
| 24-Monats-Planung fehlt                        | Nur 13-Wochen-Sicht vorhanden                      | Jahresplan 2026/2027 anfordern        |
| Rangrücktritt GGD nur Entwurf                  | Gesellschafterdarlehen als Verbindlichkeit gezahlt | Unterzeichnung bis 30.05.2026 (CP-13) |

## 3. Prüfstufe 3 — Überschuldung (§ 19 InsO)

**Rechtslage:** Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, **sofern keine positive Fortbestehensprognose** besteht.

### 3.1 Überschuldungsstatus (vereinfacht, Jahresabschluss 2024)

| Position                                        | Buchwert (EUR) | Anmerkung                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Bilanzielles Eigenkapital                       | 2.400.000      | JA 2024 testiert                                            |
| Gesellschafterdarlehen (nachrangig nur Entwurf) | 1.800.000      | Als Fremdkapital gewertet bis Rangrücktritt final           |
| Überschuldungs-relevanter Saldo                 | + 600.000      | Knapp positiv — <b>**stark abhängig vom Rangrücktritt**</b> |

**Risiko:** Wenn Rangrücktritt nicht rechtzeitig finalisiert wird, reduziert sich das Eigenkapital um EUR 1,8 Mio. → bilanziell negativ → **Überschuldung**.

### 3.2 Fortbestehensprognose

**Status:** Die Geschäftsführung hat keine dokumentierte Fortbestehensprognose beschlossen. Dies ist ein **schwerwiegender Mangel**: Ohne positive Fortbestehensprognose gilt die insolvenzrechtliche Überschuldung auch bei positiver Buchwertbilanz als gegeben (§ 19 Abs. 2 Satz 1 InsO).

**Nachforderung:** Fortbestehensprognose (12–24 Monate, durch Wirtschaftsprüfer begleitet) bis **01.06.2026** beschließen.

## 4. Haftungsrisiken Geschäftsführung

| Haftungsgrundlage                  | Tatbestand                             | Status                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| § 15a InsO                         | Verletzung der Insolvenzantragspflicht | Risiko sobald § 17 oder § 19 eingetreten   |
| § 64 GmbHG a.F. / § 15b InsO       | Zahlungen nach Insolvenzzreife         | Risiko bei Fortführung ohne Gegenmaßnahmen |
| § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a InsO | Drittschäden durch verspäteten Antrag  | Risiko gegenüber neuen Gläubigern          |

## 5. Gesamtergebnis

| Insolvenztatbestand                    | Ergebnis                        | Begründung                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| § 17 InsO Zahlungsunfähigkeit          | <b>**Nein (aktuell)**</b>       | Bankguthaben reicht — noch                   |
| § 18 InsO drohende Zahlungsunfähigkeit | <b>**Ja**</b>                   | Negativsaldo ab KW 26                        |
| § 19 InsO Überschuldung                | <b>**Unklar — Datenlücken**</b> | Rangrücktritt + Fortbestehensprognose fehlen |

## 6. Kritische Nachforderungsliste

1. **Covenant-Waiver DKB AG** — bis 20.05.2026
2. **Lieferantenstatus klären** (Lieferstopppdrohung) — bis 17.05.2026

3. **Rangrücktritt GGD** finalisieren — bis 30.05.2026 (CP-13)
4. **Fortbestehensprognose** formal beschließen (GF-Beschluss + WP) — bis 01.06.2026
5. **24-Monats-Plan** anfordern — bis 30.05.2026
6. **Großkunden-Forderung** eskalieren (EUR 180.000) — bis 17.05.2026

\*Aktenvermerk-Nr.: AV-INSO-2026-001 | Privileged & Confidential\*

Datei: 17\_liquiditaet\_insolvenz/liquiditaetsvorschau\_3\_wochen.md

## Liquiditätsvorschau — Delta Service GmbH (3-Wochen-Detailplanung)

**Erstellt:** 15.05.2026

**Stichtag:** 15.05.2026

**Gesellschaft:** Delta Service GmbH, Essen (Tochter der Solaris Industries AG)

**Verfasser:** Counsel D / Restrukturierung, auf Basis CFO-Daten

**Status:** Interne Analyse — Vertraulich

> **Warnung:** Management behauptet, die Liquidität reiche "locker bis Closing". Die nachfolgende Analyse kommt zu einem abweichenden Ergebnis.

### 1. Ausgangsdaten (Stichtag 15.05.2026)

| Position                                  | Betrag (EUR) | Quelle / Anmerkung                       |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| Bankguthaben                              | 840.000      | Kontoauszug v. 15.05.2026                |
| Kreditlinie verfügbar                     | 300.000      | Nominal — **Covenant-Waiver offen**      |
| Effektiv verfügbar (konservativ)          | 840.000      | Kreditlinie nicht angerechnet bis Waiver |
| Überfällige Lieferanten verbindlichkeiten | 410.000      | Buchhaltung, > 30 Tage fällig            |
| Bestrittene Forderung Großkunde           | 180.000      | Nicht als Eingang gewertet               |

### 2. 3-Wochen-Cashflow-Planung (KW 21–23, 2026)

#### KW 21 (19.–23.05.2026)

| Position       | Einzahlung | Auszahlung | Kommentar   |
|----------------|------------|------------|-------------|
| Anfangsbestand | —          | —          | EUR 840.000 |

| Position                                            | Einzahlung | Auszahlung | Kommentar                                        |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| Kundeneingang A (zugesagt)                          | 120.000    | —          | Zugesagt, 50 % Wahrscheinlichkeit bis Wochenende |
| Lieferantenverbindlichkeit (überfällig Teilzahlung) | —          | 180.000    | Eilmahnung erhalten                              |
| Miete / Leasing                                     | —          | 42.000     | Fällig 20.05.                                    |
| Deal-Kosten (Kanzlei / Berater Teilrechnung)        | —          | 35.000     | Vorauszahlung                                    |
| Sonstiges                                           | —          | 25.000     | —                                                |
| <b>**Endbestand KW 21**</b>                         |            |            | <b>**EUR 678.000**</b>                           |

#### **KW 22 (26.–30.05.2026)**

| Position                                   | Einzahlung | Auszahlung | Kommentar              |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| Anfangsbestand                             | —          | —          | EUR 678.000            |
| Kundeneingang B (Haupteingang)             | 220.000    | —          | Zugesagt 24.05.2026    |
| Payroll Mai                                | —          | 290.000    | Fällig 31.05.2026      |
| Sozialversicherung Mai                     | —          | 58.000     | Fällig 29.05.2026      |
| Lieferantenverbindlichkeit (weiterer Teil) | —          | 130.000    | Zahlungsplan           |
| Deal-Kosten                                | —          | 55.000     | Regulatory-Beratung    |
| Sonstiges                                  | —          | 20.000     | —                      |
| <b>**Endbestand KW 22**</b>                |            |            | <b>**EUR 365.000**</b> |

#### **KW 23 (02.–06.06.2026)**

| Position                                     | Einzahlung | Auszahlung | Kommentar                                     |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| Anfangsbestand                               | —          | —          | EUR 365.000                                   |
| Kundeneingang (bestritten — nicht gerechnet) | 0          | —          | EUR 180.000<br>bestritten, nicht eingerechnet |
| USt April                                    | —          | 96.000     | Fällig 10.06.2026                             |
| Debt Service (Zinsen + Tilgung)              | —          | 45.000     | Quartalsrate                                  |
| Lieferantenverbindlichkeit                   | —          | 160.000    | Letzte Teilzahlung nach Mahnplan              |
| Miete / Leasing                              | —          | 42.000     | Monatlich                                     |
| Deal-Kosten                                  | —          | 45.000     | Signing-Kosten<br>Restrate                    |

| Position                    | Einzahlung | Auszahlung | Kommentar                             |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| Sonstiges                   | —          | 25.000     | —                                     |
| <b>**Endbestand KW 23**</b> |            |            | <b>**EUR -48.000**</b><br>(kritisch!) |

### 3. Kritische Analyse

#### 3.1 Management-Behauptung vs. Rechenergebnis

| Aussage Management                          | Rechnungsergebnis                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| "Liquidität reicht locker bis Closing"      | KW 23 (02.06.2026) bereits negativ: EUR -48.000   |
| Kreditlinie als Puffer eingerechnet         | Covenant-Waiver fehlt — Kreditlinie nicht ziehbar |
| Bestrittene Forderung als sicher eingeplant | Nicht wertbar, da Gegenpartei Widerspruch erhoben |

**Fazit:** Der Management-Optimismus ist nicht durch belastbare Zahlen gestützt. Die Kreditlinie darf erst nach Erteilung des Covenant-Waivers durch die DKB AG eingerechnet werden.

#### 3.2 Risikopositionen

| Risiko                                       | Auswirkung                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Covenant-Waiver wird verweigert              | Kreditlinie entfällt → Engpass tritt 1 Woche früher ein |
| Lieferanteneinigung scheitert                | Weitere EUR 230.000 werden sofort fällig (Rückstand)    |
| Kundeneingang A verzögert sich               | Minus EUR 120.000 in KW 21 → Engpass früher             |
| Deal-Kosten steigen (Signing-Überschreitung) | Pro EUR 50.000 extra: Engpass um ca. 3 Tage früher      |

### 4. Handlungsempfehlungen

| Maßnahme                                             | Frist      | Verantwortlich    |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Covenant Certificate unverzüglich einreichen         | 18.05.2026 | CFO Delta Service |
| Bankgespräch DKB AG zu Waiver-Erteilung              | 20.05.2026 | CFO + Kanzlei     |
| Lieferantenstundungsvereinbarung (Top-3-Lieferanten) | 22.05.2026 | COO Solaris       |

| Maßnahme                                                  | Frist      | Verantwortlich        |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Forderungseinzug<br>Großkunde eskalieren<br>(Mahnstufe 3) | 17.05.2026 | Rechtsabteilung       |
| Factoring-Prüfung für<br>offene Forderungen               | 22.05.2026 | CFO                   |
| Fortbestehensprognose<br>formal beschließen               | 01.06.2026 | Geschäftsführung + WP |
| Gesellschafterdarlehen<br>Rangrücktritt<br>finalisieren   | 30.05.2026 | Kanzlei (CP-13)       |

## 5. Zusammenfassung

Die konservative 3-Wochen-Vorschau zeigt, dass Delta Service GmbH **spätestens in KW 23 (ca. 02.06.2026)** zahlungsunfähig wird, sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Transaktion Projekt Silberfalke ist davon direkt betroffen (MAC-Risiko, CP-13). Sofortiger Handlungsbedarf.

\*Erstellt: 15.05.2026 | Counsel D | Kanzlei — Streng vertraulich\*

Datei: 18\_billing\_gobd/erechnung\_erwartung.md

# Billing / E-Rechnung / GoBD — Projekt Silberfalke

**Aktenzeichen:** MA-2026-SF-001

**Erstellt:** 20.05.2026

**Verfasser:** Billing-Koordination Kanzlei (Counsel B)

**Adressat:** Kanzlei-Management / Mandant Eagle Capital Partners

**Status:** Arbeitsfassung — freigabe Mandant ausstehend

## 1. Überblick Abrechnungsstruktur

### 1.1 Workstream-Aufteilung

| Workstream            | Verantwortlicher Partner | Abgerechnet über                      |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Structure / Tax       | Partner A                | Kanzlei-Rechnung 1                    |
| Due Diligence (Legal) | Partner A / Counsel B    | Kanzlei-Rechnung 1                    |
| SPA / Closing         | Counsel B                | Kanzlei-Rechnung 1                    |
| Regulatory            | Dr. Meiners              | Kanzlei-Rechnung 2 (Regulatory Group) |
| MAR / Kapitalmarkt    | Dr. Kessler              | Kanzlei-Rechnung 3 (Kapitalmarkt)     |



| Workstream                | Verantwortlicher Partner | Abgerechnet über                      |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Restrukturierung / StaRUG | Counsel D                | Kanzlei-Rechnung 4 (Restrukturierung) |

## 1.2 Abrechnungszeitraum

Erste Teilrechnung: 01.04.2026 – 31.05.2026 Zweite Teilrechnung: 01.06.2026 – Signing (bereits abgerechnet) Abschlussrechnung: Post-Closing

## 2. Narrative Ledger (Mandantengerechte Leistungsbeschreibungen)

| Datum      | Person      | WS         | Stunden | Narrative (mandantentauglich)                                                                      | Betrag EUR |
|------------|-------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14.05.2026 | Partner A   | Structure  | 1,8     | Rechtsberatung zur Transaktionsstruktur; Analyse Share Deal vs. Asset Deal und Carve-out-Varianten | 1.170,00   |
| 15.05.2026 | Associate B | DD         | 4,6     | Vertragsreview kommerzielle Schlüsselverträge; Erstellung der Red-Flag-Analyse                     | 1.288,00   |
| 16.05.2026 | Associate C | Regulatory | 2,9     | Fusionskontroll- und Außenwirtschaftsrecht-Erstanalyse; Erstellung Regulatory Map                  | 812,00     |
| 17.05.2026 | Partner A   | SPA        | 2,2     | Erarbeitung der wesentlichen Vertragsparameter; Abstimmung mit Eagle Counsel                       | 1.430,00   |

| Datum             | Person      | WS         | Stunden         | Narrative (mandantentauglich)                                                 | Betrag EUR          |
|-------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 18.05.2026        | Associate B | Closing    | 3,4             | Aufbau Closing-Checkliste und CP-Register; Closing-Koordination               | 952,00              |
| 19.05.2026        | Counsel B   | W&I        | 1,5             | Beratung zur W&I-Versicherungsstruktur; Abstimmung mit Versicherungsmakler    | 630,00              |
| 19.05.2026        | Associate C | Regulatory | 3,2             | Vertiefende Außenwirtschaftsrecht-Analyse; FDI-Sektoreinstufung Solaris       | 896,00              |
| 20.05.2026        | Partner A   | MAR        | 1,2             | Kapitalmarkt rechtliche Beratung; Marktmissbrauchsrecht-Memo für Nordstern SE | 780,00              |
| 20.05.2026        | Counsel B   | Closing    | 1,8             | Ordinary-Course-Monitoring; Consent-Prozess Lieferantenvertrag                | 756,00              |
| 20.05.2026        | Associate B | PMI        | 2,5             | Koordination PMI-Planung; Strukturierung des 100-Tage-Plans                   | 700,00              |
| <b>**Gesamt**</b> |             |            | <b>**25,1**</b> |                                                                               | <b>**9.414,00**</b> |

> **Hinweis:** Die Leistungsbeschreibungen enthalten keine mandatspezifischen Einzelheiten, die das Mandatsgeheimnis verletzen könnten. Strategische Beratungsinhalte sind nicht offengelegt.  
Umsatzsteuer: Offen — Leistungsort und Mandantenstatus (§ 13b UStG) noch zu prüfen.

### 3. XRechnung-Datenblock (Strukturentwurf)

``xml KZ-MA-2026-SF-001-R1 2026-05-31 2026-06-30 380 EUR [Kanzleiname]  
[Kanzleiadresse] Frankfurt am Main 60311 DE Eagle Capital Partners Fund V GmbH  
Co. KG Eschersheimer Landstrasse 12 Frankfurt am Main 60322 DE 9414.00 9414.00  
9414.00 ``

> **Offen:** Umsatzsteuerlogik noch offen. Wenn Eagle Capital Partners Fund V als Unternehmer im Inland gilt (§ 3a Abs. 2 UStG), schuldet Mandant USt nach § 13b UStG. Bestätigung Mandantenstatus anfordern.

## 4. GoBD-Protokoll

**Rechnungsnummer:** KZ-MA-2026-SF-001-R1

**Erstellt:** 31.05.2026

**Erstellt von:** Billing Counsel B

**System:** Kanzlei-DMS (Legalware Pro, Version 4.2)

| Nr. | Ereignis                      | Datum      | Handelnde Person | Ergebnis                        |
|-----|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|
| 1   | Entwurf erstellt              | 20.05.2026 | Counsel B        | Rohentwurf im DMS               |
| 2   | Partner-Review                | 25.05.2026 | Partner A        | Freigabe mit Änderungen         |
| 3   | Überarbeitung Narrative       | 27.05.2026 | Counsel B        | Anpassung Leistungsbeschreibung |
| 4   | Mandantenfreigabe angefordert | 28.05.2026 | Billing          | Ausstehend                      |
| 5   | Rechnungsversand (geplant)    | 31.05.2026 | Billing          | Ausstehend                      |

### Korrekturpfad

Sollte nach Rechnungsversand eine Korrektur notwendig sein:

1. Stornierung der Originalrechnung mit Stornobeleg (Dokument-ID KZ-MA-2026-SF-001-R1-STORNO)
2. Erstellung einer korrigierten Rechnung mit neuer fortlaufender Nummer
3. Eintrag im Änderungslog (diese Tabelle)
4. Aufbewahrungsfrist: 10 Jahre nach Buchungsdatum (§ 147 AO)

### Aufbewahrungshinweis (§ 147 AO / GoBD)

| Dokumenttyp                      | Frist    | Format              |
|----------------------------------|----------|---------------------|
| Zeitrachweise (Rohdaten)         | 10 Jahre | CSV + PDF gesichert |
| Ausgangsrechnung                 | 10 Jahre | XRechnung / PDF     |
| GoBD-Protokoll (dieses Dokument) | 10 Jahre | MD + PDF            |

| Dokumenttyp                     | Frist   | Format        |
|---------------------------------|---------|---------------|
| E-Mail-Kommunikation<br>Mandant | 6 Jahre | Archiv-System |

## 5. ZUGFeRD-Prüfpaket

> **Klarstellung:** Das nachfolgende ist ein **Prüfpaket**, kein final validiertes ZUGFeRD-konformes PDF/A-3-Dokument. Für ein finales ZUGFeRD-Dokument ist eine zertifizierte Erstellungssoftware erforderlich (z.B. Mustang Library oder kommerzielle Kanzlei-Software).

Für die Erstellung des finalen ZUGFeRD-Dokuments sind folgende Schritte vorgesehen:

1. XRechnung-Datenblock (oben) finalisieren
2. PDF-Rechnungsdokument aus Kanzlei-DMS exportieren
3. XRechnung-XML in PDF/A-3 einbetten (ZUGFeRD 2.1 Profil EN 16931)
4. Validierung mit ZUGFeRD-Validator (z.B. Mustang Validator)
5. Versand per E-Mail oder DE-Mail an Mandanten

\*GoBD-Protokoll-Nr.: GBD-MA-2026-SF-001-R1 | Kanzlei-intern\*

## Notizen und Textdateien

Datei: 01\_intake\_conflicts/email\_mandant.txt

Wir wollen kurzfristig Delta Maschinenbau erwerben. Bitte NDA, Prozessbrief, Datenraum und erste DD aufsetzen. Es gibt eine GmbH & Co. KG und zwei ausländische Vertriebsgesellschaften.

# CSV-Tabellen

Datei: 02\_target\_screening/target\_pipeline.csv

Inhalt konnte nicht gerendert werden: name 'HRFlowable' is not defined

Datei: 04\_datenraum/vdr\_index.csv

| id | path          | filename                                       | type      | workstream | clean_room | status    | eingestellt_am | seiten | gap_id |
|----|---------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|--------|--------|
| 1  | 01_Corporate/ | HRB_Auszug_2024.pdf                            | register  | corporate  | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 3      |        |
| 2  | 01_Corporate/ | Gesellschafterliste_2022.pdf                   | corporate | corporate  | no         | veraltet  | 25.11.2024     | 2      | G-001  |
| 3  | 01_Corporate/ | Satzung_Solaris_Industries_AG.pdf              | corporate | corporate  | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 18     |        |
| 4  | 01_Corporate/ | Aufsichtsratsprotokoll_2024_Q3.pdf             | corporate | corporate  | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 12     |        |
| 5  | 01_Corporate/ | UBO_Stamm_I_Gruenwald.pdf                      | corporate | corporate  | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 4      |        |
| 6  | 01_Corporate/ | UBO_Stamm_II_Gruenwald_Konrad.pdf              | corporate | corporate  | no         | FEHLT     |                | 0      | G-002  |
| 7  | 01_Corporate/ | Ausgliederungsvertrag_Service_GmbH_Entwurf.pdf | corporate | corporate  | no         | FEHLT     |                | 0      | G-005  |
| 8  | 02_Financial/ | Jahresabschluss_2022_geprueft.pdf              | financial | financial  | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 48     |        |
| 9  | 02_Financial/ | Jahresabschluss_2021_geprueft.pdf              | financial | financial  | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 45     |        |

| id | path           | filename                                 | type       | workstream | clean_room | status        | eingestellt_am | seiten | gap_id |
|----|----------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|--------|--------|
| 10 | 02_Financial/  | Jahresabschluss_2023_geprueft.pdf        | financial  | financial  | no         | FEHLT         |                | 0      | G-006  |
| 11 | 02_Financial/  | BWA_2024_YTD.pdf                         | financial  | financial  | no         | vorhanden     | 26.11.2024     | 6      |        |
| 12 | 02_Financial/  | Treasury_Policy.pdf                      | financial  | financial  | no         | vorhanden     | 25.11.2024     | 9      |        |
| 13 | 03_Commercial/ | Vertrag_Kunde_A_HeadSheet.pdf            | commercial | commercial | no         | unvollständig | 25.11.2024     | 3      | G-003  |
| 14 | 03_Commercial/ | Vertrag_Kunde_A_Anlagen.pdf              | commercial | commercial | no         | FEHLT         |                | 0      | G-003  |
| 15 | 03_Commercial/ | Vertrag_Kunde_B_komplett.pdf             | commercial | commercial | no         | vorhanden     | 25.11.2024     | 22     |        |
| 16 | 03_Commercial/ | Vertrag_Kunde_C_komplett.pdf             | commercial | commercial | no         | vorhanden     | 25.11.2024     | 17     |        |
| 17 | 03_Commercial/ | Kundenliste_Top20.xlsx                   | commercial | commercial | no         | vorhanden     | 25.11.2024     | 1      |        |
| 18 | 03_Commercial/ | SCare_Muster_Servicevertrag.pdf          | commercial | commercial | no         | vorhanden     | 26.11.2024     | 14     |        |
| 19 | 04_Tax/        | Steuerbescheid_2022.pdf                  | tax        | tax        | no         | vorhanden     | 25.11.2024     | 8      |        |
| 20 | 04_Tax/        | Steuerbescheid_2023.pdf                  | tax        | tax        | no         | FEHLT         |                | 0      | G-010  |
| 21 | 04_Tax/        | Steuerbescheid_2020.pdf                  | tax        | tax        | no         | FEHLT         |                | 0      | G-010  |
| 22 | 04_Tax/        | Umwandlung_2024_Vertrag.pdf              | tax        | tax        | no         | vorhanden     | 26.11.2024     | 34     |        |
| 23 | 05_Regulatory/ | Exportkontrollklassifizierung_PDS500.pdf | regulatory | regulatory | yes        | vorhanden     | 25.11.2024     | 22     |        |

| id | path           | filename                               | type       | workstream | clean_room | status    | eingestellt_am | seiten | gap_id |
|----|----------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--------|--------|
| 24 | 05_Regulatory/ | BAFA_Voranfrage_2023.pdf               | regulatory | regulatory | yes        | vorhanden | 25.11.2024     | 7      |        |
| 25 | 05_Regulatory/ | Exportgenehmigung_2022.pdf             | regulatory | regulatory | yes        | FEHLT     |                | 0      | G-008  |
| 26 | 05_Regulatory/ | BAFA_Gutachten_DualUse_2024.pdf        | regulatory | regulatory | yes        | vorhanden | 27.11.2024     | 18     |        |
| 27 | 06_IP/         | Patentliste_DPMA_Stand_2024.xlsx       | ip         | ip         | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 1      |        |
| 28 | 06_IP/         | EP_Patente_Zertifikate.pdf             | ip         | ip         | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 28     |        |
| 29 | 06_IP/         | IP_Abtretung_Gruenwald_2018.pdf        | ip         | ip         | no         | FEHLT     |                | 0      | G-004  |
| 30 | 06_IP/         | Marken eingetragen_PDS_GreenDrive.pdf  | ip         | ip         | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 4      |        |
| 31 | 06_IP/         | Marken eingetragen_SCare.pdf           | ip         | ip         | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 3      |        |
| 32 | 07_Employment/ | Organigramm_2024.pdf                   | employment | employment | no         | FEHLT     |                | 0      | G-018  |
| 33 | 07_Employment/ | Betriebsvereinbarung_1_Arbeitszeit.pdf | employment | employment | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 11     |        |
| 34 | 07_Employment/ | Betriebsvereinbarung_2_Homeoffice.pdf  | employment | employment | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 8      |        |
| 35 | 07_Employment/ | Betriebsvereinbarung_3_Entgelt.pdf     | employment | employment | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 14     |        |



| id | path           | filename                                      | type        | workstream  | clean_room | status    | eingestellt_am | seiten | gap_id |
|----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------------|--------|--------|
| 36 | 07_Employment/ | Betriebsvereinbarung_4_bis_7.pdf              | employment  | employment  | no         | FEHLT     |                | 0      | G-012  |
| 37 | 07_Employment/ | Anstellungsvertrag_CEO.pdf                    | employment  | employment  | no         | vorhanden | 26.11.2024     | 19     |        |
| 38 | 07_Employment/ | Anstellungsvertrag_CFO.pdf                    | employment  | employment  | no         | vorhanden | 26.11.2024     | 17     |        |
| 39 | 08_RealEstate/ | Leasingvertrag_Augsburg_Hauptwerk.pdf         | real_estate | real_estate | no         | FEHLT     |                | 0      | G-009  |
| 40 | 08_RealEstate/ | Leasingvertrag_Gera.pdf                       | real_estate | real_estate | no         | FEHLT     |                | 0      | G-009  |
| 41 | 08_RealEstate/ | Grundbuchauszug_Bruenn.pdf                    | real_estate | real_estate | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 6      |        |
| 42 | 09_Insurance/  | Versicherungsnachweis_Betriebshaftpflicht.pdf | insurance   | insurance   | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 5      |        |
| 43 | 09_Insurance/  | Versicherungsnachweis_D_O.pdf                 | insurance   | insurance   | no         | vorhanden | 25.11.2024     | 4      |        |

**Datei:** 05\_due\_diligence/commercial\_contracts\_sample.csv

*Inhalt konnte nicht gerendert werden: name 'HRFlowable' is not defined*

**Datei:** 06\_tabellenreview/review\_grid.csv

*Inhalt konnte nicht gerendert werden: name 'HRFlowable' is not defined*

**Datei:** 07\_qa\_expert\_calls/qa\_register.csv

| q_id  | workstream | frage                                                                                                           | gestellt_am | gestellt_durch     | status | owner                       | antwort_datum | antwort_zusammenfassung | spa_relevanz | rf_ref |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------|
| Q-001 | Corporate  | Aktuelle notariell beglaubigte Gesellschaftsliste (Solaris Industries AG) bereitstellen                         | 25.11.2024  | Sophie Maurer      | open   | Seller Counsel Dr. Baessler |               |                         | ja (G-001)   |        |
| Q-002 | Commercial | Ist fuer Change-of-Control gemäss C-001 (Kunde A) ein Consent des Kunden erforderlich? Bereitschaft des Kunden? | 25.11.2024  | Katharina Pfeiffer | open   | Management / Seller         |               |                         | ja (RF-001)  | RF-001 |
| Q-003 | Commercial | Qualifizierungsprotokoll alternativer Halbleiterlieferant (Dual Sourcing) bitte vorlegen                        | 04.12.2024  | Katharina Pfeiffer | open   | COO Krause                  |               |                         |              |        |
| Q-004 | Employment | Betriebsratsprotokoll zur Unterrichtung nach § 111 BetrVG: Wann genau erfolgte oder erfolgt die Unterrichtung?  | 04.12.2024  | Tim Berger         | open   | Fabian Koehler              |               |                         |              | ja     |

| q_id  | workstream | frage                                                                                                                                      | gestellt_am | gestellt_durch       | status | owner           | antwort_datum | antwort_zusammenfassung | spa_relevanz | rf_ref             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| Q-005 | Financiam  | US-Darlehen Ohio-Investition: Betrag in USD und EUR (Wechselkurs Referenzdatum); Zinssatz; Fälligkeit; Rückzahlungsmodalitäten             | 04.12.2024  | Dr. Sabine Roth      | open   | Thomas Bergmann |               |                         |              | ja (Debtlike Item) |
| Q-006 | Regulatory | Hat die Gesellschaft eine freiwillige Selbstanzeige beim BAFA in Bezug auf die PDS-800-Lieferungen nach Singapur eingeleitet oder erwogen? | 04.12.2024  | Dr. Hans-Peter Fuchs | open   | Rainer Hollmann |               |                         |              | ja (RF-002)        |

| q_id  | workstream | frage                                                                                                                                 | gestellt_am | gestellt_durch  | status | owner          | antwort_datum | antwort_zusammenfassung | spa_relevanz         | rf_ref |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------|
| Q-007 | Employment | Retention-Vereinbarung<br>COO Michael Krause:<br>Hat dieser eine Retention-Absicht geäußert?<br>Welche Konditionen werden angestrebt? | 04.12.2024  | Fabian Koehler  | open   | HR-Leitung     |               |                         |                      | ja     |
| Q-008 | Corporate  | AR-Beschluss vom 15.10.2024:<br>Liegt das vollständige Protokoll mit Abstimmungsergebnis vor? Wo im VDR?                              | 04.12.2024  | Tim Berger      | open   | Seller Counsel |               |                         |                      | ja     |
| Q-009 | IP         | IP-Abtretungsvertrag<br>Friedrich Gruenwald<br>2018:<br>Original oder notariell beglaubigte Kopie der Abtretungsurkunde vorlegen      | 28.11.2024  | Dr. Lena Brandt | open   | Seller Counsel |               |                         | ja<br>(RF-003 G-004) | RF-003 |

| q_id  | workstream | frage                                                                                                                                                | gestellt_am | gestellt_durch       | status | owner           | antwort_datum | antwort_zusammenfassung | spa_relevanz | rf_ref            |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Q-010 | Tax        | Rueckwirkungsstichtag U mwandlung 2024: Liegt eine steuerliche Stellungnahme des Finanzamts Augsburg zur Anerkennung des Rueckwirkungszeitraums vor? | 02.12.2024  | Dr. Sabine Roth      | open   | Thomas Bergmann |               |                         |              | ja (RF-005)       |
| Q-011 | Regulatory | BAFA-Exportgenehmigungen 2022 und 2023 fuer PD S-800-Lieferungen nach Singapur: Lagen diese vor? Wenn ja bitte im VDR hochladen.                     | 27.11.2024  | Dr. Hans-Peter Fuchs | open   | Rainer Hollmann |               |                         |              | ja (RF-002 G-008) |

| q_id  | workstream  | frage                                                                                                                     | gestellt_am | gestellt_durch     | status          | owner           | antwort_datum | antwort_zusammenfassung                             | spa_relevanz | rf_ref     |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Q-012 | Corporate   | Ausgliederungsvertrag Solaris Service GmbH: Wann liegt der notarielle Entwurf vor? Wannist Eintragung im HR geplant?      | 28.11.2024  | Katharina Pfeiffer | open            | Seller Counsel  |               |                                                     |              | ja (G-005) |
| Q-013 | Financiel   | Jahresabschluss 2023 (geprüft durch Wirtschaftsprüfer): Wann wird dieser im VDR hochgeladen? Liegt der WP-Bericht vor?    | 25.11.2024  | Sophie Maurer      | offen_eskaliert | Thomas Bergmann |               | Bergmann hat Verzögerung bis 20.12.2024 angekündigt | ja (G-006)   |            |
| Q-014 | Real_Estate | Leasingverträge Augsburg Hauptwerk und Gera: Bitte vollständige Vertragstexte inkl. aller Anlagen und Nachträge hochladen | 28.11.2024  | Tim Berger         | open            | Seller Counsel  |               |                                                     |              | ja (G-009) |

| q_id  | workstream | frage                                                                                                                             | gestellt_am | gestellt_durch     | status | owner          | antwort_datum | antwort_zusammenfassung | spa_relevanz       | rf_ref |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Q-015 | Commercial | Exklusivität C-003 (Kunde C Servobereich): Gilt die Exklusivität auch fuer neue Produktlinien die post-Closing entwickelt werden? | 06.12.2024  | Katharina Pfeiffer | open   | Seller Counsel |               |                         | nein (kommerziell) |        |

Datei: 10\_signing\_closing\_regulatory/cp\_register.csv

| cp_id | beschreibung                                            | typ                     | owner                    | frist         | status                 | beleg                  | eskalation |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------|
| CP-01 | BKartA Fusionskontrollfreigabe                          | Behoerdlich             | Dr. Meiners (Regulatory) | 2026-07-31    | In Vorbereitung        | Anmeldungs paket Draft | Partner A  |
| CP-02 | BMWK AW V-Unbedenklichkeit                              | Behoerdlich             | Dr. Meiners (Regulatory) | 2026-09-30    | Ausstehend - UBO fehlt | FDI-UBO-Draft.pdf      | Partner A  |
| CP-03 | Exportkontrolle Screening abgeschlossen                 | Behoerdlich             | Specialist Counsel       | 2026-08-30    | Screening laeuft       | Clean Room Log         | Partner A  |
| CP-10 | Warranty Bringdown (No MAC)                             | Vertraglich Verkaeufers | Counsel B                | Closing-Datum | Monitoring aktiv       | OCM Bericht            | Partner A  |
| CP-11 | No Material Adverse Change                              | Vertraglich Verkaeufers | Deal Team                | Closing-Datum | Monitoring aktiv       | Liquiditaetsbericht    | Partner A  |
| CP-12 | Ordinary Course Covenants eingehalten                   | Vertraglich Verkaeufers | Counsel B                | Closing-Datum | OC-E-001 offen         | OCM-Protokoll          | Counsel B  |
| CP-13 | Rangrücktritt Gesellschafterdarlehen Delta Service GmbH | Vertraglich Verkaeufers | Seller Counsel           | 2026-06-30    | Entwurf vorhanden      | Entwurf v. 10.05.2026  | Partner A  |

| cp_id | beschreibung                             | typ                   | owner                | frist         | status                       | beleg                    | eskalation |
|-------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| CP-14 | Change-of-Control Consent Aero Nordic AS | Vertraglich Verkaufer | Commercial Lead      | 2026-07-31    | Kontakt initiiert 20.05.2026 | Email Thread Aero Nordic | Counsel B  |
| CP-20 | Equity Commitment Letter Eagle Fund V    | Vertraglich Kaeufer   | Eagle Counsel        | Closing-Datum | Bestaetigt 15.05.2026        | ECL v. 15.05.2026        | —          |
| CP-21 | W&I-Policy Bindungszusage Versicherer    | Vertraglich Kaeufer   | Counsel B            | 2026-08-01    | Underwriting laeuft          | Underwriting Pack        | Partner A  |
| CP-22 | Fremdfinanzierungskomitment              | Vertraglich Kaeufer   | Finanzierungsberater | Closing-Datum | Term Sheet erhalten          | Term Sheet v. 12.05.2026 | —          |

Datei: 14\_pmi/synergy\_tracker.csv

| synergy_id | beschreibung                                          | stream      | owner      | wert_eur_m | zeithorizont | status  | naechster_meilenstein                       | kommentar                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SYN-01     | Beschaffungskonsolidierung (Stahl Aluminium)          | Procurement | Eagle COO  | 3.0        | 12 Monate    | Analyse | Benchmark Einkaufspreise bis 01.07.2026     | Eagle-Portfolio-Rabatt ca. 8% erwartet                      |
| SYN-02     | Service-Integration Delta Service + Solaris           | Operations  | PMI Lead   | 1.2        | 24 Monate    | Geplant | Integration-Scope-Definition bis 01.10.2026 | Abhaengig von StaRUG-Ergebnis Delta                         |
| SYN-03     | IT-Plattform-Konsolidierung (ERP)                     | IT          | IT-Berater | 0.8        | 18 Monate    | Geplant | IT-Mapping bis 30.11.2026                   | Lizenzkosten-Einsparung Haupttreiber                        |
| SYN-04     | Vertrieb Cross-Sell Eagle-Portcos                     | Commercial  | Eagle Ops  | 2.1        | 18 Monate    | Frueh   | MOU mit Eagle-Portfolio Nordsee-Stahl       | Umsatzsynergie; Realisierung unsicherer als Kosten synergie |
| SYN-05     | Finanzierungs-Refinanzierung (günstigere Konditionen) | Finance     | Eagle CFO  | 0.5        | 6 Monate     | Analyse | Bankgespräche nach Closing                  | Aktuelle Zinsmarge 2.8% - Ziel < 2.2%                       |
| SYN-06     | Shared Service Center Buchhaltung                     | Finance     | Eagle CFO  | 0.4        | 24 Monate    | Konzept | Konzeptpapier bis 01.01.2027                | Abhaengig von Delta-Integration                             |



| synergy_id | beschreibung                                  | stream | owner    | wert_eur_m | zeithorizont | status   | naechster_meilenstein            | kommentar                          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|----------|------------|--------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| SYN-07     | Personaleffizienz (Overhead-Rationalisierung) | HR     | PMI Lead | 1.0        | 18 Monate    | Sensibel | Betriebsratsgespräche ab Closing | Keine Zwangsvereinbarungen geplant |

Datei: 15\_board\_billing\_archive/billing\_narratives.csv

| datum      | person      | rang      | workstream | narrative                                                                                                       | stunden | stundensatz_eur | betrag_eur | deliverable            |
|------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------------------|
| 2026-05-14 | Partner A   | Partner   | Structure  | Strukturierungscall Share Deal vs. Asset Deal und Carve-out-Varianten                                           | 1.8     | 650             | 1170.00    | Structure Options Memo |
| 2026-05-15 | Associate B | Associate | DD         | Systematischer Review der Top-20-Kundenverträge mit Fokus Change-of-Control-Klauseln und Consent-Erfordernissen | 4.6     | 280             | 1288.00    | Commercial DD Grid     |
| 2026-05-16 | Associate C | Associate | Regulatory | Erstabgleich Fusionskontrollschwellen und AWW-Prüfpflichten auf Basis Umsatzzahlen                              | 2.9     | 280             | 812.00     | Regulatory Map Entwurf |
| 2026-05-17 | Partner A   | Partner   | SPA        | Erarbeitung Key Issues List fuer SPA-Markup-Call; Abstimmung mit Eagle Counsel zu Garantiekatalog               | 2.2     | 650             | 1430.00    | Key Issues List        |

| datum      | person      | rang      | workstream | narrative                                                                               | stunden | stundensatz_eur | betrag_eur | deliverable               |
|------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------|
| 2026-05-18 | Associate B | Associate | Closing    | Aufbau CP-Register und Closing-Deliverables-Struktur; Abstimmung mit Regulatory Counsel | 3.4     | 280             | 952.00     | CP Register               |
| 2026-05-19 | Counsel B   | Counsel   | W&I        | Vorbereitung Underwriting-Pack-Struktur; Abstimmung mit BlueSky Re zu Scope             | 1.5     | 420             | 630.00     | Underwriting Pack Outline |
| 2026-05-19 | Associate C | Associate | Regulatory | Recherche AWW-Sektor-Screening und FDI-Analyse fuer BMW K-Vorgespraech                  | 3.2     | 280             | 896.00     | Regulatory Map Update     |
| 2026-05-20 | Partner A   | Partner   | MAR        | Kapitalmarktrechtliche Pruefung MAR-Relevanz fuer Nordstern SE; Aufschubberatung        | 1.2     | 650             | 780.00     | MAR Praeventiv-Memo       |
| 2026-05-20 | Counsel B   | Counsel   | Closing    | Ordinary-Course-Monitor Ereignis OC-E-001 aufnehmen und Consent-Prozess einleiten       | 1.8     | 420             | 756.00     | OCM Update                |
| 2026-05-20 | Associate B | Associate | PMI        | Erste Strukturierung PMI-100-Tage-Plan auf Basis Intake-Gespraech mit Eagle Operations  | 2.5     | 280             | 700.00     | PMI Plan Entwurf          |

Datei: 17\_liquiditaet\_insolvenz/cash\_bridge\_13\_wochen.csv

| KW | Anfangsbestand | Kunden | Sonstige Einzahlungen | Payroll | Steuern SV | Lieferanten | Miete Leasing | Debt Service | Deal Kosten | Sonstige | Kommentar                   |
|----|----------------|--------|-----------------------|---------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 21 | 840000         | 120000 | 0                     | 0       | 0          | 180000      | 42000         | 0            | 35000       | 25000    | Start nach Datenraumöffnung |
| 22 | 678000         | 220000 | 0                     | 290000  | 58000      | 130000      | 0             | 0            | 55000       | 20000    | Lohn und SV fällig          |
| 23 | 365000         | 180000 | 0                     | 0       | 96000      | 160000      | 42000         | 45000        | 45000       | 25000    | USt und Debt Service        |
| 24 | 132000         | 260000 | 0                     | 0       | 0          | 210000      | 0             | 0            | 40000       | 22000    | Lieferantenstopp droht      |
| 25 | 120000         | 240000 | 0                     | 290000  | 58000      | 120000      | 42000         | 0            | 30000       | 18000    | Payroll zweite Runde        |
| 26 | -198000        | 310000 | 0                     | 0       | 0          | 150000      | 0             | 45000        | 25000       | 20000    | Covenant-Waiver offen       |
| 27 | -128000        | 280000 | 0                     | 0       | 96000      | 140000      | 42000         | 0            | 25000       | 20000    | USt nächste Periode         |
| 28 | -171000        | 300000 | 0                     | 290000  | 58000      | 120000      | 0             | 0            | 25000       | 20000    | erneute Payroll             |
| 29 | -384000        | 330000 | 0                     | 0       | 0          | 130000      | 42000         | 45000        | 25000       | 20000    | Debt Service                |
| 30 | -316000        | 340000 | 0                     | 0       | 96000      | 125000      | 0             | 0            | 25000       | 20000    | USt                         |
| 31 | -242000        | 350000 | 0                     | 290000  | 58000      | 110000      | 42000         | 0            | 25000       | 20000    | Payroll                     |
| 32 | -437000        | 360000 | 0                     | 0       | 0          | 105000      | 0             | 45000        | 25000       | 20000    | Debt Service                |
| 33 | -272000        | 370000 | 0                     | 0       | 96000      | 100000      | 42000         | 0            | 25000       | 20000    | USt                         |

Datei: 18\_billing\_gobd/zeitnachweise\_roh.csv

| Datum      | Person      | Rang      | Workstr<br>eam | Dauer | Stunden<br>satz_EU<br>R | Betrag_<br>EUR | Taetigke<br>it                                                                       | Delivera<br>ble                     | Abreche<br>nbar | Bemerk<br>ung |
|------------|-------------|-----------|----------------|-------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 2026-05-14 | Partner A   | Partner   | Struktur<br>e  | 1.8   | 650                     | 1170.00        | Struktur<br>call zu<br>Share<br>Deal<br>Asset<br>Deal<br>und Car<br>ve-out           | Struktur<br>e<br>Options<br>Memo    | Ja              |               |
| 2026-05-15 | Associate B | Associate | DD             | 4.6   | 280                     | 1288.00        | Review<br>der Top-<br>Kunden<br>vertraege<br>mit Ch<br>ange-of-<br>Control-<br>Fokus | Commer<br>cial DD<br>Grid           | Ja              |               |
| 2026-05-16 | Associate C | Associate | Regulat<br>ory | 2.9   | 280                     | 812.00         | Erstabgl<br>eich Fus<br>ionskont<br>rolle und<br>AWV                                 | Regulat<br>ory Map                  | Ja              |               |
| 2026-05-17 | Partner A   | Partner   | SPA            | 2.2   | 650                     | 1430.00        | SPA<br>Key<br>Issues<br>und Mar<br>kup-Stra<br>tegie                                 | Key<br>Issues<br>List               | Ja              |               |
| 2026-05-18 | Associate B | Associate | Closing        | 3.4   | 280                     | 952.00         | CP<br>Register<br>und<br>Closing<br>Delivera<br>bles                                 | CP<br>Register                      | Ja              |               |
| 2026-05-19 | Counsel B   | Counsel   | WI             | 1.5   | 420                     | 630.00         | Underwr<br>iting-Pac<br>k-Vorber<br>eitung<br>und Abs<br>timmung<br>BlueSky<br>Re    | Underwr<br>iting<br>Pack<br>Outline | Ja              |               |
| 2026-05-19 | Associate C | Associate | Regulat<br>ory | 3.2   | 280                     | 896.00         | AWV-Se<br>ktor-Scr<br>eening<br>und FDI-<br>Analyse                                  | Regulat<br>ory Map<br>Update        | Ja              |               |
| 2026-05-20 | Partner A   | Partner   | MAR            | 1.2   | 650                     | 780.00         | MAR-Pr<br>aeventiv<br>-Memo<br>Nordster<br>n SE Au<br>fschubb<br>erating             | MAR<br>Memo                         | Ja              |               |

| Datum          | Person          | Rang          | Workstr<br>eam    | Dauer | Stunden<br>satz_EU<br>R | Betrag_<br>EUR | Taetigke<br>it                                                                 | Delivera<br>ble                  | Abreche<br>nbar | Bemerk<br>ung                                                 |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 2026-05<br>-20 | Counsel<br>B    | Counsel       | Closing           | 1.8   | 420                     | 756.00         | Ordinary<br>-Course-<br>Monitor<br>OC-E-0<br>01 und<br>Consent<br>-Prozes<br>s | OCM<br>Update                    | Ja              |                                                               |
| 2026-05<br>-20 | Associat<br>e B | Associat<br>e | PMI               | 2.5   | 280                     | 700.00         | PMI-100<br>-Tage-PI<br>an Erste<br>rstellung                                   | PMI<br>Plan<br>Entwurf           | Ja              |                                                               |
| 2026-05<br>-20 | Associat<br>e C | Associat<br>e | Restruct<br>uring | 2.1   | 280                     | 588.00         | StaRUG<br>-Memo<br>Delta<br>Service<br>GmbH E<br>rstanaly<br>se                | StaRUG<br>Shadow<br>Case<br>Memo | Ja              |                                                               |
| 2026-05<br>-20 | Counsel<br>D    | Counsel       | Restruct<br>uring | 1.5   | 420                     | 630.00         | Insolven<br>zreife-C<br>heck<br>Delta<br>Service<br>GmbH                       | Insolven<br>zreife<br>Check      | Ja              | Restrukt<br>urierung<br>-Gruppe<br>separat<br>abzurec<br>hnen |

# Word-Dokumente

Datei: 00\_kommandocenter/engagement\_letter.docx

MWK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bockenheimer Anlage 34 | 60322 Frankfurt am Main | Tel: +49 69 2345 670 | [www.mwk-law.de](http://www.mwk-law.de)

MWK Rechtsanwälte – Bockenheimer Anlage 34 – 60322 Frankfurt am Main

Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG

z.Hd. Felix Brandl, Managing Director

Bockenheimer Landstraße 55

60325 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, 10. Oktober 2024

Engagement Letter — Projekt Silberfalke — Legal und Tax Due Diligence

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Sehr geehrter Herr Brandl,

wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie und Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG (nachfolgend "Mandantin" oder "ECP") in unsere Kanzlei setzen, und freuen uns, Sie als Mandantin in der nachfolgend beschriebenen Transaktion beraten zu dürfen.

## 1. Gegenstand des Mandats

MWK Rechtsanwälte (nachfolgend "Kanzlei") übernimmt das exklusive Mandat als Buy-side Legal Counsel und Tax Counsel der Mandantin im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb der Solaris Industries AG (Sparte "Precision Drive Systems", nachfolgend "Zielgesellschaft") von der Solaris Familienholding AG ("Verkäuferin") im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses (Projekt Silberfalke, Aktenzeichen MWK/2024/SIL-001).

Das Mandat umfasst insbesondere:

Durchführung einer Legal Due Diligence (Corporate, Commercial, Employment, IP/IT, Regulatory, Litigation)

Durchführung einer Tax Due Diligence (inkl. US-Tax-Aspekte der Solaris Distribution US Inc.)

Strukturberatung (Share Deal, Asset Deal, Carve-out-Struktur mit Vorab-Ausgliederung)

Verhandlung und Erstellung des Share Purchase Agreement (SPA) und aller Anlagen

Beratung zur W&I-Versicherung und Koordination mit dem Underwriter

Fusionskontroll- und FDI-Beratung (Bundeskartellamt, AWW/BMWi)

Begleitung bis zum Closing der Transaktion

## 2. Teambesetzung

## 3. Honorar und Abrechnung

Die Kanzlei rechnet auf Basis der vereinbarten Stundensätze ab (Partner: EUR 580/Std., Senior Associate: EUR 380/Std., Associate: EUR 280/Std., Paralegal: EUR 160/Std.). Zusätzlich wird eine

Erfolgsprämie (Success Fee) in Höhe von EUR 350.000 netto bei erfolgreichem Closing vereinbart.

Monatliche Zwischenabrechnungen zum Monatsende. Zahlungsziel 14 Tage. Auslagen und Reisekosten werden gesondert berechnet. Mehrwertsteuer wird nach dem jeweils geltenden gesetzlichen Satz zusätzlich in Rechnung gestellt.

#### 4. Vertraulichkeit und Interessenkonflikte

Die Kanzlei hat einen vollständigen Conflict-Check durchgeführt. Kein Interessenkonflikt wurde identifiziert (vorbehaltlich des noch ausstehenden Nachweises für Harald Grünwald-Konrad, Stamm II). Alle Informationen, die wir im Rahmen dieses Mandats erhalten, werden streng vertraulich behandelt.

#### 5. Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Unsere Allgemeinen Mandatsbedingungen (Stand 1. Januar 2024, Anlage 1) sind Bestandteil dieses Engagement Letters.

Bitte bestätigen Sie den Auftrag durch Gegenzeichnung der beiliegenden Ausfertigung und Rücksendung per E-Mail oder per Post bis zum 15. Oktober 2024.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Markus Weidemann

Partner — MWK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Alle in diesem Dokument genannten Personen, Unternehmen, Zahlen und Aktenzeichen sind frei erfunden und dienen ausschließlich Schulungszwecken.

| Funktion           | Name                 | Workstream            |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Lead Partner       | Dr. Markus Weidemann | Corporate M&A         |
| Tax Partnerin      | Dr. Sabine Roth      | Tax / US-Tax          |
| Employment Counsel | Fabian Köhler        | Employment / HR       |
| IP Counsel         | Dr. Lena Brandt      | IP / IT               |
| Regulatory Counsel | Dr. Hans-Peter Fuchs | Regulatory / FDI      |
| Senior Associate   | Katharina Pfeiffer   | Corporate / Carve-out |
| Associate          | Tim Berger           | Litigation / DD       |
| Paralegal          | Sophie Maurer        | Datenraum-Management  |

Datei: 04\_datenraum/vdr\_index\_phase2.docx

MWK/2024/SIL-001 | STRENG VERTRAULICH

## Virtual Data Room — Index Phase 2

Projekt Silberfalke | Zielgesellschaft: Solaris Industries AG | Stand: 28. November 2024

Plattform: Intralinks VDRPro | Zugang: Eagle Capital Partners Deal Team + Berater

### Legende

**Kapitel 01 — Corporate / Gesellschaft**

**Kapitel 02 — Finanzen / Jahresabschlüsse**

**Kapitel 03 — Commercial / Verträge**

**Kapitel 04 — Steuern**

Kapitel 05 — Regulatory / Exportkontrolle

Kapitel 06 — Intellectual Property

Kapitel 07 — Employment / Personal

Gesamtübersicht Vollständigkeit

Alle in diesem Dokument genannten Personen, Unternehmen, Zahlen und Aktenzeichen sind frei erfunden und dienen ausschließlich Schulungszwecken.

| Kürzel   | Bedeutung                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| CR       | Nur im Clean Room verfügbar (separate Zugangsberechtigung erforderlich) |
| FEHLT    | Dokument laut VDR-Index erwartet, aber nicht hochgeladen                |
| UNVOLL.  | Dokument hochgeladen, aber unvollständig (Anlagen fehlen o.ä.)          |
| OK       | Dokument vollständig und geprüft                                        |
| VERALTET | Ältere Version vorhanden; aktuelle Version fehlt                        |

| VDR-ID | Dokumenttitel                                | Typ       | Status   | Gap-Ref. |
|--------|----------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1      | HRB-Auszug Solaris Industries AG (2024)      | Register  | OK       |          |
| 2      | Gesellschafterliste 2022 (notariell)         | Corporate | VERALTET | G-001    |
| 3      | Satzung Solaris Industries AG                | Corporate | OK       |          |
| 4      | AR-Protokoll Q3 2024                         | Corporate | OK       |          |
| 5      | UBO Stamm I Grünwald                         | Corporate | OK       |          |
| 6      | UBO Stamm II Grünwald-Konrad                 | Corporate | FEHLT    | G-002    |
| 7      | Ausgliederungsvertrag Service GmbH (Entwurf) | Corporate | FEHLT    | G-005    |

| VDR-ID | Dokumenttitel                  | Typ       | Status | Gap-Ref. |
|--------|--------------------------------|-----------|--------|----------|
| 8      | Jahresabschluss 2022 (geprüft) | Financial | OK     |          |
| 9      | Jahresabschluss 2021 (geprüft) | Financial | OK     |          |
| 10     | Jahresabschluss 2023 (geprüft) | Financial | FEHLT  | G-006    |
| 11     | BWA 2024 YTD (Jan–Sep)         | Financial | OK     |          |
| 12     | Treasury Policy                | Financial | OK     |          |

| VDR-ID | Dokumenttitel                            | Typ        | Status  | Gap-Ref. |
|--------|------------------------------------------|------------|---------|----------|
| 13     | Rahmenvertrag C-001 Kunde A (Head Sheet) | Commercial | UNVOLL. | G-003    |



| VDR-ID | Dokumenttitel                          | Typ        | Status | Gap-Ref. |
|--------|----------------------------------------|------------|--------|----------|
| 14     | Rahmenvertrag C-001 Kunde A (Anlagen)  | Commercial | FEHLT  | G-003    |
| 15     | Rahmenvertrag C-002 Kunde B (komplett) | Commercial | OK     |          |
| 16     | Rahmenvertrag C-003 Kunde C (komplett) | Commercial | OK     |          |
| 17     | Kundenliste Top-20 (Excel)             | Commercial | OK     |          |
| 18     | Mustervertrag S-Care Servicevertrag    | Commercial | OK     |          |

| VDR-ID | Dokumenttitel                           | Typ | Status | Gap-Ref. |
|--------|-----------------------------------------|-----|--------|----------|
| 19     | Steuerbescheid 2022                     | Tax | OK     |          |
| 20     | Steuerbescheid 2023                     | Tax | FEHLT  | G-010    |
| 21     | Steuerbescheid 2020                     | Tax | FEHLT  | G-010    |
| 22     | Umwandlungsvertrag 2024 (Verschmelzung) | Tax | OK     |          |

| VDR-ID | Dokumenttitel                              | Typ        | Status     | Gap-Ref. |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 23     | Exportkontrollklassifizierung PDS-500 (CR) | Regulatory | OK (CR)    |          |
| 24     | BAFA-Voranfrage 2023 (CR)                  | Regulatory | OK (CR)    |          |
| 25     | Exportgenehmigung 2022 (CR)                | Regulatory | FEHLT (CR) | G-008    |
| 26     | BAFA-Gutachten Dual-Use 2024 (CR)          | Regulatory | OK (CR)    |          |

| VDR-ID | Dokumenttitel                        | Typ | Status | Gap-Ref. |
|--------|--------------------------------------|-----|--------|----------|
| 27     | Patentliste DPMA (Excel, Stand 2024) | IP  | OK     |          |
| 28     | Europäische Patente — Zertifikate    | IP  | OK     |          |
| 29     | IP-Abtretungsvertrag Grünwald 2018   | IP  | FEHLT  | G-004    |
| 30     | Markeneintragung PDS-GreenDrive      | IP  | OK     |          |
| 31     | Markeneintragung S-Care              | IP  | OK     |          |

| VDR-ID | Dokumenttitel    | Typ        | Status | Gap-Ref. |
|--------|------------------|------------|--------|----------|
| 32     | Organigramm 2024 | Employment | FEHLT  | G-018    |

| VDR-ID | Dokumenttitel                        | Typ        | Status | Gap-Ref. |
|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------|
| 33     | Betriebsvereinbarung 1 (Arbeitszeit) | Employment | OK     |          |
| 34     | Betriebsvereinbarung 2 (Homeoffice)  | Employment | OK     |          |
| 35     | Betriebsvereinbarung 3 (Entgelt)     | Employment | OK     |          |
| 36     | Betriebsvereinbarungen 4–7           | Employment | FEHLT  | G-012    |
| 37     | Anstellungsvertrag CEO               | Employment | OK     |          |
| 38     | Anstellungsvertrag CFO               | Employment | OK     |          |

| Kapitel                  | Vollständigkeit (%) | Kommentar                                         |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 01 Corporate             | 60 %                | Gesellschafterliste, UBO II, Ausgliederung fehlen |
| 02 Financial             | 50 %                | JA 2023 und Steuerbescheide fehlen                |
| 03 Commercial            | 75 %                | Kunde A Anlagen unvollständig                     |
| 04 Tax                   | 70 %                | Steuerbescheide 2020/2023 fehlen                  |
| 05 Regulatory (inkl. CR) | 55 %                | Exportgenehmigungen fehlen                        |
| 06 IP                    | 40 %                | IP-Abtretung 2018 kritisch fehlend                |
| 07 Employment            | 65 %                | Betriebsvereinbarungen 4–7, Organigramm fehlen    |
| GESAMT                   | ca. 63 %            | Unzureichend für Binding Offer                    |

Datei: 05\_due\_diligence/dd\_report\_cover\_executive\_summary.docx

## LEGAL DUE DILIGENCE REPORT

Solaris Industries AG — Sparte Precision Drive Systems

Projekt Silberfalke

STRENG VERTRAULICH — Nur für den internen Gebrauch der Mandantin und ihrer Berater

## Executive Summary

Das vorliegende Legal Due Diligence Interim Report (Stand: 18. Dezember 2024) fasst die wesentlichen Befunde aus der Prüfung der Solaris Industries AG und des Carve-out-Perimeters (Sparte Precision Drive Systems, nachfolgend "PDS") zusammen. Die Due Diligence wurde auf der Grundlage des Virtual Data Room (Intralinks, Phase 2, eröffnet am 25. November 2024) sowie der Management Presentation vom 4. Dezember 2024 und mehrerer Expert Calls durchgeführt.

### 1. Gesamtbewertung

Die Transaktion ist grundsätzlich durchführbar. Die Gesellschaft verfügt über ein solides operatives Fundament, ein substanzielles IP-Portfolio und langfristige Kundenbeziehungen. Es wurden jedoch drei wesentliche Befunde (Red Flags) mit hoher Priorität identifiziert, die vor Signing durch vertragliche Maßnahmen adressiert werden müssen:

### 2. Datenraum-Vollständigkeit

Der Datenraum ist zum Berichtsdatum zu ca. 63 % vollständig. Kritische fehlende Dokumente (insbesondere der Jahresabschluss 2023, die vollständige Gesellschafterliste und der IP-Abtretungsvertrag) wurden in der Gap-Analyse (04\_datenraum/gap\_analysis\_erwartung.md) dokumentiert und mit Fristen beim Seller angemahnt. Für ein finales Binding Offer ist ein Datenraum-Vollständigkeitsgrad von mindestens 90 % zu fordern.

3. Verfahrensstand und nächste Schritte

- Bis zum geplanten Binding-Offer-Termin (13. Januar 2025) sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Vorlage Jahresabschluss 2023 (kritisch für Kaufpreismechanismus Locked Box)
  - Consent-Einholung Kunde A (RF-001)
  - Vorlage IP-Abtretungsvertrag 2018 (RF-003)
  - BAFA-Selbstanzeige Exportkontrolle einleiten (RF-002)
  - Ausgliederung Solaris Service GmbH abschließen (Eintragung HR bis 10.01.2025)
  - Finales SPA-Markup und Disclosure-Schedule-Verhandlung (8.–13. Januar 2025)
- Alle in diesem Dokument genannten Personen, Unternehmen, Zahlen und Aktenzeichen sind frei erfunden und dienen ausschließlich Schulungszwecken.

|                  |                                                         |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Mandantin        | Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main |  |  |
| Zielgesellschaft | Solaris Industries AG, Augsburg (Sparte PDS)            |  |  |
| Aktenzeichen     | MWK/2024/SIL-001                                        |  |  |
| Berichtsdatum    | 18. Dezember 2024 (Interim Report)                      |  |  |
| Version          | Interim 1.0 — streng vertraulich                        |  |  |
| Erstellt durch   | MWK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB        |  |  |
| Federführung     | Dr. Markus Weidemann, Partner                           |  |  |

| Nr.    | Befund                                                                         | Schweregrad | SPA-Maßnahme                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| RF-001 | Change-of-Control-Klausel Rahmenvertrag Kunde A (EUR 28 Mio. p.a.)             | HOCH        | Closing Condition: Waiver Kunde A; Escrow EUR 12 Mio.             |
| RF-002 | Exportkontrollverstoß: PDS-800-Lieferungen nach Singapur ohne BAFA-Genehmigung | HOCH        | Regulatory Indemnity; Pre-Closing Remediation; Selbstanzeige BAFA |
| RF-003 | IP-Abtretungsvertrag Gründer Grünwald (2018) nicht vorhanden                   | HOCH        | Closing Condition: Vorlage Original; Garantie Eigentum            |
| RF-004 | Liquiditätslage Solaris Distribution Italia S.r.l.                             | MITTEL      | Closing Condition; Perimeter-Option                               |
| RF-005 | Umwandlung 2024 / § 8c KStG Verlustvorträge EUR 12 Mio.                        | MITTEL      | Tax Covenant + Steuerfreistellung                                 |

Datei: 09\_spa\_markup\_disclosure/spa\_auszug\_key\_provisions.docx

Aktenzeichen: MWK/2024/SIL-001

Share Purchase Agreement — Auszug Key Provisions

## **Rubrum**

### **§ 1 Kaufgegenstand**

(1) Die Verkäuferin verkauft und überträgt mit Wirkung zum Vollzugstag (Closing Date) 100 % der Aktien der Gesellschaft an die Käuferin (nachfolgend die "Aktien"). Die Aktien sind voll eingezahlt und frei von Rechten Dritter.

(2) Der Erwerb umfasst auch alle Anteile der Gesellschaft an ihren Tochtergesellschaften gemäß Anlage 1.2 (Gesellschafterliste Gruppe), einschließlich der Solaris Distribution Italia S.r.l., der Solaris Distribution US Inc. und der Solaris Distribution Singapore Pte. Ltd. sowie — nach vollständiger Ausgliederung — der Solaris Service GmbH.

(3) Der Verkauf ist ein Share Deal. Die Gesellschaft bleibt Vertragspartner aller im VDR aufgeführten Verträge; ein Betriebsübergang nach § 613a BGB tritt nicht ein.

### **§ 2 Kaufpreis und Kaufpreismechanismus**

(1) Der Kaufpreis beträgt EUR 164.800.000 (in Worten: einhundertvierundsechzig Millionen achthunderttausend Euro) ("Basispreis"). Der Basispreis entspricht dem Enterprise Value von EUR 180.000.000 abzüglich der Nettoverschuldung der Gesellschaft per 31. Dezember 2023 (Locked-Box-Date) in Höhe von EUR 15.200.000 und nach Abzug eines vereinbarten Escrow-Einbehalts nach Absatz 3.

(2) Der Kaufpreis wird durch einen Locked-Box-Mechanismus ermittelt. Als Locked-Box-Date gilt der 31. Dezember 2023. Ein Abschluss-Anpassungsmechanismus (Completion Accounts) wird nicht vereinbart. Die Verkäuferin stellt eine Locked-Box-Garantie (No-Leakage-Undertaking) aus.

(3) Vom Basispreis wird ein Escrow-Einbehalt in Höhe von EUR 18.000.000 (Zehn Prozent des Enterprise Value) auf ein Treuhandkonto bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, eingezahlt. Der Escrow-Betrag dient der Sicherung von Garantieansprüchen und wird nach 18 Monaten ab Closing in Höhe des nicht beanspruchten Teils freigegeben.

### **§ 3 Signing, Closing-Bedingungen und Closing**

(1) Die Unterzeichnung dieses Vertrags ("Signing") erfolgt am 28. Januar 2025 vor dem Notar Dr. Klaus Lemberger, Frankfurt am Main.

(2) Der Vollzug des Vertrags ("Closing") steht unter den folgenden aufschiebenden Bedingungen ("Closing Conditions"), die bis zum 31. März 2025 ("Long Stop Date") eingetreten sein müssen:

Freigabe durch das Bundeskartellamt (§§ 35 ff. GWB) oder Ablauf der Prüfungsfrist ohne Untersagung;

Keine Untersagungsverfügung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der AWW-Prüfung (§ 55 AWW);

Schriftlicher Verzicht (Waiver) von Kunde A auf das CoC-Kündigungsrecht gemäß § 16 Abs. 3 des Rahmenvertrags C-001;

Vorlage des vollständigen und rechtswirksamen Ausgliederungsvertrags Solaris Service GmbH (Eintragung im Handelsregister nachgewiesen);

Vorlage des originalen IP-Abtretungsvertrags Friedrich Grünwald (2018).

### **§ 7 Garantien der Verkäuferin (Auszug)**

(1) Die Verkäuferin gibt die in Anlage 7 aufgeführten Garantien ("Verkäufer-Garantien") ab. Die Verkäufer-Garantien gelten zum Zeitpunkt des Signing und des Closing.

(2) Wesentliche Garantien umfassen (nicht abschließend):

§ 7.2: Die Gesellschaft ist rechtmäßig gegründet und eingetragen; die Aktien sind wirksam ausgegeben.

§ 7.4: Die Gesellschaft ist Eigentümerin aller in Anlage 7.4 aufgeführten IP-Rechte, frei von Rechten Dritter.

§ 7.7: Alle wesentlichen Verträge sind gültig; keine wesentliche Vertragspartei hat eine Kündigung angekündigt; alle Change-of-Control-Consents sind eingeholt (mit Ausnahme der in Anlage 7.7 offenbaren).

§ 7.12: Die Steuererklärungen sind vollständig; alle fälligen Steuern sind bezahlt; keine Steuernachforderungen >EUR 100.000 sind bekannt.

§ 7.14: Die Gesellschaft hält alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen; insbesondere alle erforderlichen Exportgenehmigungen nach dem AWG / den Dual-Use-Vorschriften.

## § 10 Regulatory Indemnity (Freistellung)

(1) Die Verkäuferin stellt die Käuferin und die Gesellschaft von sämtlichen Schäden, Kosten, Bußgeldern und Aufwendungen frei, die aus Exportkontrollverstößen vor dem Closing-Stichtag entstehen, insbesondere aus Lieferungen der Baureihe PDS-800 nach Singapur ohne BAFA-Genehmigung in den Jahren 2022–2024.

(2) Die Freistellung gilt unbegrenzt in der Höhe und für eine Dauer von 7 Jahren ab Closing. § 15 Abs. 4 BGB (Verjährung) wird vertraglich abbedungen.

Alle in diesem Dokument genannten Personen, Unternehmen, Zahlen und Aktenzeichen sind frei erfunden und dienen ausschließlich Schulungszwecken. Dieses Dokument ist ein Ausbildungsmuster, kein Rechtsgutachten.

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkäuferin           | Solaris Familienholding AG, Ulmer Straße 7, 86159 Augsburg (HRB 12847, AG Augsburg)                                         |
| Käuferin              | Eagle Capital Partners GmbH & Co. KG, Bockenheimer Landstraße 55, 60325 Frankfurt am Main (HRA 47221, AG Frankfurt am Main) |
| Gesellschaft (Target) | Solaris Industries AG, Industriestraße 40, 86154 Augsburg (HRB 14572, AG Augsburg)                                          |

Datei: 10\_signing\_closing\_regulatory/signing\_closing\_memo.docx

Kanzlei für Unternehmenstransaktionen · Frankfurt am Main

## Signing & Closing Memo — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001 Verfasser: Partner A / Counsel B Datum: 14.05.2026 Status: Final — intern

### 1. Transaktionsübersicht

### 2. Closing-Bedingungen (CPs)

### 3. Closing-Mechanismus

Der Kaufpreis wird nach dem Stichtagsbilanzprinzip angepasst (Closing Accounts). Am Closing-Tag zahlt die Käuferin den Kaufpreis auf ein Notaranderkonto, der Notar prüft alle CP-Nachweise und überweist nach Bestätigung an Nordstern. Die notarielle Abtretungserklärung wird unmittelbar im Anschluss beurkundet. Die W&I-Police tritt mit Closing-Vollzug in Kraft.

4. Post-Closing-Pflichten

Aktenvermerk-Nr.: AV-SCM-2026-001 | Privileged & Confidential — Attorney-Client Communication

| Parameter                 |  | Details                                                |  |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Zielgesellschaft          |  | Solaris Industries AG, Düsseldorf                      |  |
| Verkäufer                 |  | Nordstern Beteiligungs SE, Hamburg                     |  |
| Käuferin                  |  | Eagle Capital Partners Fund V GmbH & Co. KG, Frankfurt |  |
| Enterprise Value          |  | EUR 180.000.000                                        |  |
| Equity Value (geschätzt)  |  | EUR 162.500.000                                        |  |
| EV/EBITDA-Multiple        |  | ca. 8,6x (EBITDA 2025: EUR 21,0 Mio.)                  |  |
| Signing-Datum             |  | 15.05.2026                                             |  |
| Voraussichtliches Closing |  | 15.09.2026                                             |  |
| Long-Stop-Date            |  | 31.12.2026                                             |  |
| Gerichtsstand             |  | Frankfurt am Main                                      |  |

| CP-ID | Bedingung                      | Frist      | Status             |
|-------|--------------------------------|------------|--------------------|
| CP-01 | BKartA-Freigabe                | 31.07.2026 | In Vorbereitung    |
| CP-02 | BMWK<br>AWV-Unbedenklichkeit   | 30.09.2026 | Ausstehend         |
| CP-10 | Warranty Bringdown / No<br>MAC | Closing    | Monitoring         |
| CP-13 | Rangrücktritt GGD Delta        | 30.06.2026 | Entwurf            |
| CP-14 | Kundenconsent Aero<br>Nordic   | 31.07.2026 | Kontakt initiiert  |
| CP-20 | Equity Commitment Letter       | Closing    | Bestätigt          |
| CP-21 | W&I-Policy<br>Bindungszusage   | 01.08.2026 | Underwriting läuft |

| Pflicht                             | Frist nach Closing | Verantwortlich            |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Gesellschafterliste Handelsregister | 3 Tage             | Notar / Nordstern Counsel |
| Vollzugsmeldung BKartA              | 1 Woche            | Regulatory Counsel        |
| W&I-Policy Aktivierung              | Sofort             | Counsel B                 |
| Closing Bible finalisieren          | 4 Wochen           | Counsel B                 |
| PMI-Kick-off                        | 1 Woche            | Eagle PMI-Team            |
| Closing Accounts Aufstellung        | 60 Tage            | CFO Solaris               |

Datei: 11\_public\_ma\_mar/mar\_praentiv\_memo.docx

Kanzlei für Unternehmenstransaktionen · Frankfurt am Main

MAR-Präventiv-Memo — Projekt Silberfalke

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001 Verfasser: Dr. Kessler (Kapitalmarktrecht) Datum: 15.05.2026 Status: Arbeitsfassung — nicht final

1. Ausgangslage

Solaris Industries AG ist nicht börsennotiert. Die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR, Verordnung EU 596/2014) ist auf die Transaktion selbst grundsätzlich nicht anwendbar. Dieses Memo analysiert die

MAR-Relevanz über die börsennotierte Konzernmutter Nordstern Beteiligungs SE (ISIN DE000NBS1234), die ca. 22 % ihres Konzern-EBITDA aus Solaris Industries AG erzielt.

## 2. Prüfung: Insiderinformation

### 3. Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung (Art. 17 Abs. 4 MAR)

Nordstern Beteiligungs SE kann den Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung beschließen, wenn (1) berechnete Interessen an Geheimhaltung bestehen, (2) die Geheimhaltung nicht irreführend ist und (3) Vertraulichkeit sichergestellt ist. Aufschubentscheidung wurde am 15.05.2026 durch den Vorstand beschlossen und ist zu dokumentieren.

### 4. MAR-Compliance-Checkliste

Aktenvermerk-Nr.: AV-MAR-2026-001 | Vertraulich — Rechtsanwaltsprivileg

| Kriterium               | Einschätzung                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Präzise Information     | Ja: Unterzeichneter SPA mit definiertem EV EUR 180 Mio. |
| Nichtöffentlich         | Ja: Nur Deal Team und Vertragsparteien                  |
| Emittenten-Nexus        | Nordstern Beteiligungs SE: direkt betroffen             |
| Erhebliche Kursrelevanz | Plausibel (22 % Konzern-EBITDA Solaris)                 |
| Ergebnis                | Insiderinformation nach Art. 7 MAR liegt vor ab Signing |

| Maßnahme                              | Verantwortlich             | Status              |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Aufschubentscheidung dokumentieren    | Nordstern IR + Dr. Kessler | Offen               |
| Insiderliste anlegen und pflegen      | Nordstern Compliance       | Offen               |
| Handelsverbot kommunizieren           | Kanzlei                    | Erledigt 15.05.2026 |
| Ad-hoc-Mitteilungsentwurf freigeben   | Nordstern Vorstand         | In Bearbeitung      |
| Veröffentlichung DPA-AFX nach Closing | Nordstern IR               | Closing-Tag         |
| Insiderliste 5 Jahre aufbewahren      | Nordstern Compliance       | Post-Closing        |

Datei: 13\_wi\_insurance/wi\_versicherungs\_memo.docx

Kanzlei für Unternehmenstransaktionen · Frankfurt am Main

## W&I-Versicherungs-Memo — Projekt Silberfalte

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001 Verfasser: Counsel B Datum: 15.05.2026 Adressat: Eagle Capital Partners / BlueSky Re

### 1. W&I-Versicherungsstruktur

### 2. Underwriting-Zeitplan

### 3. Risikoanalyse — Underwriting-relevante Punkte

### 4. Empfehlungen

Delta-Service-Risiko über separaten Escrow-Topf (EUR 2 Mio., 24 Monate) absichern

ITAR-Clearance vor Underwriting Call vorlegen

KI-DD-Transparenzlog vollständig an Underwriter übergeben

Tax DD abschließen, damit kein vollständiger Steuerausschluss nötig ist

Underwriting Pack bis 30.05.2026 fertigstellen

Aktenvermerk-Nr.: AV-WI-2026-001 | Privileged & Confidential

| Parameter                       | Wert                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Versicherungsart                | Buy-side Policy (Eagle als VN)                      |
| Policenlimit                    | EUR 18.000.000 (10 % EV)                            |
| Selbstbehalt (Retention)        | EUR 1.800.000 (Tipping Basket, 1 % EV)              |
| Versicherungsprämie (geschätzt) | EUR 540.000 (ca. 3 % des Limits)                    |
| Laufzeit Business Warranties    | 3 Jahre                                             |
| Laufzeit Titel-Warranties       | 7 Jahre                                             |
| Rückgriff Verkäufer             | Kein Rückgriff (Clean Exit) für Business Warranties |
| Versicherer                     | BlueSky Re, London (Makler: Altius GmbH, Frankfurt) |

| Schritt                              | Datum                |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nicht-bindende Indikation BlueSky Re | 10.05.2026           |
| Signing SPA / W&I-Antrag             | 15.05.2026           |
| Einreichung Underwriting Pack        | 30.05.2026 (Ziel)    |
| Underwriting Call                    | 05.06.2026 (geplant) |
| Bindende Policy / Binder             | 15.06.2026 (Ziel)    |
| Closing (Policy tritt in Kraft)      | 15.09.2026           |

| Risiko                                      | Quelle         | Empfehlung                                  |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Delta Service GmbH:<br>Liquiditätsengpass   | StaRUG-Memo    | Separater Escrow-Topf statt W&I             |
| Müller Antriebstechnik:<br>Kündigungsrisiko | OCM OC-E-001   | Im Disclosure Letter festhalten             |
| Aero Nordic: CoC-Consent<br>ausstehend      | CP-14          | Bedingter Deckungsausschluss bis<br>Consent |
| ITAR-Self-Assessment ausstehend             | Regulatory Map | Exportkontrollausschluss droht              |
| Rangrücktritt GGD nur Entwurf               | DD-Bericht     | Als bekannte Lücke offenlegen               |

Datei: 17\_liquiditaet\_insolvenz/insolvenzreife\_check.docx

Kanzlei für Unternehmenstransaktionen · Frankfurt am Main

## Insolvenzreife-Check — Delta Service GmbH

Aktenzeichen: MA-2026-SF-001-R Verfasser: Counsel D (Restrukturierung) Datum: 15.05.2026

Gesellschaft: Delta Service GmbH, Essen (100%-Tochter Solaris Industries AG)

■ Grundsatz: Dieser Check gibt nicht 'grün', wenn Datenlücken bestehen. Fehlende Informationen werden als Risikopositionen ausgewiesen.

### 1. Ausgangsdaten (Stichtag 15.05.2026)

### 2. Gesamtergebnis Dreistufenprüfung

### 3. Kritische Nachforderungsliste

### 4. Haftungsrisiken Geschäftsführung



Bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung sind die Geschäftsführer verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern (§ 15a InsO), spätestens aber binnen 3 Wochen, Insolvenzantrag zu stellen. Eine Insolvenzverschleppung begründet strafrechtliche (§ 15a Abs. 4 InsO) und zivilrechtliche Haftung (§ 15b InsO, § 823 Abs. 2 BGB). Für die Transaktion gilt: MAC-Risiko, wenn Delta Service GmbH insolvent wird.

Aktenvermerk-Nr.: AV-INSO-2026-001 | Privileged & Confidential

| Position                                 | Betrag (EUR) | Anmerkung                                 |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Bankguthaben                             | 840.000      | Kontoauszug v. 15.05.2026                 |
| Kreditlinie (nominal)                    | 300.000      | Covenant-Waiver offen — NICHT anrechenbar |
| Effektiv verfügbar (konservativ)         | 840.000      | Kreditlinie nicht gezogen                 |
| Überfällige Lieferantenverbindlichkeiten | 410.000      | Buchhaltung, > 30 Tage                    |
| Bestrittene Großkunden-Forderung         | 180.000      | Nicht als Eingang wertbar                 |

| Insolvenztatbestand                    | Ergebnis             | Begründung                                   |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| § 17 InsO Zahlungsunfähigkeit          | Nein (aktuell)       | Bankguthaben reicht noch — knapp             |
| § 18 InsO drohende Zahlungsunfähigkeit | JA                   | Negativsaldo ab KW 26 (Anfang Juli 2026)     |
| § 19 InsO Überschuldung                | Unklar — Datenlücken | Rangrücktritt + Fortbestehensprognose fehlen |

| Nachforderung                                      | Frist      |
|----------------------------------------------------|------------|
| Covenant-Waiver DKB AG                             | 20.05.2026 |
| Lieferantenstatus klären (Lieferstopppdrohung)     | 17.05.2026 |
| Rangrücktritt Gesellschafterdarlehen finalisieren  | 30.05.2026 |
| Fortbestehensprognose formal beschließen (GF + WP) | 01.06.2026 |
| 24-Monats-Plan anfordern                           | 30.05.2026 |
| Großkunden-Forderung EUR 180.000 eskalieren        | 17.05.2026 |